

# modul pelatihan pajak terapan **BREVET AB**

Terpadu

**NEW!** UU HPP dan UUHKPD - **NEW!** UU Cipta Kerja - **NEW!** Perhitungan  
Tarif Efektif PPh Pasal 21 - **NEW!** Ketentuan Tentang Natura -  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan - Pajak  
Penghasilan PotPut - Pajak Penghasilan Orang Pribadi -  
Pajak Penghasilan Badan - Pajak Pertambahan Nilai -  
Akuntansi pajak

**Gabung Bahas Soal Brevet  
AB melalui QR Code** ➤



## DAFTAR ISI

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.....              | 1  |
| A. Definisi Pajak.....                                    | 1  |
| B. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.....           | 6  |
| C. Subjek dan Objek Pajak .....                           | 8  |
| D. Pendaftaran NPWP dan NPPKP .....                       | 13 |
| E. Kewajiban Pencatatan dan Pembukuan.....                | 16 |
| F. Formulir Perpajakan .....                              | 17 |
| G. Pemeriksaan, Penelitian, dan Penyidikan .....          | 31 |
| H. Keberatan.....                                         | 33 |
| I. Banding .....                                          | 36 |
| J. Gugatan.....                                           | 37 |
| UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan.....                    | 39 |
| A. Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan.....      | 39 |
| Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)..... | 42 |
| A. Asas Tujuan Dan Ruang Lingkup .....                    | 42 |
| B. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.....           | 42 |
| C. Pajak Penghasilan .....                                | 45 |
| D. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....                    | 46 |
| E. Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak .....        | 47 |
| F. Pajak Karbon .....                                     | 48 |
| G. Cukai.....                                             | 48 |
| Program Pengungkapan Sukarela (PPS) .....                 | 49 |
| A. Manfaat Program Pengungkapan Sukarela (PPS).....       | 50 |
| B. Gambaran Umum Pengungkapan Harta (PPS).....            | 51 |
| C. Cara Pengungkapan (PPS).....                           | 51 |
| D. Cara Hitung (PPS) .....                                | 52 |
| E. Cara Pembayaran .....                                  | 54 |
| F. Hak dan Kewajiban Setelah Pengungkapan Harta.....      | 55 |
| PPh Orang Pribadi.....                                    | 56 |
| A. PPh Orang Pribadi.....                                 | 56 |
| PPh Badan.....                                            | 67 |
| A. Pajak Penghasilan (PPh) Badan .....                    | 68 |
| B. Subjek dan Objek Pajak Badan .....                     | 68 |
| C. Biaya-Biaya.....                                       | 74 |
| D. Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Badan.....    | 84 |
| PPh POT & PUT .....                                       | 96 |
| A. PPh Pasal 21 .....                                     | 97 |

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| B. Pajak Penghasilan Pasal 22 .....                                 | 115 |
| C. Pajak Penghasilan Pasal 23 .....                                 | 120 |
| D. PPh Pasal 4 ayat 2 .....                                         | 125 |
| E. PPh Pasal 15.....                                                | 135 |
| PPN & PPnBM.....                                                    | 138 |
| A. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....                              | 138 |
| B. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) .....                  | 157 |
| Akuntansi Pajak .....                                               | 159 |
| A. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....                    | 167 |
| B. Akuntansi PPh Pasal 21 .....                                     | 180 |
| C. Akuntansi Pemotongan PPh Pasal 23 & PPn Jasa .....               | 203 |
| D. Akuntansi Pemotongan PPh Pasal 26.....                           | 209 |
| E. Akuntansi Pemotongan PPh berdasarkan Jenis Jasa atau Usaha ..... | 215 |
| PBB & BPHTB .....                                                   | 223 |
| A. Pajak Bumi Bangunan (PBB) .....                                  | 224 |
| B. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) .....          | 229 |
| Bea Materai .....                                                   | 235 |
| A. Bea Materai.....                                                 | 235 |
| Pajak Daerah & Retribusi Daerah .....                               | 241 |
| A. Pajak Daerah .....                                               | 241 |
| B. Retribusi Daerah.....                                            | 250 |
| Visi.....                                                           | 253 |
| Misi.....                                                           | 253 |



## **Pelatihan Perpajakan Brevet A / B**

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

(KUP)



## A. DEFINISI PAJAK

### Menurut Rohmat Soemitro

Pajak adalah, iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang digunakan bagi kepentingan umum

### Menurut DR PIA Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang berlaku dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan

Pajak adalah Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### 1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dapat disimpulkan, bahwa Pajak adalah

- Iuran dari Rakyat kepada Negara
- Dapat dipaksakan atau dipungut sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku
- Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi langsung yang dapat ditunjukkan secara langsung
- Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara / pemerintah - Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur.

Oleh karena itu, Perpajakan harus dijalankan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### 2. Ciri – Ciri Pajak

Berikut ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan ciri pajak yang perlu diketahui oleh Wajib Pajak:

##### 1. Merupakan Kontribusi Wajib

Setiap pihak, baik orang pribadi maupun badan memiliki kewajiban yang sama untuk membayarkan pajak. Namun, berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku, kewajiban ini dapat dijalankan oleh warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak.

## 2. Bersifat Memaksa bagi Setiap Warga Negara

Ciri ini merupakan salah satu ciri pajak yang wajib dijalankan apabila pihak, baik orang pribadi maupun badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perpajakan, dijelaskan bahwa apabila seseorang dengan sengaja tidak membayarkan pajak yang seharusnya dibayarkan, maka dapat dikenakan sanksi administratif ataupun hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

## 3. Warga Negara Tidak Mendapatkan Imbalan Langsung

Pajak merupakan salah satu cara untuk pemeratakan pendapatan warga negaranya. Lain hal nya dengan retribusi yang dimana ketika kita mendapatkan suatu manfaat tertentu, maka kita harus membayar atas manfaat yang diterima. Kalau berkaitan dengan pajak, apabila kita membayar pajak yang memang seharusnya dibayarkan atau dibebankan kepada kita, maka Wajib Pajak tidak langsung menerima manfaat dari sejumlah pajak yang dibayarkannya. Melainkan dari manfaat pajak ini, Wajib Pajak dapat merasakannya melalui fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah bagi kemakmuran rakyatnya.

## 4. Memiliki Dasar Hukum yang Kuat

Dalam hal ini, memiliki arti bahwa pajak merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tertuang dalam Undang-Undang negara yang berkaitan dengan perpajakan dan memiliki hukum yang mengikat dan sah. Sehingga Wajib Pajak dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan akan mendapatkan sanksi atau hukuman apabila tidak menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.

## 3. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi penerimaan (budgetair) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi pengatur (regulerend) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

## 4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

### 1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedang adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang Undang ( Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang undang perpajakan yang baru.

## 5. Hukum Pajak

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Hukum pajak dibedakan menjadi dua yakni:

1. Hukum pajak material yakni memuat norma-norma yang menerangkan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh Undang Undang Pajak Penghasilan
2. Hukum pajak Formal yakni yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Hukum pajak formal juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan, serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh hukum pajak formal adalah Tata Cara Perpajakan.

## 6. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Menurut golongannya
  - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

## 2. Menurut sifatnya

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3. Menurut pemungut dan pengelolanya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai. Mulai tahun 2012 PBB dikelola oleh daerah.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  
Contoh
- Pajak Daerah Tingkat I : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.
  - Pajak Daerah Tingkat II: pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.

## 7. Azas Pemungutan Pajak

Ada tiga azas pemungutan pajak, yaitu azas domisili, azas sumber, dan azas kebangsaan.

### 1. Azas Domisili (azas tempat tinggal)

Yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Azas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

### 2. Azas Sumber

Yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

### 3. Azas Kebangsaan

Yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang

bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Azas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

## 8. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding Assessment System*.

1. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:
  - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
  - b) Wajib pajak bersifat pasif,
  - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:
  - a) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
  - b) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
  - c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.
3. *Withholding Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

## 9. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

- 1) Ajaran formal, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assessment System*.
- 2) Ajaran material, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya Undang-Undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau suatu perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: pembayaran, kompensasi, daluwarsa, bembebasan, dan penghapusan.

- 1) Pembayaran yaitu utang pajak yang melekat pada Wajib pajak akan hapus jika sudah dilakukan pembayaran kepada kas negara.

- 2) Kompensasi yaitu apabila wajib pajak mempunyai kelebihan dalam pembayaran pajak, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang masih harus dibayar.
- 3) Daluwarsa/lewat waktu yaitu terlampauinya waktu dalam melakukan penagihan utang pajak selama lima tahun sejak terjadi utang pajak.
- 4) Pembebasan yaitu pemberian pembebasan atas sanksi administrasi pajak (berupa bunga atau denda) yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- 5) Penghapusan yaitu pemberian pembebasan atas sanksi administrasi pajak (berupa bunga atau denda) yang harus dibayar oleh wajib pajak dikarenakan keadaan keuangan wajib pajak.

#### 10. Hambatan Pemungutan Pajak

Adanya hambatan dalam pungutan pajak, yaitu perlawanan pasif, dan perlawanan aktif :

1. Perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, hal ini disebabkan oleh:
  - a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
  - b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
  - c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif, yakni semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ada dua cara/bentuk perlawanan aktif, yaitu *Tax Avoidance*, dan *Tax Evasion*.
  - a) *Tax Avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang Undang.
  - b) *Tax Evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar Undang Undang (menggelapkan pajak).

## B. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 1994 dan Undang Undang No. 16 Tahun 2000 yakni tentang perubahan kedua Undang Undang No. 6 Tahun 1983

Selanjutnya Undang Undang No. 28 Tahun 2007 yakni tentang perubahan ketiga Undang Undang No. 6 Tahun 1983 yang terakhir Undang Undang No. 16 Tahun 2009 yakni tentang perubahan ketiga Undang Undang No. 6 Tahun 1983 mulai diberlakukan 1 Januari 2010.

Beberapa pengertian dalam bidang perpajakan yang harus diketahui.

#### 1. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

## 4. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan.

## 5. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak (satu bulan atau tiga bulan).

## 6. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

## 7. Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

## 8. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

## 9. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, kredit pajak,



jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

10. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

11. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

12. Kredit pajak untuk pajak penghasilan

Kredit pajak untuk pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak (STP) karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

13. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai

Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan mengembalikan pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak terutang.

14. Pekerjaan bebas

Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

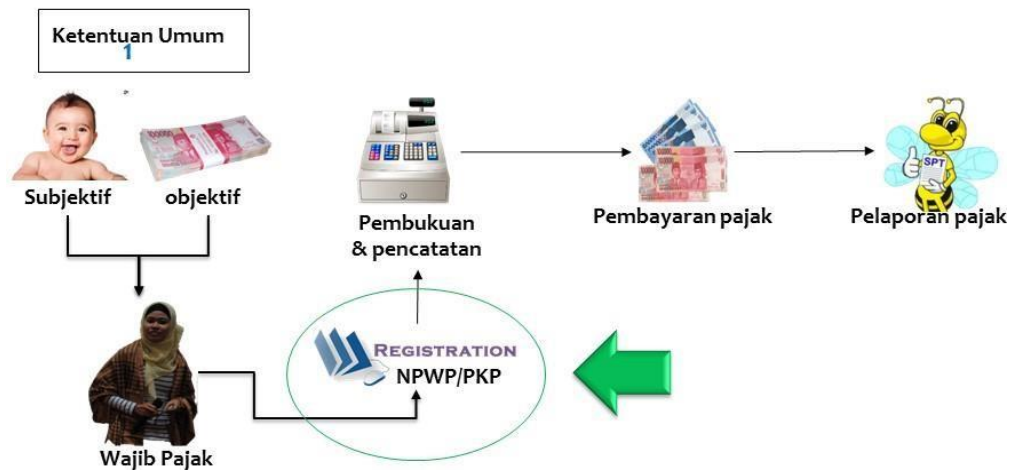
16. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama dengan besarnya kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

## C. Subjek dan Objek Pajak

Pengertian mendasar Objek pajak adalah sumber penghasilan atau pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan Subjek pajak adalah perseorangan atau sebuah badan usaha yang ditetapkan menjadi pelaku pajak tersebut. Sehingga bisa dikatakan setiap subjek pajak pasti mempunyai objek pajak sementara perseorangan atau badan usaha disebut sebagai wajib pajak.

## CIRCUMNAVIGATION UU KUP™



## 1. Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah

- Orang pribadi / perseorangan
- Warisan yang belum dibagikan sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- Badan
- Bentuk usaha tetap (Subjek pajak yang perlakuannya dipersamakan dengan subjek pajak badan).

Subjek pajak tersebut diatas juga digolongkan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

a. Subjek pajak dalam negeri

- a) orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang:
  - ✓ bertempat tinggal di Indonesia;
  - ✓ berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau
  - ✓ dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- b) Badan yang berdiri atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah dengan kriteria dibawah ini
  - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- Warisan yang belum dibagikan sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia; b. warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; c. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:

- a) tempat tinggal;
- b) pusat kegiatan utama;
- c) tempat menjalankan kebiasaan;
- d) status subjek pajak dan/atau
- e) persyaratan tertentu lainnya yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

## 2. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c) laba usaha;
- d) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang

- tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
- keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis
- h) royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l) keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n) premi asuransi;
- o) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q) penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s) surplus Bank Indonesia.

**Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:**

- a) penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- b) penghasilan berupa hadiah undian;
- c) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e) penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

**Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:**

- a) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan

yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- b) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c) warisan;
- d) harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit);
- f) pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- g) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
- h) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j) bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l) beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

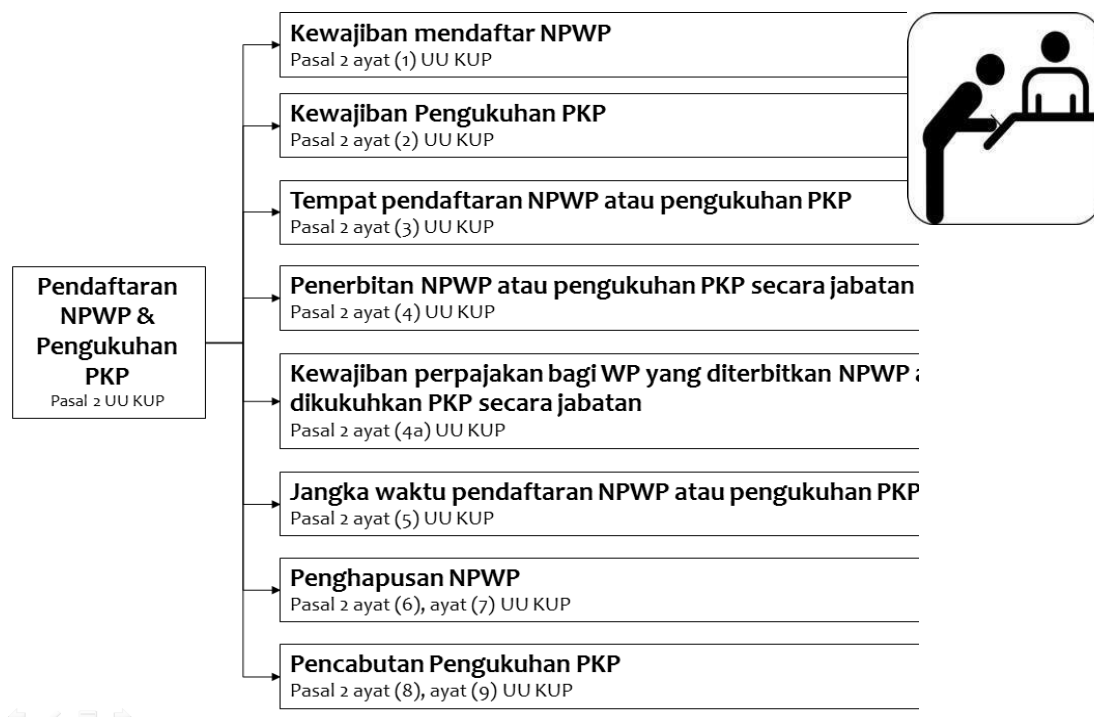
- m) sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n) bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

## D. Pendaftaran NPWP dan NPPKP

**Pasal 1 angka 6** Undang-Undang KUP memberi pengertian NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Saat mulai menjadi WP dalam literatur sering disebut dengan istilah *tatbestand* yaitu pada saat syarat subjektif bertemu dengan syarat objektif maka ia sudah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak yang sudah terdaftar akan mendapatkan Kartu NPWP dan SKT.

Kartu NPWP adalah kartu yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP yang berisikan NPWP dan identitas lainnya. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang selanjutnya disingkat menjadi SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada KPP tertentu yang berisi NPWP dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.



### 1) Kewajiban Pendaftaran

Dalam KUP dinyatakan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal

Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP).

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek dalam Undang Undang Pajak Penghasilan tahun 1983 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pajak Penghasilan tahun 1983.

Di dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.

Adapun fungsi NPWP adalah sebagai berikut :

- a) sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dan sebagai sarana administrasi perpajakan sehingga wajib pajak hanya diberi satu NPWP,
- b) sebagai sarana menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan sehingga wajib pajak mencantumkan NPWP pada setiap dokumen perpajakan.

### 2) Cara Pendaftaran NPWP

Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan dengan mengajukan permohonan secara :

- a) elektronik atau Permohonan secara elektronik disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b) tertulis.

Permohonan secara tertulis disampaikan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Berdasarkan permohonan tersebut, KPP atau KP2KP menerbitkan NPWP dan PKP paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Pengukuhan PKP diberikan berdasarkan hasil penelitian. Kartu NPWP dan SKT disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat



### 3) Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk WP-OP atau 12 (dua belas) bulan untuk WP-Badan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dengan penghapusan NPWP ini bukan berarti menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Penghapusan NPWP ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan syarat:

- a) Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan/atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
- b) Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.
- c) Wajib pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia atau
- d) Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

### 4) Pendaftaran NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)

Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan perubahannya yang kedua nomor 18 tahun 2000 maka wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apabila wajib pajak melakukan pendaftaran (NPWP) sekaligus pengukuhan, maka surat keterangan terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) diterbitkan bersamaan paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran dan pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap.

### 5) Pencabutan NPPKP

Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

### 6) Sanksi tidak mempunyai NPWP atau NPPKP

Dalam KUP (Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan) dinyatakan bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan hak tanpa NPWP, pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diancam dengan pidana penjara

paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

## E. Kewajiban Pencatatan dan Pembukuan

### 1) Pencatatan

Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penjualan bruto dari usahanya dan penerimaan penghasilan lainnya dari luar usaha dengan tujuan mempermudah perhitungan Penghasilan Kena Pajak serta mempermudah perhitungan PPN dan PPnBM. Apabila wajib pajak dalam memperhitungkan pajak penghasilan dengan menggunakan pencatatan, maka penghasilan neto ditentukan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah persentase tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto usaha atau pekerjaan bebas yang merupakan standar umum besarnya penghasilan neto yang dianggap normal atau wajar yang dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 14 (2) dinyatakan bahwa yang diperkenankan untuk menggunakan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari **Rp4.800.000.000,00** (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

### 2) Pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Pembukuan ini wajib dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah:

- a) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- b) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

- c) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah laporan keuangan dari masing-masing wajib pajak. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.

Ada beberapa syarat dalam penyelenggaraan pencatatan atau pembukuan yaitu:

- a) Harus dilakukan dengan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- b) Harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
- c) Diselenggarakan dengan prinsip taat azas dengan *stelsel accrual* atau *stelsel kas*.
- d) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
- e) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

## F. Formulir Perpajakan

### a. Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk menteri keuangan. Jenis SSP menurut fungsi atau sifat pembayaran adalah:

- a) SSP Umum, terdiri atas 4 (empat) lembar digunakan untuk PPh pasal 21, 23, 25 dan 26, Fiskal Luar Negeri, PPN- PKP (untuk PPN yang bisa dikreditkan/tidak final, kecuali PPh 26).
- b) SSP Khusus, terdiri atas 5 (lima) lembar, digunakan untuk membayar PPh pasal 22 dan PPN-PPn BM yang dilakukan bendaharawan.
- c) SSP Final, terdiri atas 5 (lima) lembar, digunakan untuk membayar pajak bersifat final seperti PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

| No. | Jenis Pajak                      | Batas Waktu Pembayaran                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | PPh Pasal 21, 23 dan 26          | tanggal 10 bulan berikutnya                                                                                                                         |
| 2   | PPh 22-Impor                     | Saat penyelesaian dokumen impor                                                                                                                     |
| 3   | PPh 22 Ditjen Bea Cukai          | 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan                                                                                                           |
| 4   | PPh 22 Bendaharawan Pemerintah   | Pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pembayaran                                                                                                   |
| 5   | PPh 22 penyerahan oleh Pertamina | Dilunasi sendiri oleh WP sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ditebus                                                                          |
| 6   | PPh 22 dipungut Badan Tertentu   | tanggal 10 bulan berikutnya                                                                                                                         |
| 7   | PPh 25, PPN dan PPn BM           | tanggal 15 bulan berikutnya                                                                                                                         |
| 8   | PPN dan PPnBM-Impor              | Dilunasi sendiri oleh WP bersamaan dengan saat Bea Masuk, jika dibebaskan atau ditunda Bea Masuknya, harus dilunasi saat penyelesaian dokumen impor |
| 10  | PPN dan PPnBM-DJBC               | 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan                                                                                                           |
| 11  | PPN dan PPnBM Bendaharawan       | Tanggal 7 bulan berikutnya                                                                                                                          |

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak dinyatakan:

- a) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
- b) Pengertian hari libur adalah hari libur nasional atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c) Jika terjadi keterlambatan pembayaran dikenai bunga 2% per bulan untuk seluruh masa yang dihitung sejak saat jatuh tempo.

**b. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Sistem pemungutan pajak dengan *Self Assessment Systems*, maka wajib pajak harus mengambil sendiri formulir-formulir perpajakan termasuk Surat Pemberitahuan (SPT) beserta kelengkapannya.

Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- b) Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai alat untuk melaporkan pajak-pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak baik yang sudah dipotong/dipungut pihak lain maupun yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Adapun hal-hal yang tercantum dalam SPT antara lain:

- Jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- Jumlah pembayaran/pelunasan yang dibayar sendiri maupun melalui pihak lain (pemotong/pemungut)
- Jumlah pajak yang masih harus dibayar atas kekurangannya dan/atau jumlah pajak yang lebih dibayar.

Berdasarkan Formulir SPT dapat dibagi sebagai berikut:

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SPT 1770</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, notaris, konsultan, dll; atau</li> <li>Pekerjaan (<b>non pengusaha/pekerja bebas</b>) dari &gt; 1 pemberi kerja</li> <li>Penghasilan dalam negeri lainnya dan luar negeri</li> <li>Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan Bukan Objek Pajak</li> </ul> |
| <b>SPT 1770 S</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan dari 1 atau lebih pemberi kerja</li> <li>Penghasilan dalam negeri lainnya dan luar negeri</li> <li>Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan Bukan Objek Pajak</li> </ul>                                                                                                                                         |
| <b>SPT 1770 SS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun</li> <li>Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan Bukan Objek Pajak</li> </ul>                                                         |

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada dua jenis SPT yaitu:

a) SPT Masa

SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu (bulanan). Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT Masa terdiri dari:

- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- PPh Pasal 22.
- PPh Pasal 23.
- PPh Pasal 25.
- PPh Pasal 26.
- PPh Pasal 4 ayat 2.
- PPh Pasal 15.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
- Pemungut PPN.

Meski sembilan jenis pajak di atas memiliki SPT Masa, format tiap formulir pajaknya berbeda. Perbedaan format SPT Masa tersebut berkaitan dengan tarif dan objek pajak yang berbeda untuk masing-masing jenis pajak. Tak hanya format formulirnya yang berbeda, batas waktu pelaporan tiap jenis SPT masa pun berbeda. Untuk SPT Masa PPh, wajib pajak harus

melaporkannya paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Sementara itu, SPT Masa PPh wajib dilaporkan setiap akhir bulan pada bulan berikutnya.

b) SPT Tahunan

SPT Tahunan wajib dilaporkan setiap tahun, atau pada akhir tahun pajak. SPT Tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori: SPT Tahunan Perorangan, dan SPT Tahunan Badan. SPT Tahunan Perorangan pun masih dibagi lagi ke dalam tiga jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT Tahunan 1770, SPT 1770 S, dan SPT 1770 SS. Perbedaan antara tiga jenis formulir SPT Tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya.

Formulir 1770 digunakan oleh Wajib Pajak berstatus pegawai yang memiliki sumber penghasilan lain, sedangkan pegawai dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp60.000.000 per tahun dapat menggunakan formulir 1770 SS. Mereka yang berstatus pegawai dengan penghasilan lebih dari Rp60.000.000 diwajibkan melaporkan SPT Tahunan-nya dengan formulir 1770 S.

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan pun terbagi menjadi dua, yakni tiga bulan setelah masa pajak bagi perorangan, serta empat bulan setelah masa pajak bagi badan usaha. Biasanya, batas pelaporan SPT Tahunan Perorangan jatuh pada 30 Maret, sedangkan untuk badan usaha adalah sebulan setelahnya, yakni pada 30 April.

c. Batas Waktu Penyampaian SPT

Dalam pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian SPT diatur sebagai berikut:

- a) SPT-Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
- b) SPT-Tahunan PPh Wajib pajak orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, atau
- c) SPT-Tahunan Wajib pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

Berikut ini adalah tabel batas waktu penyampaian SPT Tahunan :

| No. | Jenis Pajak                                                                           | Yang menyampaikan SPT  | Batas Waktu Penyampaian                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770)                                                  | WP yang mempunyai NPWP | Selambatnya 3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir |
| 2   | SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770S) yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas | WP yang mempunyai NPWP | Selambatnya 3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir |
| 3   | SPT Tahunan PPh Badan (1771)                                                          | WP yang mempunyai NPWP | Selambatnya 4 bulan setelah Tahun Pajak berakhir |



Berikut ini adalah Tabel Batas Waktu penyampaian SPT Masa sebagai berikut :

| Jenis Pajak                                                           | Batas Pembayaran/<br>Penyetoran                                     | Batas Pelaporan                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>PPh Pasal 21</b>                                                   | Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir | Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir   |
| <b>PPh Pasal 22 Bendahara</b>                                         | Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran           | Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir   |
| <b>PPh Pasal 22 Impor yang ditunjuk DJBC</b>                          | Disetor dalam 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak       | Paling lama hari kerja terakhir minggu berikutnya |
| <b>PPh Pasal 22 Migas, Industri, Barang Mewah, Pedagang Pengumpul</b> | Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir | Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir   |
| <b>PPh Pasal 23</b>                                                   | Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir | Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir   |
| <b>PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan</b>                                | Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir | Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir   |
| <b>PPh Pasal 4 ayat (2) Setor Sendiri</b>                             | Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir | Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir   |
| <b>PPh Pasal 15 Pemotongan</b>                                        | Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir | Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir   |
| <b>PPh Pasal 15 Setor Sendiri</b>                                     | Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir | Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir   |
| <b>PPh Pasal 26</b>                                                   | Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir | Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir   |

Sanksi administrasi keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT sebagai berikut:

| No. | Jenis SPT                | Besarnya Denda |
|-----|--------------------------|----------------|
| 1   | SPT-Masa PPN             | Rp500.000,00   |
| 2   | SPT-Masa lainnya         | Rp100.000,00   |
| 3   | SPT-Tahunan PPh WP-Badan | Rp1.000.000,00 |
| 4   | SPT-Tahunan PPh WP-OP    | Rp100.000,00   |



## d. Pembetulan SPT

Apabila SPT yang sudah dilaporkan ke KPP masih terdapat kekeliruan/ketidakbenaran maka SPT yang keliru (tidak benar) tersebut dapat dibetulkan dengan syarat sebagaimana dinyatakan pada pasal 8 berikut :

- (1) Menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
- (3) Pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan (bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan) atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.
- (5) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
- (6) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:
  - pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
  - rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
  - jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
  - jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.
- (7) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.
- (8) Wajib pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal wajib pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang

menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar,
- Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran,
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen),
- Kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
- Kepada Wajib pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

Perubahan KUP terkait sanksi Perpajakan

Pasal 19 ayat (1), ayat (2), & ayat (3),

|                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SANKSI =</b> <b>PAJAK KURANG BAYAR</b> X <b>TARIF BUNGA PER BULAN *</b> X <b>JUMLAH BULAN **</b> |  |  | <p>*) Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada <b>suku bunga acuan</b> yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak.</p> <p>**) maksimal 24 bulan.</p> |
| $\text{Tarif bunga per bulan} = \frac{\text{Suku bunga acuan} + 0\%}{12}$                           |  |  | <p><b>Pengenaan Sanksi Administratif Pajak atas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bunga penagihan;</li> <li>✓ Angsuran/penundaan pembayaran pajak;</li> <li>✓ Kurang Bayar (KB) penundaan penyampaian SPT Tahunan.</li> </ul>                                                                |

Pasal 8 ayat (2) & ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a) & ayat (2b), Pasal 14 ayat (3)

|                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SANKSI =</b> <b>PAJAK KURANG BAYAR</b> X <b>TARIF BUNGA PER BULAN *</b> X <b>JUMLAH BULAN **</b> |  |  | <p>*) Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada <b>suku bunga acuan</b> yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak.</p> <p>**) maksimal 24 bulan.</p>                                                                                                                                                                                     |
| $\text{Tarif bunga per bulan} = \frac{\text{Suku bunga acuan} + 5\%}{12}$                           |  |  | <p><b>Pengenaan Sanksi Administratif Pajak atas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kurang Bayar Pembetulan SPT Tahunan atau SPT Masa;</li> <li>✓ Pembayaran/penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran pajak atau jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan;</li> <li>✓ PPh dalam tahun berjalan tidak/kurang dibayar atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.</li> </ul> |

## Pasal 8 ayat (5)

**SANKSI = PAJAK KURANG BAYAR X TARIF BUNGA PER BULAN \* X JUMLAH BULAN \*\***

*\*) Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak.*

*\*\*) maksimal 24 bulan.*

$$\text{Tarif bunga per bulan} = \frac{\text{Suku bunga acuan} + 10\%}{12}$$

**Pengenaan Sanksi Administratif Pajak atas:**

- ✓ Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT.

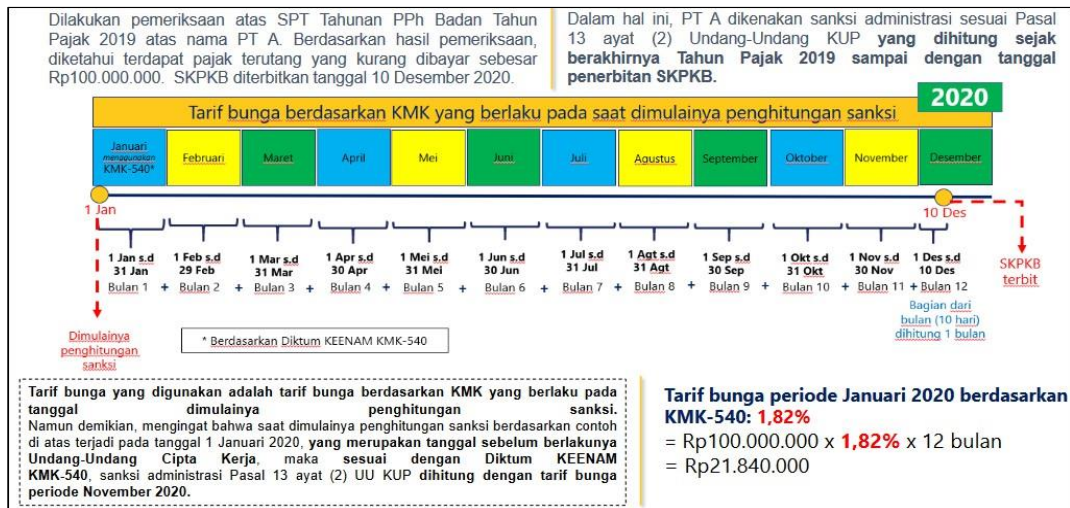
## Pasal 13 ayat (2) &amp; ayat (2a)

**SANKSI = PAJAK KURANG BAYAR X TARIF BUNGA PER BULAN \* X JUMLAH BULAN \*\***

*\*) Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak.*

*\*\*) maksimal 24 bulan.*

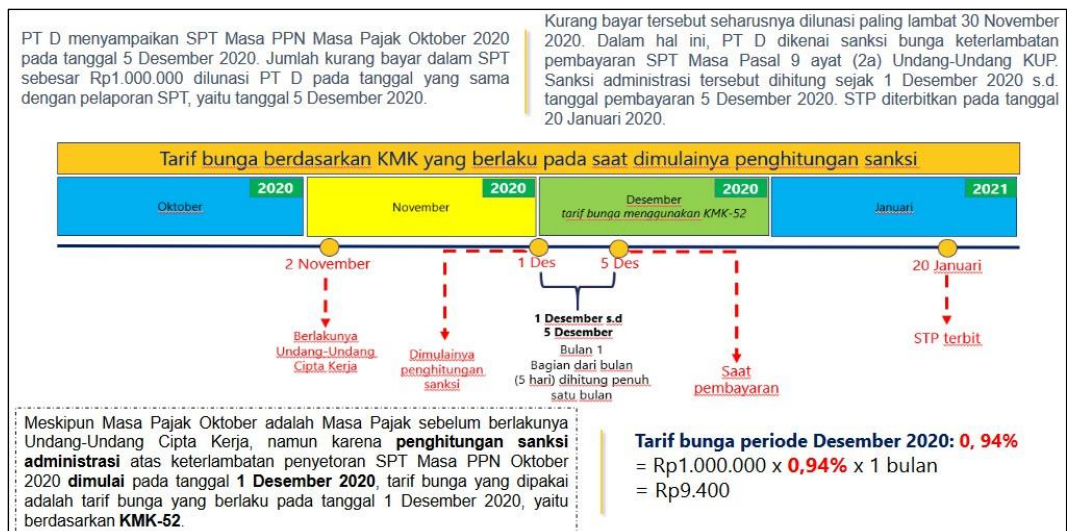
## ILUSTRASI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (1)



## ILUSTRASI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (2)



## ILUSTRASI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (3)





Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3) & ayat (4), Pasal 27B

**IMBALAN BUNGA** = **PAJAK LEBIH BAYAR** X **TARIF BUNGA PER BULAN \*** X **JUMLAH BULAN \*\***

*\*) Besaran imbalan bunga berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga dibagi 12.*

*\*\*) maksimal 24 bulan serta Bagian dari Bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.*

$$\text{Tarif bunga per bulan} = \frac{\text{Suku bunga acuan}}{12}$$

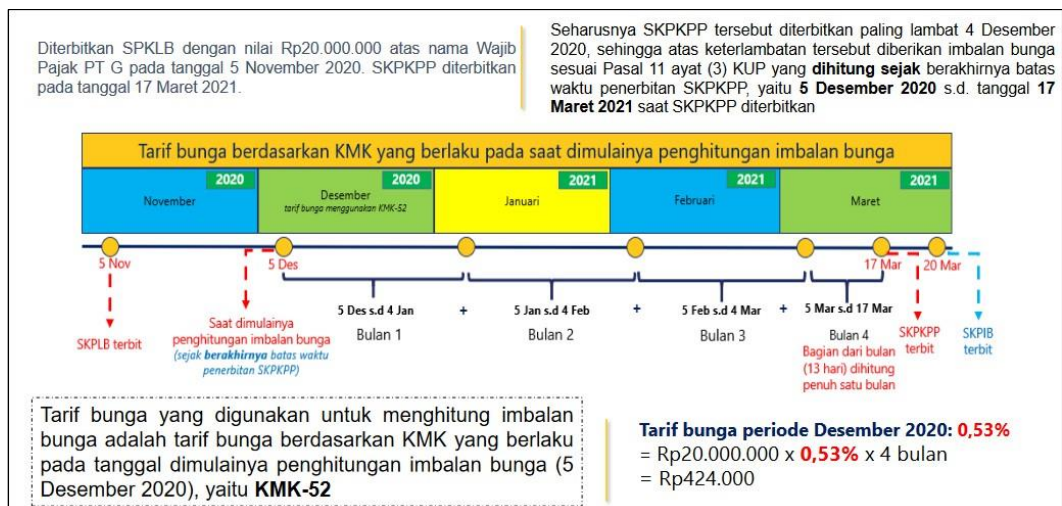
**Pemberian Imbalan Bunga atas:**

- ✓ Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan (SKPKPP);
- ✓ SKPLB terlambat diterbitkan setelah 1 (satu) bulan jangka waktu berakhir
- ✓ SKPLB Pemeriksaan Bukti permulaan apabila
  - a) tidak dilanjutkan penyidikan,
  - b) dilanjutkan penyidikan, tetapi tidak ada penuntutan tindak pidana perpajakan, atau
  - c) dilanjutkan penyidikan dan penuntutan tindak pidana perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas
- ✓ Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas Pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan PK yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, diterbitkan SK Pembetulan, dan SK Pengurangan/Pembatalan SKP/STP.

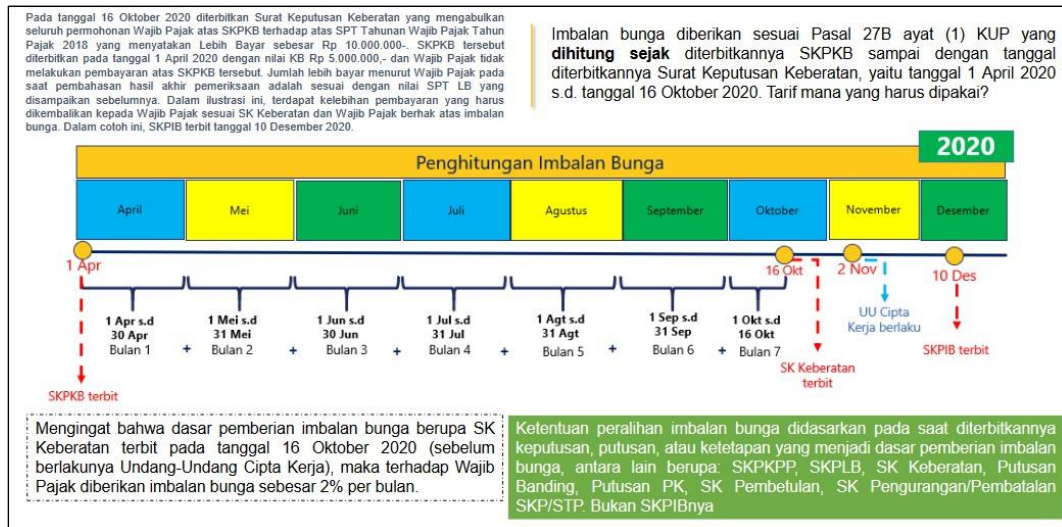
**Aturan sebelumnya**

Besaran imbalan bunga per bulan diberikan dengan **tarif tetap sebesar 2%.**

### ILUSTRASI PEMBERIAN IMBALAN BUNGA (1)



## ILUSTRASI PEMBERIAN IMBALAN BUNGA (2)



## Pasal 8 ayat (3) &amp; ayat (3a)

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, telah dilakukan tindakan **pemeriksaan bukti permulaan**.

Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa **denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar**.

## Aturan sebelumnya

Sanksi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan berupa **denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar**.

## Pasal 13 ayat (3a)

Penerapan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya antara sanksi bunga dan sanksi kenaikan dalam pemeriksaan atas PPN dan PPNBM, untuk memberikan keadilan bagi PKP dengan tidak dibebani sanksi administrasi perpajakan yang berlebihan.

## Pasal 13A

Pemberian kepastian hukum bagi WP sehubungan dengan unsur kealpaan yang pertama kali yang selama ini sulit dibuktikan dalam pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan dihapus

### Ps 13 ayat (3) : Besaran Sanksi Pada Saat Pemeriksaan (Perubahan)

Untuk keadilan dan kepastian hukum, dilakukan penurunan sanksi pada saat pemeriksaan. Hal ini juga sejalan dengan semangat pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

WP tidak menyampaikan SPT / tidak membuat pembukuan :

| Uraian                            | UU KUP | UU HPP                                                                              |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PPh kurang dibayar                | 50%    | bunga per bulan sebesar suku bunga acuan + <i>uplift factor</i> 20% (max. 24 bulan) |
| PPh kurang dipotong               | 100%   | bunga per bulan sebesar suku bunga acuan + <i>uplift factor</i> 20% (max. 24 bulan) |
| PPh dipotong tetapi tidak disetor | 100%   | 75%                                                                                 |
| PPN & PPnBM kurang dibayar        | 100%   | 75%                                                                                 |

## Pasal 13 ayat (4)



SPT menjadi pasti apabila dalam 5 tahun tidak diterbitkan SKP, **kecuali WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan**

Meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak telah terlewati, sepanjang belum melewati daluwarsa penuntutan selama 10 (sepuluh) tahun terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.

Aturan sebelumnya

WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (tidak dikecualikan)

## Pasal 13 ayat (5) & Pasal 15 ayat (4)



Pengaturan mengenai pidana pajak yang telah diputus tetap dapat diterbitkan ketetapan pajak **dihapus**.

Aturan sebelumnya

Apabila jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, SKPKB/SKPKBT **tetap dapat diterbitkan** ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



## Pasal 14 ayat (1) huruf d & huruf e, dan Pasal 14 ayat (4)

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana berikut:

- pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi **tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak**;
- pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang **tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) & ayat (6) UU PPN 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli BKP atau penerima JKP serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b & huruf g UU PPN 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran;

masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa **denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak**.

### Aturan sebelumnya

Sanksi PKP terlambat membuat Faktur Pajak atau tidak mengisi Faktur Pajak dengan lengkap, berupa **denda sebesar 2% Dasar Pengenaan Pajak**.

## Pasal 14 ayat (5b) & ayat (5c)

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam jangka waktu 5 tahun

- STP diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
- Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud di atas:
  - a. STP bunga penagihan diterbitkan **paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan** SKPKB serta SKPKBT, dan SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
  - b. STP denda penagihan Pasal 25 ayat (9) (50%) dapat diterbitkan **paling lama 5 tahun sejak tanggal penerbitan SK Keberatan** apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya banding; dan
  - c. STP denda penagihan Pasal 27 ayat (5d) (100%) dapat diterbitkan **paling lama dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal Putusan Banding** diucapkan oleh hakim Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk umum.

## Pasal 14 ayat (1) huruf h

**Penerbitan STP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP**, untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi atas penagihan atas imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak yang selama ini pengaturannya belum jelas.

## Pasal 17B ayat (5)

**Menambah ketentuan bahwa pemberian imbalan bunga tidak diberikan dalam hal WP pengungkapan atau permintaan penghentian penyidikan.** Pertimbangannya karena WP yang dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya atau mengajukan penghentian penyidikan, secara substansi menyatakan bersalah melakukan perbuatan yang diindikasikan tindak pidana perpajakan dan meminta pengampunan sehingga tidak diberikan imbalan bunga dalam hal terdapat pengembalian kelebihan pembayaran sebagai tindak lanjut penghentian pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tersebut.

## Pasal 17B ayat (3)

Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberi imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak

berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Aturan sebelumnya

**Ps 25 dan 27 : Besaran Sanksi Pada Saat Upaya Hukum (Perubahan)**

Untuk keadilan dan kepastian hukum, dilakukan penurunan sanksi pada saat upaya hukum. Hal ini juga sejalan dengan semangat pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Sanksi setelah upaya hukum jika keputusan / putusan menguatkan ketetapan DJP

| Uraian             | UU KUP | UU HPP |
|--------------------|--------|--------|
| Keberatan          | 50%    | 30%    |
| Banding            | 100%   | 60%    |
| Peninjauan Kembali |        | 60%    |

**6. Ps 32 : Kuasa Wajib Pajak (Perubahan)**

Kuasa Wajib Pajak dapat dilakukan oleh siapapun, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah/semenda sampai 2 (dua) derajat

**7. Ps 32A : Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak (Baru)**

Pemerintah dapat menetapkan pihak lain (misalnya: penyedia sarana transaksi elektronik) sebagai Pemotong/Pemungut Pajak atas transaksi yang melibatkan pihak lain tersebut. Hal ini sebagai solusi bagi perkembangan transaksi ekonomi yang semakin dinamis, termasuk yang melibatkan penyedia sarana transaksi elektronik, sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan secara efisien, sederhana, dan efektif

**8. Ps 34 ayat (3) : Rahasia Jabatan (Perubahan)**

Untuk kepentingan negara, dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah lain, badan hukum yang dibentuk dengan UU atau PP, atau pihak lain, Menteri Keuangan berwenang memberikan izin tertulis untuk memperlihatkan keterangan tentang Wajib Pajak.

Besaran imbalan bunga per bulan diberikan dengan tarif tetap sebesar 2%.

## Pasal 38

WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Aturan sebelumnya

Menghilangkan frasa "perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali"

**Pasal 44B ayat (2)**

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan

dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Aturan sebelumnya

Sanksi penghentian penyidikan tindak pidana pajak berupa denda sebesar 4 kali pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan

## G. Pemeriksaan, Penelitian, dan Penyidikan

### a. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemeriksa dan harus memiliki tanda pengenal pemeriksa, dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib pajak. Adapun tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ada tiga kewajiban wajib pajak yang diperiksa, yaitu;

- a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c) memberikan keterangan lain yang diperlukan, diantaranya:
  - (a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
  - (b) Dalam hal wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - (c) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Terhadap wajib pajak badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh badan pengawas pasar modal dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang:

- Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib pajak menyatakan lebih bayar.
- terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko dapat dilakukan pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kantor

b. Penelitian

**Penelitian** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

c. Penyidikan

**Penyidikan** tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang penyidik adalah:

- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- menghentikan penyidikan; dan/atau
- melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kewajiban penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penghentian Penyidikan jika:

- (a) untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.
- (b) penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

## H. Keberatan

Ketentuan Keberatan diatur dalam Pasal 25 UU KUP. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu:

- 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
- 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
- 3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),
- 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN),
- 5. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak, yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak.

Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

### SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN

- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
- c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
- d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan;

- e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
  - o surat penetapan pajak dikirim; atau
  - o pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga;

kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak;

- f. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan
- g. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP.

#### ALUR PENYELESAIAN KEBERATAN

- a. Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:
  - o meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi;
  - o meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;
  - o meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak melalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga;
  - o meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan;
  - o melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan;
    - Surat panggilan dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan.
    - Pembahasan dan klarifikasi dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan.
  - o melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.
- b. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.
- c. Apabila sampai dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang diminta, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan:
  - o surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau



- surat permintaan keterangan yang kedua.
- d. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan yang kedua paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau permintaan yang kedua dikirim.

### **JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEBERATAN**

- a. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
  - Jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal Surat Keberatan diterima sampai dengan tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan.
- b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan, jangka waktu 12 (dua belas) bulan tertangguh, terhitung sejak tanggal dikirim surat dari Direktur Jenderal Pajak tersebut kepada Wajib Pajak sampai dengan Putusan Gugatan Pengadilan Pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c. Apabila jangka waktu di atas telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan atas keberatan, keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir.

### **PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN**

- a. Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir (SPUH) oleh Wajib Pajak.
- b. Pencabutan pengajuan keberatan dilakukan melalui penyampaian permohonan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan;
  - surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan tersebut ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus;
  - surat permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan atasan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- c. Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan berupa surat persetujuan atau surat penolakan.
- d. Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak ini tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- e. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan, Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan.
- f. Dalam hal Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan, pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB atau SKPKBT yang tidak disetujui

dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan SKP.

## I. Banding

**Banding** adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

### SYARAT PENGAJUAN BANDING

- a. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- b. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- c. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.

### PIHAK YANG MENGAJUKAN BANDING

1. Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli, warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
2. Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit.
3. Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

### PENCABUTAN BANDING

Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan:

- penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;

- putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan, tidak dapat diajukan kembali.

## J. Gugatan

**Gugatan** adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

**Putusan Gugatan** adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.

### SYARAT PENGAJUAN

- Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah **14 (empat belas) hari** sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktunya adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.
- Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan adalah **30 (tiga puluh) hari** sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktunya adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.
- Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan Gugatan.
- Gugatan disertai dengan alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.

### PIHAK YANG MENGAJUKAN

Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.

Apabila selama proses Gugatan penggugat meninggal dunia. Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya atau pengampunya dalam hal penggugat pailit.

Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

### **YANG DAPAT DIAJUKAN GUGATAN**

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
- d. penerbitan Surat Keputusan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **PENCABUTAN GUGATAN**

- a. Terhadap Gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- b. Gugatan yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan:
  - o penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang;
  - o putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat.
- c. Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan ketua atau putusan Majelis/Hakim Tunggal tidak dapat diajukan kembali.



## **Pelatihan Perpajakan Brevet A / B**

UU CIPTA KERJA

KLASTER PERPAJAKAN



## A. Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klaster Kemudahan Berusaha Perpajakan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi disetujui sebagai Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Gedung DPR RI Jakarta tanggal 5 Oktober 2020 yang kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020 menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

### 1) Latar Belakang Klaster Kemudahan Berusaha di Bidang Perpajakan:

- a) Salah satu upaya memperkuat perekonomian Indonesia
- b) Mendorong investasi di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia, agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya.
- c) Diperlukan perubahan berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk tiga undang-undang perpajakan yaitu UU KUP, UU PPh, UU PPN, dan waktu yang tidak terlalu lama.
- d) Perlu menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan keadilan iklim berusaha.

### 2) Substansi Klaster Kemudahan Berusaha bidang Perpajakan :

- a) Meningkatkan Pendanaan Investasi

Pokok-pokok Perubahan :

- Penurunan tarif PPh Badan secara bertahap 22% ( 2020 dan 2021), kemudian pada akhirnya 20% (2022 dan seterusnya )
- Penurunan tarif PPh Badan Wajib Pajak Go Public (tarif Umum - 3%)
- Penghapusan PPh atas Dividen dari dalam Negeri
- Penghasilan tertentu (termasuk Dividen) dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia.
- Ruang untuk penyesuaian tarif PPh Pasal 26 atas bunga.
- Penyertaan modal dalam bentuk aset (inbreng) tidak terutang PPN.
- Non-Objek PPh atas:
  - Bagian Laba/SHU koperasi
  - Dana Haji yang dikelola BPKH

## b) Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak

Pokok-pokok Perubahan:

- Relaksasi Hak Pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak (PKP).
- Pengaturan Ulang :
  - Sanksi Administratif Pajak.
  - Imbalan Bunga.

## c) Meningkatkan Kepastian Hukum

Pokok-pokok Perubahan:

- Penyerahan batu bara termasuk penyerahan BKP
- Konsinyasi bukan termasuk penyerahan BKP
- Non-objek PPh atas sisa lebih dana Badan Sosial dan Badan Keagamaan (Sebagaimana Lembaga Pendidikan )
- Pidana Pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak;
- Penerbitan STP daluwarsa 5 tahun.
- STP dapat diterbitkan untuk menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan.
- Penentuan subjek Pajak Orang Pribadi:
  - WNI maupun WNA tinggal >183 hari di Indonesia menjadi subjek pajak dalam negeri
  - Pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan subjek pajak Dalam Negeri.
  - WNI berada di Indonesia < 183 hari dapat menjadi Subjek Pajak Luar Negeri dengan syarat tertentu.;

## d) Menciptakan Keadilan Iklim Berusaha di dalam Negeri.

Pokok-pokok Perubahan:

- Pemajakan Transaksi Elektronik:
  - Penunjukan platform memungut PPN
  - Pengenaan pajak kepada subjek pajak Luar Negeri atas transaksi elektronik di Indonesia.
- Pencantuman NIK pembeli yang tidak memiliki NPWP dalam faktur pajak.

Dengan merubah beberapa pasal dalam UU KUP, UU PPh, dan UU PPnBm.

3) Ringkasan Pengaturan

## a) Pengaturan Ulang :

- Sanksi Administratif Pajak (Bunga dan Denda)
- Imbalan Bunga

b) Penerbitan **SKPKB** PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP dan telah diberikan pengambilan PM atau telah mengkreditkan PM.

- c) Penerapan Satu Jenis Sanksi Administrasi.
- d) 5 tahun tidak diterbitkan SKP, SPT menjadi pasti **kecuali WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.**
- e) Pidana pajak yang telah diputus **tidak diterbitkan ketetapan pajak.**
- f) Penerbitan STP **daluwarsa 5 tahun.**
- g) STP diterbitkan untuk **menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan.**

Pokok perubahan dalam pasal 8, 9, 11, 13, 13A, 14, 15, 17B, 19, 27A, 27B, 38, dan 44B UU KUP.

Perubahan Aturan :

- a) Sanksi administrasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan WP.
- b) Pengaturan Ulang :
  - Sanksi administratif pajak.
  - Imbalan Bunga
- c) Penerbitan **SKPKB** PKP tidak melakukan penyerahan BKP/JKP, dan/atau ekspor BKP/JKP dan telah diberikan pengambilan PM atau telah mengkreditkan PM.
- d) Penerapan Satu Jenis Sanksi administrasi
- e) 5 tahun tidak diterbitkan SKP, SPT menjadi pasti **kecuali WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.**
- f) Pidana pajak yang telah diputus **tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak.**
- g) Penerbitan STP **daluwarsa 5 tahun.**
- h) STP dapat diterbitkan untuk **menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan.**





## **Pelatihan Perpajakan Brevet A / B**

**“Undang – Undang HARMONISASI  
PERATURAN PERPAJAKAN  
(HPP)”**

## A. Asas Tujuan Dan Ruang Lingkup

### 1. Asas UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Adapun Asas dalam Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai berikut:

- a) Keadilan
- b) Kesederhanaan
- c) Efisiensi
- d) Kepastian Hukum
- e) Kemanfaatan
- f) Kepentingan Nasional

### 2. Tujuan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Adapun Tujuan dalam Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian
- b) Mengoptimalkan penerimaan negara
- c) Mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum
- d) Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak.
- e) Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

### 3. Ruang Lingkup dan Pemberlakuan

Adapun ruang lingkup dan pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai berikut:

- a) Perubahan UU PPh → berlaku tahun pajak 2022
- b) Perubahan UU PPN → berlaku mulai 1 April 2022
- c) Perubahan UU KUP → berlaku mulai tanggal diundangkan
- d) Program Pengungkapan Sukarela → berlaku 1 Januari s.d. 30 Juni 2022
- e) Pajak Karbon → mulai berlaku 1 April 2022
- f) Perubahan UU Cukai → berlaku mulai tanggal diundangkan.

## B. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

### 1. Penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi

Untuk Mengintegrasikan Basis Data Kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dan mempersingkat WP Orang Pribadi melaksanakan pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan.

### 2. Besaran Sanksi

Pada Undang-Undang Harmonisasi peraturan perpajakan (HPP) terdapat juga besaran sanksi saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum.

- a) **Sanksi Pemeriksaan** dari WP tidak menyampaikan SPT/membuat pembukuan

| Uraian                            | KUP lama | UU HPP                                                                                |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PPh kurang dibayar                | 50%      | Sanksi bunga per bulan → suku bunga acuan + <i>uplift factor</i> 20% (maks. 24 bulan) |
| PPh kurang dipotong               | 100%     | Sanksi bunga per bulan → suku bunga acuan + <i>uplift factor</i> 20% (maks. 24 bulan) |
| PPh dipotong tetapi tidak disetor | 100%     | 75%                                                                                   |
| PPN & PPnBM kurang dibayar        | 100%     | 75%                                                                                   |

- b) **Sanksi setelah Upaya Hukum** namun keputusan keberatan/pengadilan menguatkan ketetapan DJP.

| Uraian             | KUP lama | UU HPP |
|--------------------|----------|--------|
| Keberatan          | 50%      | 30%    |
| Banding            | 100%     | 60%    |
| Peninjauan Kembali | -        | 60%    |

### 3. Pajak Internasional

Adapun dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengenai pajak internasional sebagai berikut:

#### a. Asistensi Penagihan Pajak Global



#### b. Mutual Agreement Procedure (MAP)

Prosedur persetujuan bersama (MAP) tetap dilanjutkan meskipun sudah ada putusan banding baik untuk materi sengketa yang sama ataupun berbeda. Dalam hal sengketa yang sama, putusan banding akan menjadi posisi runding Direktorat Jenderal Pajak.



c. *Konsensus Pemajakan Global*

Pemerintah berwenang untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral dalam rangka:

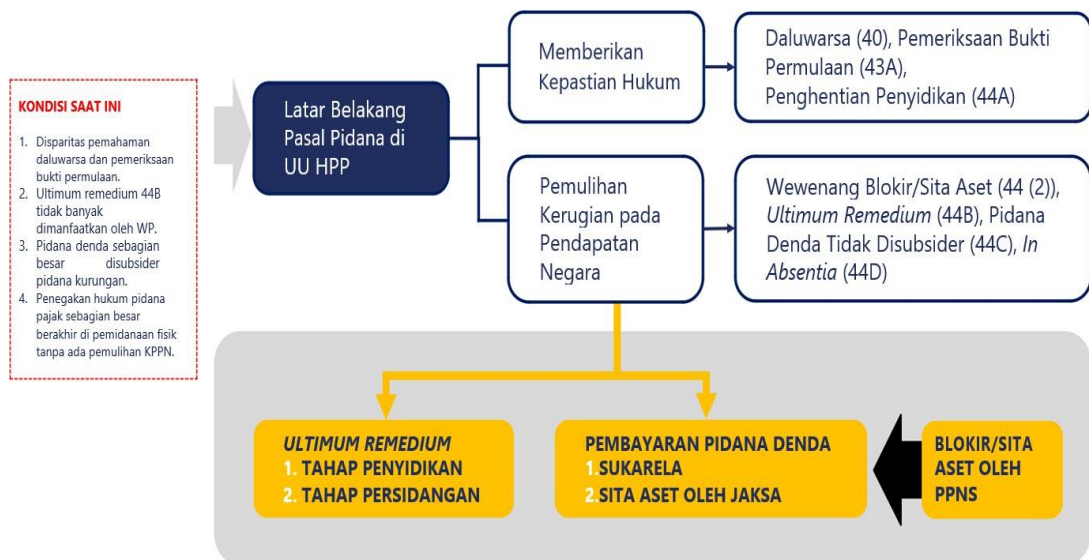
- a) penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
- b) pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba;
- c) pertukaran informasi perpajakan;
- d) bantuan penagihan pajak; dan
- e) kerjasama perpajakan lainnya.

#### 4. Kuasa Wajib Pajak

Kuasa Wajib Pajak dapat dilakukan oleh siapapun, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah/semenda 2 (dua) derajat.

#### 5. Penegakan Hukum Pidana Pajak

Adapun penegakan hukum pidana pajak dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dapat dilihat di bawah ini :



## 6. Ikhtisar Pasal Pidana UU HPP

| No | UU Existing                                                                     | UU HPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keterangan                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Daluwarsa penuntutan (Pasal 40)                                                 | 1. Menyelaraskan daluwarsa penuntutan di Batang Tubuh dan Penjelasan.<br>2. Menegaskan di Penjelasan bahwa yang dimaksud penuntutan adalah penyampaian SPDP.                                                                                                                                                                                                                                               | Pasal 40<br>Mengubah Pasal 40 dan Penjelasan                                                                                |
| 2  | Pemeriksaan Bukti Permulaan (Pasal 43A)                                         | 1. Menegaskan di Batang Tubuh bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Penyidik Pajak.<br>2. Memperluas sumber Pem. Bukper di Penjelasan dari hanya kegiatan intelijen menjadi kegiatan intelijen dan/atau kegiatan lainnya.<br>3. Menegaskan di Penjelasan bahwa Pem. Bukper mempunyai tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan dalam KUHP.                                          | Pasal 43A<br>Menambah 1 ayat baru di Pasal 43A dan mengubah Penjelasan Pasal 43A ayat (1)                                   |
| 3  | Tidak ada wewenang sita/blokir aset (Pasal 44 ayat (2))                         | Menambah wewenang Penyidik Pajak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan aset sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.                                                                                                                                                                                                                                                            | Pasal 44 ayat (2)<br>Mengubah Pasal 44 ayat (2) dan Penjelasan                                                              |
| 4  | Penghentian Penyidikan (Pasal 44A)                                              | 1. Perubahan referensi penghentian penyidikan di Pasal 44 ayat (2).<br>2. Menambahkan kondisi baru yang dapat dilakukan penghentian penyidikan yaitu dalam hal WP melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan 8 ayat (3).                                                                                                                                                                              | Pasal 44A<br>Mengubah Pasal 44A dan penjelasan                                                                              |
| 5  | Upaya menghindari pemidanaan (ultimum remedium) hanya di Penyidikan (Pasal 44B) | 1. Sanksi Pasal 44B dibuat berlapis (1x, 3x, 4x) sesuai dengan ancaman pidana di Pasal 38 (alpa), Pasal 39 (sengaja) dan Pasal 39A (TBTS).<br>2. Wajib Pajak dapat melakukan upaya menghindari pemidanaan penjara sampai dengan tahap persidangan dengan melunasi pokok dan sanksi Pasal 44B.<br>3. Pembayaran pokok dan sanksi Pasal 44B (proporsi) dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda. | Pasal 44B<br>Mengubah Pasal 44B ayat (2) dan Penjelasan, menambah 3 ayat baru di Pasal 44B dan menghapus Pasal 44B ayat (3) |
| 6  | Belum diatur pidana denda tidak disubsider                                      | 1. Pidana denda tidak dapat disubsider dan wajib dibayar terpidana.<br>2. Jika pidana denda tidak dibayar, jaksa melakukan penyitaan aset.<br>3. Jika setelah dilakukan penyitaan aset, pidana denda masih belum lunas, dapat diganti pidana penjara tidak melebihi pidana yang diputus.                                                                                                                   | Pasal 44C<br>Pasal baru terdiri dari 3 ayat                                                                                 |
| 7  | Belum diatur in absentia                                                        | Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir, perkara tetap dapat dilanjutkan dan diputus di pengadilan.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pasal 44D<br>Pasal baru terdiri dari 2 ayat                                                                                 |

## C. Pajak Penghasilan

### 1. Pajak Atas Natura

Pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.

Natura tertentu **bukan merupakan penghasilan bagi penerima** :

- Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai
- Natura di daerah tertentu
- Natura karena keharusan pekerjaan, contoh ; alat keselamatan kerja atau seragam
- Natura yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes
- Natura yang jenis dan Batasan tertentu.

### 2. Tarif PPh Orang Pribadi

Perubahan tarif dan *bracket* pajak penghasilan orang pribadi, agar lebih mencerminkan keadilan.

| Lapisan Tarif | UU PPh              |       | UU HPP                 |       |
|---------------|---------------------|-------|------------------------|-------|
|               | Rentang Penghasilan | Tarif | Rentang Penghasilan    | Tarif |
| I             | 0 - Rp50 juta       | 5%    | 0 - Rp60 juta          | 5%    |
| II            | >Rp50 - 250 juta    | 15%   | >Rp60 - 250 juta       | 15%   |
| III           | >Rp250 - 500 juta   | 25%   | >Rp250 - 500 juta      | 25%   |
| IV            | >Rp500 juta         | 30%   | >Rp500 juta - 5 miliar | 30%   |
| V             |                     |       | >Rp5 miliar            | 35%   |

### 3. Tarif PPh Badan

Tarif PPh badan ditetapkan tetap menjadi 22%, yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

| UU PPh (Perppu 1/2020 jo. UU 2/2020) |       | UU HPP          |       |
|--------------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Tahun Pajak                          | Tarif | Tahun Pajak     | Tarif |
| Tahun 2020 dan 2021                  | 22%   |                 |       |
| Tahun 2022                           | 20%   | Tahun 2022 dst. | 22%   |

### 4. Batas Peredaran Bruto

Pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) bagi Orang Pribadi pengusaha dengan peredaran bruto sampai Rp. 500 Juta dalam setahun tidak dikenai PPh.

## D. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### 1. Pengecualian Objek PPN Dan Fasilitas PPN

- Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
- Barang kebutuhan pokok, jasa Kesehatan, jasa Pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya, diberikan fasilitas pembebasan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil sama sekali tidak akan terbebani kenaikan harga karena perubahan UU PPN.

## 2. Tarif PPN Serta Kemudahan Dan Kesederhanaan PPN

### a. Tarif Umum.

| UU PPN |                 | UU HPP |                                           |
|--------|-----------------|--------|-------------------------------------------|
| Tarif  | Berlaku         | Tarif  | Berlaku                                   |
| 10%    | s.d. Maret 2022 | 11%    | Mulai 1 April 2022                        |
|        |                 | 12%    | Paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025 |

### b. Tarif Khusus

Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sector usaha tertentu diterapkan tarif PPN 'Final' misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

## E. Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

- Pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui :
  - Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak; dan
  - Pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020.
- Program dilaksanakan selama 6 bulan ( 1 Januari 2022 s.d 30 Juni 2022)
- Terdiri dari 2 Kebijakan

| Keterangan             | Kebijakan I                                                                                                                                                                                                                                        | Kebijakan II                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subyek</b>          | WP OP dan Badan peserta TA                                                                                                                                                                                                                         | WP OP                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Basis Aset</b>      | Aset per 31 Desember 2015<br><b>yang belum diungkap saat TA</b>                                                                                                                                                                                    | Aset perolehan 2016-2020<br>yang belum dilaporkan dalam<br>SPT Tahunan 2020                                                                                                                                                                          |
| <b>Tarif PPh Final</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11% untuk deklarasi LN</li> <li>• 8% untuk aset LN repatriasi dan aset DN</li> <li>• 6% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, <b>yang diinvestasikan</b> dalam SBN/hilirisasi/renewable energy</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18% untuk deklarasi LN</li> <li>• 14% untuk aset LN repatriasi dan aset DN</li> <li>• 12% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, <b>yang diinvestasikan</b> dalam SBN/hilirisasi/renewable energy</li> </ul> |

## F. Pajak Karbon

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) terdapat pajak karbon yang akan dijelaskan di bawah ini:

- Pajak Karbon dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.
- Undang-Undang mengamanatkan pembuatan peta jalan pajak karbon dan peta jalan pasar karbon.
- Tarif pajak karbon ditetapkan Rp.30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO<sub>2</sub>e).
- Implementasi pertama kali 1 April 2022 untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara.

## G. Cukai

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) terdapat Cukai dijelaskan sebagai berikut:

- Penegasan dengan penambahan jenis Barang Kena Cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik
- Merubah prosedur penambahan pengurangan jenis Barang Kena Cukai
- Penegakan Hukum Pidana Cukai dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara.
- Wajib bayar diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar sanksi.

| Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara | UU Cukai                                              | UU HPP                                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Saat Penelitian                      | Belum diatur                                          | Membayar sanksi denda sebesar <b>3x nilai Cukai yang seharusnya dibayar</b> |
| Saat Penyidikan                      | Membayar pokok Cukai + sanksi 4x Cukai kurang dibayar | Membayar sanksi denda sebesar <b>4x nilai Cukai yang seharusnya dibayar</b> |



## **Pelatihan Perpajakan Brevet A / B**

**PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA**

**(PPS)**



## PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan /mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

### KONDISI I :

Masih terdapat peserta Pengampunan Pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat Pengampunan Pajak

### KONDISI II :

Masih terdapat WP OP yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016 s.d. 2020

## PENGATURAN SEBELUM UU HPP

**Peserta TA (OP atau Badan) yang belum melaporkan seluruh harta dalam Surat Pernyataan Harta (SPH), bila ditemukan oleh DJP akan dianggap penghasilan dan dikenai PPh Final 25% (Badan), 30% (OP), 12,5% (WP Tertentu) dari Harta Bersih Tambahan (PP-36/2017) ditambah sanksi 200%.**

**WP OP yang belum melaporkan penghasilan Tahun Pajak 2016-2020 sesuai ketentuan akan dikenai PPh sesuai tarif yang berlaku ditambah sanksi administrasi.**

PPS meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan

| KEBIJAKAN I                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Januari s.d. 30 Juni 2022 | KEBIJAKAN II                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak                                                                                                                            |                             | Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020                                                                                                                        |
| <b>Peserta</b><br>WP OP dan Badan peserta TA                                                                                                                                                                                                                      |                             | <b>Peserta</b><br>WP OP                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Basis Pengungkapan</b><br>Harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA                                                                                                                                                                |                             | <b>Basis Pengungkapan</b><br>Harta perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020                                                                                                                                                                 |
| <b>Tarif</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11% untuk harta deklarasi LN</li> <li>• 8% untuk harta LN repatriasi dan harta DN</li> <li>• 6% untuk harta LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy</li> </ul> |                             | <b>Tarif</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18% untuk harta deklarasi LN</li> <li>• 14% untuk harta LN repatriasi dan harta DN</li> <li>• 12% untuk harta LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy</li> </ul> |

## A. Manfaat Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

### KEBIJAKAN I

Tidak dikenai sanksi Ps.18(3) UU TA

#### Perlindungan data

Data/Informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP

### KEBIJAKAN II

Tidak diterbitkan **ketetapan** untuk kewajiban **2016-2020**, kecuali ditemukan harta kurang diungkap (PPh OP, PPh Pot/Put, dan PPN, kecuali pajak yang telah dipotong/dipungut tetapi tidak disetorkan)

#### Perlindungan data

Data/Informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP

### Konsekuensi – Kurang Ungkap Harta Pada Kebijakan I

Bagi peserta TA (OP atau Badan) yang sampai dengan PPS berakhir (30 Juni 2021) masih terdapat harta belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) pada saat mengikuti TA 2016.

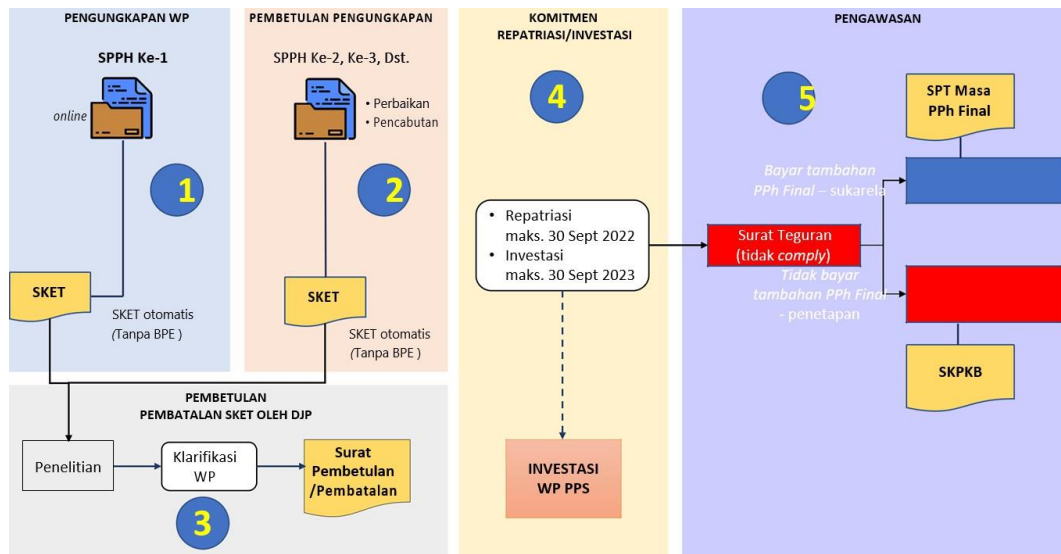


### Konsekuensi - Kurang Ungkap Harta Pada Kebijakan II

Bagi orang pribadi peserta PPS Kebijakan II yang Masih Terdapat Harta 2016-2020 Yang Tidak Diungkap Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH).

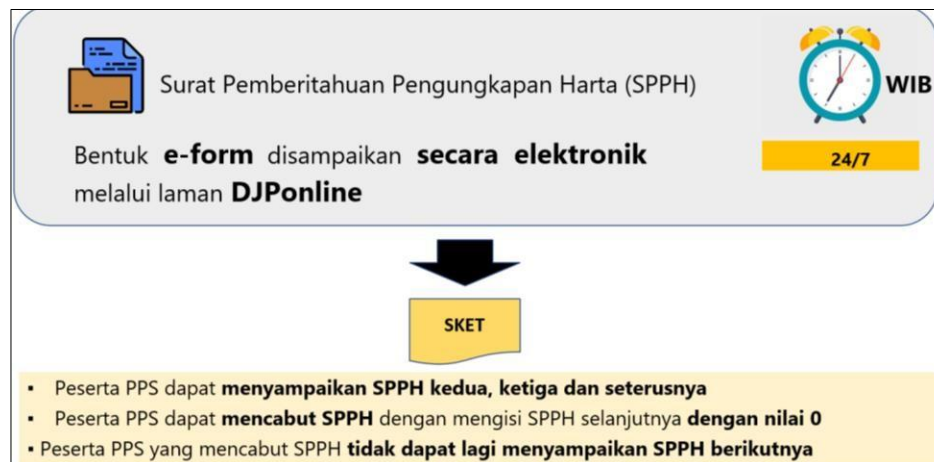


## B. Gambaran Umum Pengungkapan Harta (PPS)

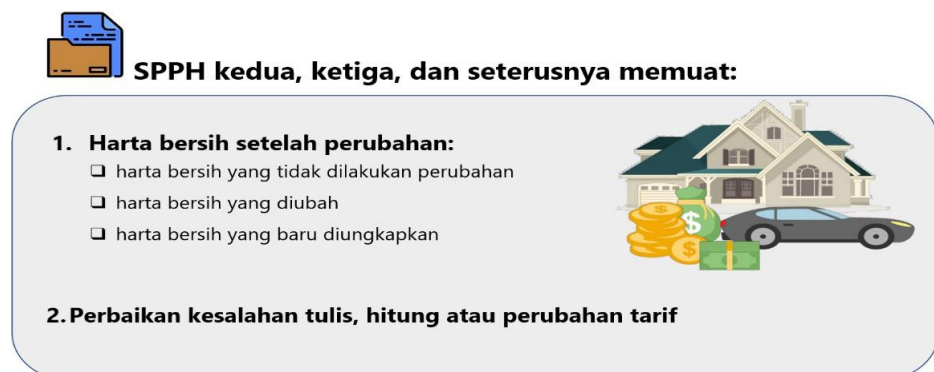


## C. Cara Pengungkapan (PPS)

### 1. Cara Pengungkapan – UMUM



### 2. Cara Pengungkapan – Pembetulan SPPH





**Pencabutan SPPH = SPPH dengan nilai NOL**

**KONSEKUENSI PENCABUTAN SPPH:**



- SKET sebelum pencabutan SPPH batal demi hukum
- SKET pada saat mencabut SPPH merupakan bukti pencabutan SPPH
- WP dianggap tidak ikut PPS
- WP tidak menerima manfaat dari program PPS (kebijakan I dan II)
- WP tidak dapat menyampaikan kembali SPPH
- Putusan banding, gugatan dan/atau PK atas WP kembali dapat ditindaklanjuti



**Kelengkapan SPPH :**

- SPPH induk
- Daftar rincian harta bersih
- Daftar utang
- Pernyataan repatriasi dan/atau investasi

**TAMBAHAN KELENGKAPAN UNTUK PESERTA KEBIJAKAN II**

- Pernyataan mencabut permohonan (restitusi atau upaya hukum)
- Unggah surat permohonan pencabutan banding, gugat, dan/atau PK
- Pernyataan tidak meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak



## D. Cara Hitung (PPS)

### 1. Kebijakan I – Cara Hitung

#### Pajak Penghasilan Final

**TARIF X NILAI HARTA BERSIH**

**HARTA BERSIH:**

**= HARTA – UTANG SESUAI UU TA**



**CATATAN :**

Dalam hal harta/utang dalam bentuk valas maka menggunakan kurs KMK pada tanggal akhir tahun pajak terakhir

### Pedoman Nilai Harta Kebijakan I

- nilai nominal untuk kas atau setara kas
- NJOP untuk tanah dan/atau bangunan dan NJKB untuk kendaraan bermotor
- nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk untuk emas dan perak
- nilai yang dipublikasikan oleh PT BEI untuk saham dan waran yang diperjualbelikan di PT BEI
- nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk:
  - SBN
  - efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan perusahaan

**sesuai keadaan  
pada akhir  
Tahun Pajak  
Terakhir**



Bila **tidak ada nilai pedoman** maka menggunakan **hasil penilaian kantor jasa penilai publik (KJPP)**

### Syarat dan Ketentuan (PPS)

- ☐ tidak sedang **diperiksa** atau **dibukper** untuk Tahun Pajak **2016, 2017, 2018, 2019, 2020**
- ☐ tidak sedang dilakukan **penyidikan**, dalam **proses peradilan** atau sedang **menjalani tindak pidana di bidang perpajakan**



- PPh
- PPh Pot/Put
- PPN

#### Syarat umum:

- Ber-NPWP
- Membayar PPh Final
- Menyampaikan SPT Tahunan PPh OP 2020
- Mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum Tahun Pajak 2016 – 2020 (PPh, PPh Pot/Put, PPN)

#### Lain-lain:

- Pembetulan SPT Peserta PPS setelah UU HPP diundangkan dianggap tidak disampaikan
- WP OP yang belum lapor SPT PPh 2020 harus lapor SPT 2020 dengan mencantumkan harta SPT sebelum 2020 + harta dari penghasilan 2020



**Harta lainnya diungkapkan dalam PPS**

## 2. Kebijakan II – Cara Hitung

### Pajak Penghasilan Final

## TARIF X NILAI HARTA BERSIH

**HARTA BERSIH:**

**= HARTA – POKOK UTANG**



#### CATATAN :

Dalam hal harta/utang dalam bentuk valas maka menggunakan kurs KMK pada tanggal akhir tahun pajak 2020



**PEDOMAN NILAI HARTA KEBIJAKAN II**

**nilai nominal**, untuk kas atau setara kas

atau

**harga perolehan**, untuk selain kas atau setara kas



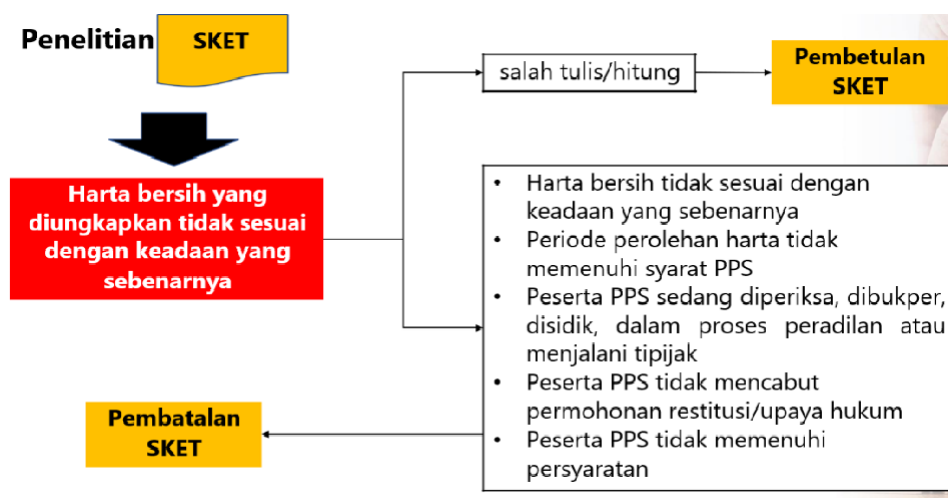
Bila tidak diketahui, menggunakan **nilai wajar per 31 Desember 2020** dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan **penilaian Wajib Pajak**

**E. Cara Pembayaran**

**KODE AKUN PAJAK : PPh Final 411128**

| KETERANGAN                                                                        | KEBIJAKAN I | KEBIJAKAN II |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| SPPH                                                                              | 427         | 428          |
| SKPKB Kebijakan II (Kurang ungkap harta dikenai PPh final 30% + sanksi bunga KUP) | -           | 319          |
| SPT Gagal Repatriasi/Investasi                                                    | 107         | 108          |
| SKPKB Gagal Repatriasi/Investasi                                                  | 317         | 318          |

**Pembayaran tidak dapat dilakukan dengan Pemindahbukuan !**

**Pembetulan/Pembatalan SKET**



## F. Hak dan Kewajiban Setelah Pengungkapan Harta

- Peserta PPS Kebijakan II tidak dapat lagi mengajukan **permohonan restitusi atau upaya hukum**
- Peserta PPS yang **wanprestasi** mencabut upaya hukum maka **SKET dibatalkan**

### LAPORAN SPT PASCA PPS :



### Sengketa

**1 Sengketa terkait PPS** dapat diselesaikan melalui pengajuan **gugatan** kepada **pengadilan pajak**

**2 Upaya hukum terhadap sengketa:**

- **SKPKB Kurang Ungkap Kebijakan II**
- **SKPKB Gagal Repatriasi/Investasi**



**dilakukan sesuai ketentuan UU KUP**





## **Pelatihan Perpajakan Brevet A / B**

PPh Orang Pribadi

## A. PPh Orang Pribadi

PPh Orang Pribadi adalah pengenaan pajak terhadap subjek pajak milik orang pribadi atas penghasilan atau pendapatan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

### 1. Subjek dan Objek pajak PPh Orang Pribadi

#### 1) Subjek Pajak PPh Orang Pribadi

##### a) Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah WNI/WNA yang bekerja dan memperoleh penghasilan serta berdomisili (berkediaman tetap) di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam satu tahun pajak ada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.

Namun, tidak semua WNI/WNA dalam pengertian di atas dikategorikan sebagai wajib pajak penghasilan. Sebab, seseorang yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) senilai Rp 54 juta/tahun tidak wajib membayar pajak penghasilan.

##### b) Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri adalah mereka yang tidak berdomisili di Indonesia dan tinggal kurang dari 183 hari di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan.

Orang tersebut dapat berada di luar negeri atau menjalankan usahanya di Indonesia dengan pergi-pulang. Namun, selama mendapatkan penghasilan dari usahanya tersebut, dia dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan.

Namun, bila orang tersebut setelah 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan menambah masa tinggalnya, dia bisa mengurus penggantian status subjek pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dan berhak memperoleh keuntungan seperti hak membayar pajak secara angsuran selama satu tahun pajak.

#### Bukan Subjek Pajak PPh Orang Pribadi :

Yang dimaksud bukan subjek pajak adalah: (Pasal 3 UU Nomor 36 Tahun 2008)

- a) kantor perwakilan negara asing;
- b) pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

- c) organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d) pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## 2) Objek Pajak PPh Orang Pribadi

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Pribadi, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,

Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008, berikut jenis-jenis objek PPh Orang Pribadi:

### a) Penghasilan dari Pekerjaan

Penghasilan yang merupakan objek PPh Orang Pribadi dari pekerjaan ini meliputi:

- **Penggantian atau imbalan** berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang
- **Hadiah** dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- **Penghasilan dari Usaha atau Pekerjaan Bebas**

Objek PPh Orang Pribadi yang merupakan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas adalah:

- **Laba usaha**
- **Iuran** yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan atau pekerjaan bebas.

### b) Penghasilan dari Modal (Investasi)

Penghasilan dari modal atau investasi yang merupakan objek pajak penghasilan orang pribadi / PPh Orang Pribadi diantaranya:

- **Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta**
- **Bunga** termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- **Dividen**, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk Dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian laba dari sisa hasil usaha koperasi
- **Royalti** atau imbalan atas penggunaan hak
- **Sewa** dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

## c) Penghasilan Lain-lain

Sedangkan penghasilan lain-lain yang masuk dalam kategori objek pajak penghasilan orang pribadi / PPh Orang Pribadi adalah:

- **Hadiah** dari undian
- **Penerimaan kembali pembayaran pajak** yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- Penerimaan atau **perolehan pembayaran berkala**
- **Keuntungan** karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- Keuntungan karena **selisih kurs** mata uang asing
- Tambahan kekayaan neto yang berasal dari **penghasilan yang belum dikenakan pajak**
- Penghasilan dari **usaha berbasis Syariah**
- **Imbalan bunga** sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai KUP
- **Surplus Bank Indonesia**

Objek Pajak PPh Final

Dalam pasal 4 ayat (2) ditentukan bahwa jenis-jenis penghasilan tertentu pajaknya ditetapkan secara final, diantaranya:

- Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan Surat Utang Negara (SUN), dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- Penghasilan berupa hadiah undian
- Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
- Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan
- Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)

Dikecualikan dari Objek Pajak PPh Orang Pribadi

Sesuai Pasal 4 ayat (3) UU PPh No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2021, objek pajak penghasilan orang pribadi yang dikecualikan dari PPh Orang Pribadi diantaranya:

- **Bantuan atau sumbangan**, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan PP
- **Harta hibahan** yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial

termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

- **Warisan.** Ini akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan orang pribadi.
- **Penggantian atau imbalan** sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
- **Pembayaran dari perusahaan asuransi** kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
- **Beasiswa** yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

#### Penggolongan Jenis PPh Orang Pribadi

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang ditentukan bahwa jenis-jenis penghasilan tertentu pajaknya ditetapkan secara final, maka semua jenis penghasilan di Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 macam yaitu:

- Penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dipotong PPh Final (Pasal 4 ayat (2))
- Penghasilan yang merupakan Objek Pajak PPh tidak bersifat Final (Pasal 4 ayat (1))
- Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3))

## **2. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Pada dasarnya terdapat tiga mekanisme perhitungan PPh OP yang dibedakan berdasarkan jumlah penghasilan dan penggunaan metode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan, yaitu:

### a) Mekanisme PPh OP secara Umum

Mekanisme umum ini berlaku bagi WP OP yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan.

Pembukuan disini adalah proses pencatatan keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

### b) Mekanisme PPh Final PP 23/2018 yang telah diubah dengan PP 55/2022

Mekanisme perhitungan PPh OP ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun. WP OP ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam satu tahun pajak.



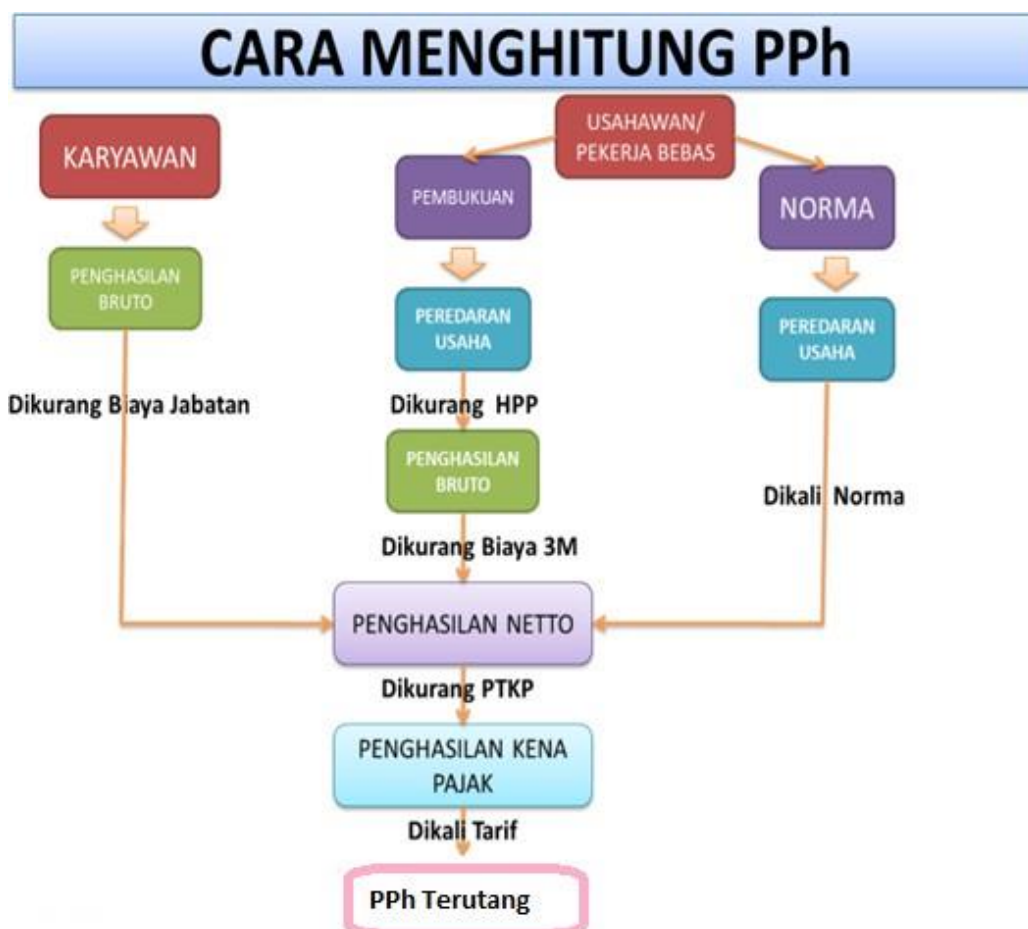
Perhitungan PPh OP ini tidak menyelenggarakan pembukuan, sehingga akan dikenakan PPh yakni tarif PPh Final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto jika penghasilan bruto telah lebih dari Rp 500 juta setahun.

c) Mekanisme PPh OP secara NPPN

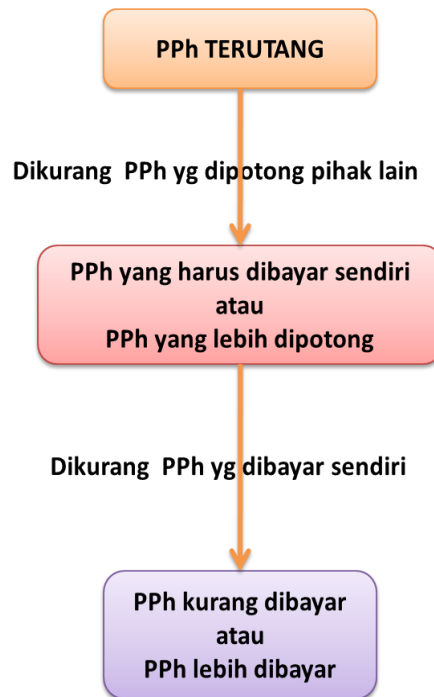
Penghitungan PPh OP dengan mekanisme NPPN ini bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Norma penghitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun.

Untuk menggunakan mekanisme NPPN ini, WP OP / objek pajak penghasilan orang pribadi harus mengajukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dengan demikian, penghitungan pajak penghasilan dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015. Kemudian PPh-nya dihitung berdasarkan tarif pada UU PPh Pasal 17.



## CARA MENGHITUNG PPh



### 3. Skema Pembagian Mekanisme Perhitungan PPh Orang Pribadi

Skema pembagian mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan bagi wajib Pajak Orang Pribadi yang berbeda, yang melakukan usaha atau pekerjaan, yakni:

1) Jika Peredaran Bruto > Rp4,8 Miliar

Apabila WP Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan dengan peredaran bruto lebih dari Rp4,8 miliar setahun, wajib melakukan pembukuan dan PPh dihitung berdasarkan Mekanisme Umum.

2) Jika Peredaran Bruto < Rp4,8 Miliar

Ketika WP Orang Pribadi / objek pajak penghasilan orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar setahun, dapat memilih metode perhitungan pajak penghasilan, yaitu:

a) Melakukan Pencatatan

PPh dihitung berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (Pasal 17 UU PPh No. 38 Tahun 2008), atau PPh dihitung berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018.

## b) Memilih Pembukuan

Jika memilih pembukuan, maka PPh dihitung berdasarkan Mekanisme Umum dan yang harus menggunakan Pembukuan adalah

- Wajib Pajak Badan;
- WP OP yang peredaran usahanya atau penerimaan brutonya Rp 4.800.000.000 atau lebih.

#### 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan besaran dari penghasilan yang tidak dikenakan, artinya seseorang tidak perlu membayar pajak apabila gaji bulanan tidak mencapai ketentuan PTKP. Meski sudah ditinggalkan bebannya, orang tersebut tetap wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, berikut tarif PTKP yang ditetapkan hingga saat ini adalah:

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi akan menjadi Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
  2. Untuk Wajib Pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
  4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maksimal 3 (tiga) orang setiap keluarga.
- Keluarga sedarah yang dimaksud dalam poin 4 (empat) adalah *orang tua kandung, saudara kandung dan anak*.
  - Sementara yang dimaksud keluarga *semenda* adalah *mertua, anak tiri, dan ipar*.

|                                                          | No. 122/PMK.010/2015 | No. 101/PMK.010/2016 |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Wajib Pajak Orang Pribadi                                | 36.000.000           | 54.000.000           |
| Tambahan Untuk WP Kawin                                  | 3.000.000            | 4.500.000            |
| Tambahan Untuk Tanggungan                                | 3.000.000            | 4.500.000            |
| Tambahan Apabila Penghasilan Istri Digabung Dengan Suami | 36.000.000           | 54.000.000           |

Perbandingan PTKP yang berlaku dari tahun 1984 hingga saat ini

| Mulai Berlakunya | 1 Januari 1984    | 1 Januari 1995    | 1 Januari 2001    | 1 Januari 2005    | 1 Januari 2006    | 1 Januari 2009    | 1 Januari 2013    | 1 Januari 2015    | 1 Januari 2016    |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Status WP        | PTKP setahun (Rp) | PTKP setahun (Rp) | PTKP setahun (Rp) | PTKP setahun (Rp) | PTKP setahun (Rp) | PTKP setahun (Rp) | PTKP setahun (Rp) | PTKP setahun (Rp) | PTKP setahun (Rp) |
| TK/0             | 960.000           | 1.728.000         | 2.880.000         | 12.000.000        | 13.200.000        | 15.840.000        | 24.300.000        | 36.000.000        | 54.000.000        |
| TK/1             | 1.440.000         | 2.592.000         | 4.320.000         | 13.200.000        | 14.400.000        | 17.160.000        | 26.325.000        | 39.000.000        | 58.500.000        |
| TK/2             | 1.920.000         | 3.456.000         | 5.760.000         | 14.400.000        | 15.600.000        | 18.480.000        | 28.350.000        | 42.000.000        | 63.000.000        |
| TK/3             | 2.400.000         | 4.320.000         | 7.200.000         | 15.600.000        | 16.800.000        | 19.800.000        | 30.375.000        | 45.000.000        | 67.500.000        |
| K/0              | 1.440.000         | 2.592.000         | 4.320.000         | 13.200.000        | 14.400.000        | 17.160.000        | 26.325.000        | 39.000.000        | 58.500.000        |
| K/1              | 1.920.000         | 3.456.000         | 5.760.000         | 14.400.000        | 15.600.000        | 18.480.000        | 28.350.000        | 42.000.000        | 63.000.000        |
| K/2              | 2.400.000         | 4.320.000         | 7.200.000         | 15.600.000        | 16.800.000        | 19.800.000        | 30.375.000        | 45.000.000        | 67.500.000        |
| K/3              | 2.880.000         | 5.184.000         | 8.640.000         | 16.800.000        | 18.000.000        | 21.120.000        | 32.400.000        | 48.000.000        | 72.000.000        |
| K/I/0            | 2.400.000         | 4.320.000         | 11.520.000        | 25.200.000        | 27.600.000        | 33.000.000        | 50.625.000        | 75.000.000        | 112.500.000       |
| K/I/1            | 2.880.000         | 5.184.000         | 12.960.000        | 26.400.000        | 28.800.000        | 34.320.000        | 52.650.000        | 78.000.000        | 117.000.000       |
| K/I/2            | 3.360.000         | 6.048.000         | 14.400.000        | 27.600.000        | 30.000.000        | 35.640.000        | 54.675.000        | 81.000.000        | 121.500.000       |
| K/I/3            | 3.840.000         | 6.912.000         | 15.840.000        | 28.800.000        | 31.200.000        | 36.960.000        | 56.700.000        | 84.000.000        | 126.000.000       |

## 5. Tarif PPh Orang Pribadi

| Tarif | UU HPP                  |       |
|-------|-------------------------|-------|
|       | Rentang Penghasilan     | Tarif |
| 5%    | 0 - Rp60 juta           | 5%    |
| 15%   | > Rp60 - 250 juta       | 15%   |
| 25%   | > Rp250 - 500 juta      | 25%   |
| 30%   | > Rp500 juta - 5 miliar | 30%   |
|       | > Rp5 miliar            | 35%   |

Contoh Perhitungan :

Tuan Felix dgn NPWP XX.XXX.X-XXX.XXX pada Januari tahun 2023 bekerja pada perusahaan Mandiri Tax Center dengan memperoleh gaji sebulan Rp5.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00. Felix menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Felix dari perusahaan Mandiri Tax Center hanya dari gaji. PPh Terutang Felix sebagai berikut :

|                                 |    |               |               |
|---------------------------------|----|---------------|---------------|
| Gaji                            |    | Rp            | 5.750.000,00  |
| Pengurangan:                    |    |               |               |
| 1. Biaya Jabatan                |    |               |               |
| 5% X Rp 5.750.000,00            | Rp | 287.500,00    |               |
| 2. Iuran Pensiun                | Rp | 200.000,00    |               |
|                                 |    | Rp            | 487.500,00    |
| Penghasilan neto sebulan        |    | Rp            | 5.262.500,00  |
| Penghasilan neto setahun adalah |    |               |               |
| 12 X Rp 5.262.500,00            |    | Rp            | 63.150.000,00 |
| PTKP setahun                    |    |               |               |
| - untuk Wajib Pajak sendiri     | Rp | 54.000.000,00 |               |
| - tambahan karena menikah       | Rp | 4.500.000,00  |               |
|                                 |    | Rp            | 58.500.000,00 |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun  |    | Rp            | 4.650.000,00  |
| PPh Pasal 21 Terutang           |    |               |               |
| 5% X Rp 4.650.000,00            | Rp | 232.500,00    |               |
| PPh Pasal 21 bulan Januari      |    |               |               |
| Rp 232.500,00 : 12              | Rp | 19.375,00     |               |

**Penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah apabila:**

- suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
- dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
- dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

**Penggabungan Penghasilan**

Sistem pengenaan pajak berdasarkan UU PPh menempatkan keluarga **sebagai satu kesatuan ekonomis**, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenakan pajak, dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.

**Penggabung penghasilan tersebut tidak berlaku apabila**

- Penghasilan istri semata-mata diterima atau diperoleh dari 1(satu) pemberi kerja telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU-PPh, dan
- pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya

**Contoh 1 :**

- Penghasilan Neto WP (suami, Bapak Joko Susilo, tanpa anak) dari pekerjaan : Rp 100.000.000
- Penghasilan istri sbg. Karyawan hanya dari 1 perusahaan dan pekerjaan tsb. tidak ada hubungan usaha suami: Rp 70.000.000

Hitung PPh terutang!

|                                                                     |            |             |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Penghasilan Netto</b>                                            |            |             |
| Suami (AKBP Joko Susilo S.H )                                       |            | 100,000,000 |
| -Istri<br>(Penghasilan Istri tidak digabung, karena bersifat final) |            | -           |
| Total Penghasilan                                                   |            | 100,000,000 |
| PTKP (K/0)                                                          |            |             |
| - Suami                                                             | 54,000,000 |             |
| - Status kawin                                                      | 4,500,000  |             |
|                                                                     |            |             |
| Penghasilan Kena Pajak                                              |            | 58,500,000  |
|                                                                     |            | 41,500,000  |
| PPh Terutang                                                        |            |             |
| 5% x Rp 41.500.000 =                                                | 2,075,000  |             |

**Contoh 2 :**

- Penghasilan Neto WP (suami, tanpa anak) dari pekerjaan : Rp 100.000.000
- Penghasilan istri sbg. Karyawan Rp 70.000.000 dan dari usaha salon Rp 150.000.000

Hitung PPh terutang!

|                                                |                         |                            |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Penghasilan Netto</b>                       |                         |                            |
| Suami (Dr Joko M.Ked)                          |                         | 100.000.000                |
| Istri (Rp 70.000.000 + 150.000.000)            |                         | 220.000.000                |
| Total Penghasilan                              |                         | 320.000.000                |
| PTKP (K/I/O)                                   |                         |                            |
| - Suami                                        | 54.000.000              |                            |
| - Status kawin                                 | 4.500.000               |                            |
| Istri Bekerja                                  | 54.000.000              |                            |
| Penghasilan Kena Pajak                         |                         | 112.500.000<br>207.500.000 |
| PPh Terutang                                   |                         |                            |
| 5% x Rp 41.500.000 =<br>15% x Rp 157.500.000 = | 2.075.000<br>23.625.000 | 26.125.000                 |

**Contoh 3 :**

- Penghasilan Neto WP (suami, tanpa anak) dari pekerjaan : Rp 100.000.000
- Penghasilan istri sbg. Karyawan Rp 70.000.000 dan dari usaha salon Rp 150.000.000

Hitung PPh terutang untuk masing2, jika :

- suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
- suami-istri mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah sebagai berikut



|                                                                     |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| a. Jika suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim |                   |                   |
| Penghasilan Netto Suami                                             |                   | 100,000,000       |
| PTKP (TK/0)                                                         |                   |                   |
| - Diri sendiri                                                      | 54,000,000        |                   |
|                                                                     |                   | <u>54,000,000</u> |
| Penghasilan Kena Pajak                                              |                   | 46,000,000        |
| PPh Terutang                                                        |                   |                   |
| - 5% x Rp 46.000.000 =                                              | 2,300,000         |                   |
| PPh Terutang Suami                                                  |                   | 2,300,000         |
| Penghasilan Netto Istri (70.000.000+150.000.000)                    |                   | 220,000,000       |
| PTKP (TK/0)                                                         |                   |                   |
| - Diri sendiri                                                      | 54,000,000        |                   |
|                                                                     |                   | <u>54,000,000</u> |
| Penghasilan Kena Pajak                                              |                   | 166,000,000       |
| PPh Terutang                                                        |                   |                   |
| - 5% x Rp 50.000.000 =                                              | 2,500,000         |                   |
| - 15% x Rp 116,000,000 =                                            | <u>17,400,000</u> |                   |
| PPh Terutang Istri                                                  |                   | 19,900,000        |

|                                                                                                                                                                                                |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| b. Jika suami-isteri mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah sebagai berikut |                    |                    |
| Penghasilan Netto :                                                                                                                                                                            |                    |                    |
| - Suami                                                                                                                                                                                        | 100,000,000        |                    |
| - Istri                                                                                                                                                                                        | <u>220,000,000</u> |                    |
| Total Penghasilan Netto                                                                                                                                                                        |                    | 320,000,000        |
| PTKP (K/I/0)                                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| - Diri sendiri                                                                                                                                                                                 | 54,000,000         |                    |
| - Status kawin                                                                                                                                                                                 | 4,500,000          |                    |
| - Istri                                                                                                                                                                                        | 54,000,000         |                    |
|                                                                                                                                                                                                |                    | <u>112,500,000</u> |
| Penghasilan Kena Pajak                                                                                                                                                                         |                    | 207,500,000        |
| PPh Terutang                                                                                                                                                                                   |                    |                    |
| - 5% x Rp 50.000.000 =                                                                                                                                                                         | 2,500,000          |                    |
| - 15% x Rp 157,500.000 =                                                                                                                                                                       | <u>23,625,000</u>  |                    |
|                                                                                                                                                                                                |                    | 26,125,000         |
| PPh Terutang Suami :                                                                                                                                                                           |                    |                    |
| $(100.000.000/320.000.000) \times 26,125,000 =$                                                                                                                                                | 8,164,062          |                    |
| PPh Terutang Istri :                                                                                                                                                                           |                    |                    |
| $(220.000.000/320.000.000) \times 26,125,000 =$                                                                                                                                                | <u>17,960,938</u>  |                    |
| Jumlah PPh Terutang                                                                                                                                                                            |                    | 26,125,000         |



## **Pelatihan Perpajakan Brevet A / B**

**PPh BADAN**

## A. PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN

**Pajak Penghasilan Badan** merupakan Pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

### Dasar Hukum dan Peraturan Tentang Pajak Penghasilan Badan

Ada beberapa peraturan yang berlaku mengenai Pajak Penghasilan Badan, antara lain:

1. UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.t.d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

## B. Subjek dan Objek Pajak Badan

### a. Subjek Pajak Badan dan Non Subjek Pajak Badan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam pembahasan segmen Badan Usaha ini, yang menjadi subjek pajak adalah **badan** dan **bentuk usaha tetap**.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang termasuk dalam pengertian Badan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Perseroan Lainnya
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
6. Firma
7. Kongsi
8. Koperasi
9. Dana Pensiun
10. Persekutuan
11. Perkumpulan
12. Yayasan
13. Organisasi Masyarakat
14. Organisasi Sosial Politik
15. Organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun.
16. Lembaga dan bentuk badan lainnya.
17. Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
18. Bentuk usaha tetap.

**Bentuk usaha tetap** merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

**Subjek pajak dalam negeri** adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

**Subjek pajak luar negeri** adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

**Bentuk usaha tetap** (dalam pembahasan Badan Usaha) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan; kantor perwakilan;
- c. gedung kantor;
- d. pabrik;
- e. bengkel;
- f. gudang;
- g. ruang untuk promosi dan penjualan;
- h. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- i. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- j. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- k. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- l. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- m. badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- n. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- o. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

**Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak adalah:**

- kantor perwakilan negara asing;
- pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
- Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
- tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

**a. Objek PPh Badan**

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- laba usaha;
- keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - ✓ keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - ✓ keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - ✓ keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - ✓ keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- ✓ keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

- penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- premi asuransi;
- iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- surplus Bank Indonesia.

**Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat Final :**

- penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- penghasilan berupa hadiah undian;
- penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

**Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:**

1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang



- ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  3. warisan;
  4. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
  5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit);
  6. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
  7. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
  8. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
  9. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
  10. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  11. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
  12. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  13. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu

- paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
14. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **Jenis Pajak Yang Menjadi Kewajiban Subjek Pajak Badan.**

Secara umum, ada dua jenis pajak yang harus dibayar dan dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan, yakni Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Kedua pajak Badan tersebut terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Berikut penjelasannya:

#### **1. Pajak Penghasilan (PPh)**

##### ***a. Pajak Penghasilan Pasal 21***

PPh Pasal 21 mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atau karyawan Anda, dan harus dibayarkan setiap bulannya. Perusahaan melakukan pemotongan langsung atas penghasilan para karyawan untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi. Saat ini, pengelolaan untuk pajak karyawan termasuk hitung dan setor maupun lapor dapat dilakukan melalui fitur PPh Pasal 21.

##### ***b. Pajak Penghasilan Pasal 22***

PPh Pasal 22 mengatur atas pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun re-impor.

##### ***c. Pajak Penghasilan Pasal 23***

PPh Pasal 23 mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa.

##### ***d. Pajak Penghasilan Pasal 25***

PPh Pasal 25 mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan boleh dikreditkan.

##### ***e. Pajak Penghasilan Pasal 26***

PPh Pasal 26 mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

##### ***f. Pajak Penghasilan Pasal 29***

PPh Pasal 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, serta telah disetorkan. Maka nilai lebih pajak terutang tersebut harus dibayarkan sebelum SPT PPh Badan dilaporkan.

### **g. Pajak Penghasilan Pasal 15**

PPH Pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, termasuk Wajib Pajak Badan yang bergerak pada sektor pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas dan geothermal, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serah guna.

### **h. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)**

PPH Pasal 4 ayat (2) berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan.

## **2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **a. Pajak Pertambahan Nilai**

PPN merupakan pajak yang dibebankan untuk transaksi atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Nilai PPN biasanya ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut.

### **b. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)**

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok. Barang tersebut biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu yang pada umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan tinggi.

## **C. Biaya-Biaya**

### **1) Biaya Deductible**

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan; biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; bunga, sewa, dan royalti; biaya perjalanan; biaya pengolahan limbah; premi asuransi; biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; biaya administrasi; dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;

iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

kerugian selisih kurs mata uang asing;

- biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa hutangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Syarat telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa hutangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan Biaya tersebut diatas didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

#### **b. Non Deductible**

biaya yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan bruto yaitu:

- pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- pembentukan atau pemupukan dana cadangan, dengan syarat tertentu;
- premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

- harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan;
- Pajak Penghasilan;
- biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.

Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya:

- pemakaian penghasilan, atau
- jumlahnya melebihi kewajiban.

### **Pembagian Laba**

Pembagian laba, apapun bentuk dan namanya, merupakan pemakaian penghasilan.

Dan penghasilan ini akan dikenai pajak penghasilan.

#### **Termasuk bentuk pembagian laba, yaitu:**

- pembayaran dividen kepada pemilik modal,
- pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya, dan
- pembayaran dividen oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis.

Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh menyebutkan macam-macam dividen. Ada 12 macam dividen, yaitu:

- pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
- pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
- pembagian laba dalam bentuk saham;
- pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
- jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
- pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
- pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;

- bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
- bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
- pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
- pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

### **Biaya Untuk Kepentingan Pribadi Pemegang Saham, Sekutu, atau Anggota**

Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti:

- perbaikan rumah pribadi,
- biaya perjalanan pribadi dan keluarga,
- biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.

Pada dasarnya, semua pengeluaran untuk kepentingan pribadi tidak dapat dibiayakan. Kenapa? Seharusnya, kepentingan pribadi itu dibiayai oleh dividen. Jadi, penghasilan yang dinikmati oleh pribadi dan keluarga harus setelah dikenai pajak penghasilan.

Contoh lain pengeluaran pribadi yang tidak boleh dibiayakan menurut pajak yaitu:

- pembayaran kartu kredit keluarga oleh perusahaan,
- pembayaran bunga pinjaman yang pinjamannya untuk kepentingan pribadi,
- pembayaran PKB dan penyusutan kendaraan atas nama perusahaan atau atas nama pribadi tetapi digunakan oleh keluarga,
- pembayaran biaya-biaya rumah tangga pemegang saham seperti: bayar listrik, telepon, pembantu rumah tangga, supir pribadi keluarga.

### **Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan**

Dana cadangan bukan biaya, kecuali karena kelaziman usaha bidang keuangan. Karena kelazimannya di bidang keuangan, maka perusahaan non-keuangan tidak boleh membuat cadangan.

Tetapi sejak Undang-undang nomor 36 tahun 2018, beberapa “jenis usaha” diperbolehkan untuk membuat dana cadangan. Alasan perluasan:

- Memberikan perlakuan yang sama bagi badan usaha yang menyalurkan kredit.
- Mengakomodir pembentukan sistem jaminan sosial nasional dan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan.
- Mengakomodir kewajiban pencadangan yang harus dialokasikan oleh Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan, kehutanan, dan pengolahan limbah industri.

Dana Cadangan Piutang Tak Tertagih yang diperbolehkan menurut Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang PPh:

- cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
- cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;



- cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
- cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
- cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang PPh, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.03/2009 yang direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 219/PMK.011/2012.

**Peraturan Menteri Keuangan mengatur lebih rinci persyaratan dana cadangan, yaitu:**

Besarnya cadangan piutang tak tertagih untuk bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ditetapkan sebagai berikut :

- 1% (satu persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara;
- 5% (lima persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;
- 15% (lima belas persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
- 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
- 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Jumlah piutang yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

Besarnya cadangan piutang tak tertagih untuk bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ditetapkan sebagai berikut :

- 1% (satu persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip syariah;
- 5 % (lima persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;
- 15% (lima belas persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
- 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
- 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Jumlah piutang yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Besarnya cadangan piutang tak tertagih untuk bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ditetapkan sebagai berikut :

- 0,5% (setengah persen) dari piutang dengan kualitas lancar tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia;



- 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
- 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
- 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Besarnya cadangan piutang tak tertagih untuk bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ditetapkan sebagai berikut:

- 0,5% (setengah persen) dari piutang dengan kualitas lancar tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia;
- 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
- 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
- 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Besarnya cadangan piutang tak tertagih koperasi simpan pinjam ditetapkan sebagai berikut :

- 0,5% (setengah persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
- 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
- 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Besarnya cadangan piutang tak tertagih PT Permodalan Nasional Madani (Persero) ditetapkan sebagai berikut:

- 2,5% (dua setengah persen) dari piutang yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;
- 5% (lima persen) dari piutang yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
- 50% (lima puluh persen) dari piutang yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
- 100% (seratus persen) dari piutang yang digolongkan macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Besarnya cadangan piutang tak tertagih Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ditetapkan sebagai berikut:

- 1% (satu persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- 5% (lima persen) dari piutang dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;;
- 15% (lima belas persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan;
- 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
- 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi

nilai agunan.

Besarnya cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan pembiayaan infrastruktur ditetapkan sebagai berikut:

- 1% (satu persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- 5% (lima persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;
- 15% (lima belas persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
- 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
- 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Besarnya cadangan piutang tak tertagih untuk PT Perusahaan Pengelola Aset ditetapkan sebagai berikut:

- 15% (lima belas persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
- 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
- 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas yang digolongkan macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Besarnya cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan sewa guna usaha dengan hak opsi ditetapkan paling tinggi sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. Kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.

Besarnya cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan pembiayaan konsumen ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. Kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.

Besarnya cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan anjak piutang ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang.

Besarnya cadangan premi tanggungan sendiri untuk perusahaan asuransi kerugian adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah premi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan. Cadangan premi tanggungan sendiri merupakan premi yang sudah diterima atau diperoleh akan tetapi belum merupakan penghasilan pada tahun pajak yang bersangkutan. Dan merupakan penghasilan pada tahun pajak berikutnya.

Besarnya cadangan klaim tanggungan sendiri untuk perusahaan asuransi kerugian adalah sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah klaim yang sudah disepakati tetapi belum dibayar dan klaim yang sudah dilaporkan dan sedang dalam proses, tetapi tidak termasuk klaim yang belum dilaporkan.

Jumlah klaim yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan asuransi kerugian dibebankan kepada perkiraan cadangan klaim tanggungan sendiri. Dalam hal jumlah cadangan klaim tanggungan sendiri seluruhnya atau sebagian tidak dipakai untuk menutup kerugian, jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan

sebagai penghasilan. Jika sebaliknya, jumlah klaim tanggungan sendiri dipakai untuk menutup kerugian namun tidak mencukupi, jumlah kekurangan cadangan tersebut boleh dibebankan sebagai biaya.

Besarnya cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan adalah 80% (delapan puluh persen) dari surplus yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan dari kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun yang diakumulasikan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Besarnya cadangan biaya reklamasi untuk perusahaan yang melakukan usaha pertambangan adalah yang sebenarnya dibebankan pada perkiraan cadangan biaya reklamasi. Cadangan biaya reklamasi untuk perusahaan yang melakukan usaha pertambangan dihitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan energi dan sumber daya mineral.

Besarnya cadangan biaya penanaman kembali untuk perusahaan yang melakukan usaha kehutanan adalah yang sebenarnya dibebankan pada perkiraan cadangan biaya penanaman kembali. Cadangan biaya penanaman kembali untuk perusahaan yang melakukan usaha kehutanan dihitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Besarnya cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri adalah yang sebenarnya dibebankan pada perkiraan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah. Besarnya cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah dihitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

### **Premi Asuransi Kesehatan**

Pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto jika:

- dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi, dan
- bukan penghasilan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi.

Tetapi jika pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka:

- bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya, dan
- bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak.

### **Imbalan Pekerjaan Dalam Bentuk Natura**

Sebagaimana telah diatur di Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-undang PPh, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak.

Selaras dengan ketentuan tersebut, penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja.

Contoh imbalan pekerjaan dalam bentuk natura: upah bagi karyawan yang dibayar dengan beras. Pemberian beras ini bukan objek pajak penghasilan bagi karyawan, dan bukan biaya bagi pemberi kerja.

Namun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.03/2009 terdapat 3 pemberian natura yang boleh dibiayakan oleh perusahaan dan bagi karyawan tetap bukan objek pajak penghasilan, yaitu:

- penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil;
- pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (Satpam), antar jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya; dan
- pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

### **Jumlah Yang Melebihi Kewajaran Yang Dibayarkan Kepada Pemegang Saham**

Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai yang juga pemegang saham. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, maka berdasarkan ketentuan ini, jumlah yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Misalnya seorang tenaga ahli yang adalah pemegang saham dari suatu badan, memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka jumlah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimaksud dianggap sebagai dividen.

### **Sanksi yang terkait dengan perpajakan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto**

Kata kunci ketentuan ini adalah sanksi yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tidak dikhususkan untuk undang-undang pajak penghasilan saja. Artinya semua undang-undang di bidang perpajakan.

Undang-undang di bidang perpajakan banyak:

- pajak penghasilan (PPh)
- pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM)
- Bea Meterai
- pajak bumi dan bangunan (PBB),
- pajak daerah, termasuk: pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama

kendaraan bermotor (BBNKB), pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB), dan lainnya.

Semua sanksi yang terkait dengan perpajakan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Menurut Undang-undang KUP, bentuk sanksi administrasi perpajakan dengan diterbitkannya STP. Dengan demikian, pembayaran STP tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, atau tidak boleh dibiayakan.

### **Gaji Anggota Firma, Persekutuan, Atau Perseroan Komanditer Yang Modalnya Tidak Terbagi Atas Saham**

Anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. Dengan demikian gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut.

Menurut Wikipedia, Firma (bahasa Belanda: vennootschap onder firma; perserikatan dagang antara beberapa perusahaan) atau sering juga disebut Fa, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.

#### **Ciri-ciri firma:**

- Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.
- Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin
- Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.
- Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup
- Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma
- Pendiriannya tidak memerlukan akta pendirian

Menurut hukumonline, perseroan komanditer atau persekutuan komanditer atau CV adalah badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer.

Sebagian akademisi dan praktisi hukum berpendapat, persekutuan komanditer dapat didirikan hanya berdasarkan perjanjian di bawah tangan. Artinya, perjanjian cukup dilakukan di antara para pesero komplementer dan pesero komanditer.

Sementara sebagian yang lain berpendapat sebaliknya, dimana pendirian sebuah CV haruslah melalui akta otentik di hadapan notaris. Setelah itu, akta pendirian harus didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara. Pada praktiknya di Indonesia, pandangan yang terakhir disebutkan yang lazim dipraktikkan.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa bentuk persekutuan komanditer.

- persekutuan komanditer murni. Dalam bentuk yang paling sederhana ini, hanya terdapat satu pesero komplementer dan beberapa pesero komanditer.

- persekutuan komanditer campuran. Bentuk ini biasanya terjadi pada persekutuan firma yang sedang membutuhkan tambahan modal. Pihak yang mau memberikan tambahan, Dalam perkembangannya, terdapat beberapa bentuk persekutuan komanditer. Modal itu bertindak sebagai pesero komanditer. Sementara pesero firma secara otomatis akan menjadi pesero komplementer.
- persekutuan komanditer bersaham. Dalam bentuk ini, perseroan menerbitkan saham dengan tujuan untuk memudahkan penarikan kembali modal yang telah disetorkan. Tiap pesero komplementer dan komanditer memegang saham yang tidak dapat diperjualbelikan ini.

Nah, gaji anggota pesero komanditer yang tidak boleh dibiayakan adalah komanditer murni dan komanditer campuran. Sedangkan komanditer bersaham boleh dibiayakan.

## **D. Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Badan**

### **a. Penghasilan Kena Pajak**

Sebelum Anda melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan Usaha, Anda harus terlebih dulu mengetahui nominal penghasilan kena pajak badan. Bagaimana caranya? Anda bisa mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal.

Di mana penghasilan neto fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan, setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan. Sedangkan kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami badan. Apabila menggunakan pembukuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama lima tahun secara berturut-turut.

### **b. Penghitungan PPh Terutang**

Untuk mendapatkan nominal ini, Anda dapat mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berbentuk perseroan terbuka.
2. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
3. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal.

Dan perlu Anda ketahui, penghasilan yang dipotong dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk dalam ketentuan ini. Tarif pajak final diatur dalam aturan tersendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### **Ketentuan Tarif PPh Badan**

Selain mekanisme diatas. ada juga hal lain yang harus Anda pahami, yaitu peredaran bruto dan kepentingannya dalam penghitungan PPh Badan. Peredaran bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima, baik orang pribadi maupun badan.

Jika wajib pajak memilih untuk tidak melakukan pembukuan, Penghasilan Kena Pajak akan dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Sebaliknya, jika wajib pajak melakukan pembukuan yang benar, penghitungan PKP dilakukan berdasarkan catatan yang tertulis di pembukuan.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang dimaksud dapat Anda lihat pada pasal 14 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, Norma Penghitungan Penghasilan Neto dibagi dalam 2 jenis berdasarkan jumlah peredaran bruto, yaitu:

**a. Peredaran Bruto hingga Rp50 Miliar**

| Penghasilan Kotor (Bruto)               |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Rp)                                    | Tarif Pajak                                                                                                                                                    |
| Kurang dari Rp4,8 Miliar                | $50\% \times 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$                                                                                                        |
| Lebih dari Rp4.8 Miliar s/d Rp50 Miliar | $[(50\% \times 25\%) \times \text{Penghasilan Kena Pajak yang Memperoleh Fasilitas}] + (25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak Tidak Memperoleh Fasilitas})$ |

**b. Peredaran Bruto di atas Rp50 miliar**

PPh badan terutang dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar PPh badan tetap adalah  $25\% \times \text{penghasilan kena pajak}$ .

**Contoh Penghitungan PPh Terutang**

**Contoh 1 :**

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp60 Milyar dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500 Juta.

Penghitungan pajak yang terutang:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif Pajak Penghasilan badan normal karena jumlah peredaran bruto PT X melebihi Rp50 Milyar.

Pajak Penghasilan yang terutang:

$$25\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}125.000.000$$

**Contoh 2:**

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp4.500.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000.

Penghitungan pajak yang terutang:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000.

Pajak Penghasilan yang terutang:

$$50\% \times 25\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}62.500.000$$



**Contoh 3 :**

Peredaran bruto PT K dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp30.000.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000. Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

1. Jumlah PKP dari bagian PB yang memperoleh fasilitas:

$$(\text{Rp}4,8 \text{ miliar} : \text{Rp}30 \text{ miliar}) \times \text{Rp}3 \text{ miliar} = \text{Rp} 480.000.000$$

2. Jumlah PKP dari bagian PB yang tidak memperoleh fasilitas:

$$\text{Rp}3 \text{ miliar} - \text{Rp} 480.000.000 = \text{Rp}2.520.000.000$$

3. Pajak Penghasilan yang terutang:

|                             |   |           |                    |
|-----------------------------|---|-----------|--------------------|
| - 50% x 25% x Rp480.000.000 | = | Rp        | 60.000.000         |
| - 25% x Rp2.520.000.000     | = | Rp        | 630.000.000        |
| Jumlah PPh yang terutang    | = | <b>Rp</b> | <b>690.000.000</b> |

Menurut Perubahan dalam UU nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tarif PPh badan ditetapkan tetap menjadi 22%, yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya

| UU PPh (Perppu 1/2020 jo. UU 2/2020) |       | UU HPP                 |            |
|--------------------------------------|-------|------------------------|------------|
| Tahun Pajak                          | Tarif | Tahun Pajak            | Tarif      |
| Tahun 2020 dan 2021                  | 22%   |                        |            |
| Tahun 2022                           | 20%   | <b>Tahun 2022 dst.</b> | <b>22%</b> |

Pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) bagi Orang Pribadi pengusaha dengan peredaran bruto **sampai Rp. 500 Juta dalam setahun tidak dikenai PPh.**

**Penyusutan**

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai

pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

| Tabel Tarif dan Masa Manfaat Penyusutan Fiskal |              |                            |                              |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|
| Kelompok Harta Berwujud                        | Masa Manfaat | Tarif - Metode garis Lurus | Tarif - Metode Saldo Menurun |
| I. Bukan Bangunan                              |              |                            |                              |
| Kelompok 1                                     | 4 tahun      | 25%                        | 50%                          |
| Kelompok 2                                     | 8 tahun      | 12,5%                      | 25%                          |
| Kelompok 3                                     | 16 tahun     | 6,25%                      | 12,5%                        |
| Kelompok 4                                     | 20 tahun     | 5%                         | 10%                          |
| II. Bangunan                                   |              |                            |                              |
| Tidak Permanen                                 | 10 tahun     | 10%                        |                              |
| Permanen                                       | 20 tahun     | 5%                         |                              |

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.

Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagai bantuan, sumbangan, zakat, hibah dan/atau warisan yang diakui berdasarkan perundang-undangan perpajakan, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### Amortisasi

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan

cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

| Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi |          |       |       |
|-----------------------------------|----------|-------|-------|
| Kelompok 1                        | 4 tahun  | 25%   | 50%   |
| Kelompok                          | 8 tahun  | 12,5% | 25%   |
| Kelompok                          | 16 tahun | 6,25% | 12,5% |
| Kelompok                          | 20 tahun | 5%    | 10%   |

Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain dengan menggunakan metode satuan produksi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.

Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi. Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, muhibah (goodwill), hak pengusahaan hutan, hak di bidang penambangan, minyak dan gas bumi dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.

Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagai bantuan, sumbangan, zakat, hibah dan/atau warisan yang diakui berdasarkan perundang-undangan perpajakan, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. KEP-220/PJ./2002 Berlaku mulai 18 April 2002 Mengatur penyusutan tentang :

- HP
- Sedan & sejenisnya
- Bus / Minibus

Hanya dapat dibiayakan sebesar 50% saja sementara Bus / minibus jika untuk antar jemput pegawai dapat dibiayakan 100%.

**Saat Penyusutan Dimulai** : jika tanggal perolehan Sebelum 1 Jan 2001 maka dihitungnya adalah Tahun " Perolehan", jika tanggal perolehan Mulai 1 Jan 2001 maka dihitungnya adalah " Bulan " Perolehan.

### Contoh Menghitung Penyusutan

Data-data asset Perusahaan ABC sebagai berikut :

| Aktiva     | Harga     | Nilai Sisa | Masa    | Tanggal   |
|------------|-----------|------------|---------|-----------|
|            | Perolehan |            | Manfaat | Perolehan |
| Kelompok 1 | 40jt      | -          | 5 thn   | 25-Mar-02 |
| Kelompok 2 | 100jt     | 20jt       | 10 thn  | 10-Apr-98 |
| Bang. Perm | 200jt     | 20jt       | 18 thn  | 17-Feb-98 |

Hitunglah Penyusutan selama masa manfaat dengan menggunakan metode Garis Lurus dan Saldo Menurun!

Penyelesaian :

#### 1. Metode Garis Lurus Kelompok 1 :

| Tahun  | Dasar Penyus. | Tarif               | Penyusutan |
|--------|---------------|---------------------|------------|
| 2002   | 40.000.000    | $25\% \times 10/12$ | 8.333.333  |
| 2003   | 40.000.000    | 25%                 | 10.000.000 |
| 2004   | 40.000.000    | 25%                 | 10.000.000 |
| 2005   | 40.000.000    | 25%                 | 10.000.000 |
| 2006   | 40.000.000    | $25\% \times 2/12$  | 1.666.667  |
| Jumlah |               |                     | 40.000.000 |

#### Kelompok 2 :

| Tahun  | Dasar Peny  | Tarif | Penyusutan  |
|--------|-------------|-------|-------------|
| 1998   | 100.000.000 | 12,5% | 12.500.000  |
| 1999   | 100.000.000 | 12,5% | 12.500.000  |
| 2000   | 100.000.000 | 12,5% | 12.500.000  |
| 2001   | 100.000.000 | 12,5% | 12.500.000  |
| 2002   | 100.000.000 | 12,5% | 12.500.000  |
| 2003   | 100.000.000 | 12,5% | 12.500.000  |
| 2004   | 100.000.000 | 12,5% | 12.500.000  |
| 2005   | 100.000.000 | 12,5% | 12.500.000  |
| Jumlah |             |       | 100.000.000 |

**Bangunan Permanen**

| Tahun  | Dasar Peny  | Tarif | Penyusutan  |
|--------|-------------|-------|-------------|
| 1998   | 200.000.000 | 5%    | 10.000.000  |
| 1999   | 200.000.000 | 5%    | 10.000.000  |
| .      | .           | .     | .           |
| .      | .           | .     | .           |
| .      | .           | .     | .           |
| .      | .           | .     | .           |
| .      | .           | .     | .           |
| .      | .           | .     | .           |
| 2017   | 200.000.000 | 5%    | 10.000.000  |
| Jumlah |             |       | 200.000.000 |

**2. Metode Saldo Menurun****Kelompok 1**

| Tahun  | Dasar Peny | Tarif       | Penyusutan | NSBF       |
|--------|------------|-------------|------------|------------|
| 2002   | 40.000.000 | 50% x 10/12 | 16.666.667 | 23.333.333 |
| 2003   | 23.333.333 | 50%         | 11.666.667 | 11.666.666 |
| 2004   | 11.666.666 | 50%         | 5.833.333  | 5.833.333  |
| 2005   | 5.833.333  | 50%         | 2.916.667  | 2.916.666  |
| 2006   | 2.916.666  | 50% x 2/12  | 2.916.666  | -          |
| Jumlah |            |             | 40.000.000 |            |

**Kelompok 2**

| Tahun  | Dasar Peny  | Tarif | Penyusutan  | NSBF       |
|--------|-------------|-------|-------------|------------|
| 1998   | 100.000.000 | 25%   | 25.000.000  | 75.000.000 |
| 1999   | 75.000.000  | 25%   | 18.750.000  | 56.250.000 |
| 2000   | 56.250.000  | 25%   | 14.062.500  | 42.187.500 |
| 2001   | 42.187.500  | 25%   | 10.546.875  | 31.640.625 |
| 2002   | 31.640.625  | 25%   | 7.910.156   | 23.730.469 |
| 2003   | 23.730.469  | 25%   | 5.932.617   | 17.797.852 |
| 2004   | 17.797.852  | 25%   | 4.449.463   | 13.348.389 |
| 2005   | 13.348.389  | 25%   | 13.348.389  | -          |
| Jumlah |             |       | 100.000.000 |            |



### Bangunan Permanen

| Tahun  | Dasar Peny  | Tarif | Penyusutan  |
|--------|-------------|-------|-------------|
| 1998   | 200.000.000 | 5%    | 10.000.000  |
| 1999   | 200.000.000 | 5%    | 10.000.000  |
| .      | .           | .     | .           |
| .      | .           | .     | .           |
| .      | .           | .     | .           |
| .      | .           | .     | .           |
| .      | .           | .     | .           |
| .      | .           | .     | .           |
| 2017   | 200.000.000 | 5%    | 10.000.000  |
| Jumlah |             |       | 200.000.000 |

### Rekonsiliasi Fiskal

Laporan keuangan yang disusun perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan fiskal ketika laporan keuangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk membuat SPT PPh yang disampaikan ke kantor pajak. Hal ini disebabkan laporan keuangan perusahaan mengacu pada standar akuntansi keuangan (SAK), yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Secara umum, rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak (WP) karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut komersial atau akuntansi dengan laba menurut perpajakan. Laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak.

Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan pembebanannya dapat dibedakan dua macam, yaitu: Beda Tetap (Permanent Differences) dan Beda Waktu (Timing Differences).

Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Contohnya: sumbangan, entertain (tanpa daftar nominatif), pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan dan penghasilan bunga deposito.

Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Contohnya: biaya penyusutan, biaya sewa dan pendapatan laba selisih kurs.

Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan UU perpajakan.

Proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh Wajib Pajak yang berbentuk perusahaan. Rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan dalam Laporan keuangan Komersial, antara lain:

- Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh Final.
- Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- WP mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto.
- WP menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak.
- WP mengeluarkan biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh Final dan pendapatan yang dikenakan PPh non Final.

### Jenis Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial atau dengan secara fiskal.

Koreksi fiskal dibedakan menjadi 2 yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan Koreksi negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang.

Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal.

### Teknik Rekonsiliasi Fiskal

- Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
- Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
- Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
- Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

Koreksi fiskal sangat erat kaitannya dengan persiapan dan penghitungan pajak terutang selama satu tahun, terutama bagi wajib pajak badan. Karena itu pemahaman atas rekonsiliasi fiskal ini sangat penting terutama untuk memudahkan dalam pengisian SPT PPh Badan yang jatuh tempo setiap tanggal 30 April.



## Persiapan Membuat SPT Tahunan PPh Badan

### Syarat & Cara Mengajukan e-FIN Badan

Electronic Filing Identification Number (e-FIN) merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak sebagai salah satu syarat untuk melakukan transaksi elektronik atau e-Filing pajak.

e-FIN digunakan untuk melakukan autentikasi dengan tujuan setiap transaksi elektronik atau e-Filing Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dapat dienkripsi agar terjamin kerahasiaannya. Melakukan pembayaran pajak dengan e-FIN kini sudah banyak dilakukan oleh wajib pajak karena cukup memberikan efisiensi.

#### 1. Persyaratan eFIN Badan Usaha

##### a. Wajib Pajak Badan Kantor Pusat

- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Wajib Pajak Badan atau kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama pengelola yang bersangkutan.
- Kartu identitas diri pengelola, bisa KTP bagi WNI dan atau KITAS/KITAP bagi pengelola WNA.
- Surat kuasa atas pengelola yang ditunjuk untuk mewakili dari pihak Wajib Pajak Badan.

##### b. Wajib Pajak Kantor Cabang

- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak kantor cabang.
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama pengelola yang bersangkutan.
- Kartu identitas diri pengelola. Bisa KTP bagi WNI atau KITAS/KITAP bagi pengelola WNA.
- Surat pengangkatan pimpinan kantor cabang.
- Surat kuasa atas pengelola yang ditunjuk untuk mewakili dari pihak Wajib Pajak Badan.

#### 2. Cara Mengajukan Surat Permohonan e-FIN Badan

Untuk mengajukan surat permohonan e-FIN Badan, Anda bisa melengkapi seluruh dokumen persyaratan nomor e-FIN. Untuk surat permohonan e-FIN Badan, dokumen yang harus Anda siapkan meliputi:

- Surat Kuasa penunjukkan pengurus yang mewakili Badan Usaha dalam urusan perpajakan.
- KTP Pengurus/Paspor & KITAS/ KITAP bagi WNA.
- NPWP/SKT atas nama Pengurus yang bersangkutan.
- NPWP/ SKT atas nama Badan Usaha.
- Alamat email yang aktif. Pengurus juga harus menyampaikan alamat email yang aktif sebagai sarana komunikasi dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak/KPP dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
- Segera kunjungi Kantor Pajak terdekat. Pengurus yang ditunjuk untuk mewakili Badan harus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan

Formulir Permohonan Aktivasi e-FIN dengan mendatangi secara langsung KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Pengurus tersebut menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen seperti telah dijelaskan di atas.

- Setelah memperoleh nomor e-FIN, langkah selanjutnya adalah registrasi e-FIN. Login atau masuk ke aplikasi DJP Online: <https://djponline.pajak.go.id/>
- Klik “daftar”, masukkan Nomor NPWP & Nomor e-FIN Anda, lalu klik “verifikasi”.
- Masukkan alamat email aktif, nomor telepon, dan password, lalu klik “simpan”.
- Bukalah email yang terdaftar, kemudian periksa email masuk dari DJP, dan klik link Aktivasi Akun yang ada.

SPT Tahunan Badan merupakan formulir 1771 yang wajib diisi oleh Wajib Pajak Badan untuk memberikan laporan kegiatan usahanya mulai dari identitas diri, harta, kewajiban atau utang, penghasilan serta perhitungan pajak dalam waktu setiap tahun.

#### a. Persiapan Pengisian SPT Tahunan Badan

1. Login ke [www.djponline.com](http://www.djponline.com) pilih e-form SPT Tahunan Badan 1771.
2. Persiapkan bukti pemotongan yang terdiri dari PPh Pasal 23 mulai dari masa pajak Januari sampai dengan Desember, PPh Pasal 22 dan SSP Pasal 22 impor masa pajak Januari sampai dengan Desember, PPh Pasal 4 Ayat 2 masa pajak Januari sampai dengan Desember, PPh Pasal 25 masa pajak Januari sampai dengan Desember. Apabila Anda termasuk Wajib Pajak dengan kewajiban berdasarkan PP nomor 46 Tahun 2013 (PPh Final 0,5%), maka siapkan Bukti Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2 masa Januari sampai dengan Desember.
3. Bukti Pembayaran atas STP (Surat Tagihan Pajak) PPh Pasal 25 masa pajak Januari sampai dengan Desember.
4. Laporan Keuangan (rugi, laba dan neraca), termasuk laporan keuangan hasil audit akuntan publik serta data pendukungnya seperti:
  - Buku Besar Pendukung Laporan Keuangan.
  - Buku Besar Pembantu Pendukung Laporan Keuangan.
  - Rekening koran atau tabungan perusahaan.
  - Bukti penerimaan dan pengeluaran (kwitansi, bon, nota, dan lain-lain).
  - Arsip Akta Pendirian Perusahaan.
  - Lampiran SPT Tahunan PPh Badan seperti Daftar Penyusutan, Perhitungan Kompensasi Kerugian, daftar nominatif biaya promosi dan lain-lain.

#### b. Cara Pengisian SPT Tahunan Badan 1771

Lampiran pertama yang harus diisi adalah Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan. Transkrip ini berisi ringkasan dari akun-akun laporan neraca dan laporan laba-rugi.

Berikut tahapan Pengisian:

- Klik “SPT PPh”, pilih Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan. Bila sudah, klik tab “Neraca-Aktiva” dan “Neraca-Kewajiban”. Silahkan isi akun-akun yang sesuai. Jika sudah terisi semua dan balance, klik “simpan”.
- Isikan Lampiran V dan VI. Klik “baru” dan isikan data pemegang saham. Apabila sudah selesai, klik “simpan”. Untuk menambah daftar pengurus,

- klik “baru” lalu isikan data pengurus sesuai dengan Akta Perusahaan  
Isi juga lampiran yang lain.  
Formulir 1771-IV adalah untuk mengisi yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak.  
Formulir 1771-III adalah formulir untuk mengisi pajak dalam negeri  
Formulir 1771-II adalah untuk perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial  
Formulir 1771-I adalah formulir untuk penghitungan penghasilan neto fiskal.
- Pada tab “Pembukuan”, isi status diaudit, nama auditor (jika ada) dan nama konsultan pajak (jika ada), bila tidak ada bisa dikosongkan saja.
- Langsung ke formular induk, isi NTPN jika SPT Kurang Bayar. Bila sudah selesai, pilih “tanggal laporan” dan klik “simpan”.
- Klik “lapor” untuk lapor SPT Tahunan.



## **Pelatihan Perpajakan Brevet A / B**

(PPh POT & PUT)

## A. PPh Pasal 21

### 1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tentang Pajak Penghasilan
2. Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
5. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

### 2. Subjek dan Objek Pajak PPh 21

**Subjek pajak atas PPh 21** adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris, dan wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

**Objek PPh 21** secara umum adalah penghasilan yang diterima. Tetapi, tidak semua objek penghasilan dikenakan PPh 21. Penghasilan yang dikenakan PPh 21, antara lain:

- Penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik penghasilan yang teratur maupun tidak teratur.
- Uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan pembayaran sejenisnya.
- Penghasilan tenaga kerja lepas, seperti upah harian/mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

- Imbalan kepada bukan pegawai, berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan bentuk apapun sebagai imbalan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- Imbalan peserta kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Sementara penghasilan yang tidak dikenakan PPh 21, antara lain:

- Santunan asuransi dari perusahaan asuransi
- Penerimaan dalam bentuk natura/kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja dan pemerintah.
- Zakat yang diterima dari Badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah dan sumbangan keagamaan.
- Beasiswa

#### Objek

- Penghasilan **tetap dan teratur** setiap bulan yang diterima oleh Pegawai, seperti gaji dan tunjangan
- Penghasilan **tidak tetap dan tidak teratur** yang diterima oleh Pegawai, Bukan Pegawai, dan Peserta Kegiatan, seperti: honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya

#### Tarif PPh 21

Perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sesuai undang-undang PPh Pasal 17. Mengenai tarif lapisan penghasilan kena pajak, rencananya pemerintah akan menaikkan serta menambah tarif lapisan tersebut yang tertuang pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan di sidang paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.

| Tarif Lama (UU Pajak Penghasilan)     |     | Tarif Baru (UU HPP)                   |     |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| Penghasilan 0 - Rp 50 juta            | 5%  | Penghasilan 0 - Rp 60 juta            | 5%  |
| Penghasilan Rp 50 juta - Rp 250 juta  | 15% | Penghasilan Rp 60 juta - Rp 250 juta  | 15% |
| Penghasilan Rp 250 juta - Rp 500 juta | 25% | Penghasilan Rp 250 juta - Rp 500 juta | 25% |
| Penghasilan di atas Rp 500 juta       | 30% | Penghasilan Rp 500 juta - Rp 5 miliar | 30% |
|                                       |     | Penghasilan di atas Rp 5 miliar       | 35% |

Catatan :

Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka dikenakan **tarif lebih tinggi 20% dari tarif normal**. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu NPWP.



**Contoh:**

Subandi pada suatu tahun pajak memperoleh Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp75.000.000,00

Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah:

$$\begin{aligned} 5\% \times \text{Rp}60.000.000,00 &= \text{Rp } 3.000.000,00 \\ 15\% \times \text{Rp}15.000.000,00 &= \text{Rp } 2.250.000,00 (+) \\ \text{Jumlah} &\mathbf{Rp } 5.250.000,00 \end{aligned}$$

Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah:

$$\begin{aligned} 5\% \times 120\% \times \text{Rp } 60.000.000,00 &= \text{Rp } 3.600.000,00 \\ 15\% \times 120\% \times \text{Rp } 15.000.000,00 &= \text{Rp } 2.700.000,00 (+) \\ \text{Jumlah} &\mathbf{Rp } 6.300.000,00 \end{aligned}$$

**Penghasilan Kena Pajak (PKP)**

- Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan Neto dikurangi PTKP terbaru.
- Pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan Bruto dikurangi PTKP terbaru.
- Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa dikenakan 50% atas PKP dari jumlah penghasilan Bruto dikurangi PTKP dalam satu bulan.

**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan besaran dari penghasilan yang tidak dikenakan, artinya seseorang tidak perlu membayar pajak apabila gaji bulanan tidak mencapai ketentuan PTKP. Meski sudah ditinggalkan bebannya, orang tersebut tetap wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Pada ketentuan tarif PTKP 2019 yang disusun dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 101/ PMK.010/2016. Sedangkan untuk perhitungan lebih detail ada di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Untuk ketentuan PTKP bagi pegawai diatur dalam PMK No. 102/PMK.010/2016 yang belum berubah hingga

Ketentuan PTKP yang sampai saat ini dijalankan yaitu sebagai berikut:

- Wajib pajak pribadi berstatus tanpa tanggungan sebesar Rp. 54.000.000
- Penghasilan istri ditambah dengan penghasilan suami sebesar Rp.54.000.000.
- Wajib pajak pribadi dengan status kawin mendapat tambahan sebesar Rp.4.500.000
- Setiap anggota keluarga sedarah yang menjadi tanggungan (maksimal 3 tanggungan) mendapat tambahan sebesar Rp. 4.500.000

### Status Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak, tidak hanya tarif namun status PTKP juga penting untuk dipahami. Status tersebut ditulis menggunakan kode-kode. Penjelasan mengenai sejumlah kode PTKP diuraikan sebagai berikut.

Status Lajang;

- TK/0 artinya seorang yang belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan
- TK/1 artinya seorang yang belum menikah namun memiliki satu tanggungan
- TK/2 artinya seorang yang belum menikah dan mempunyai dua tanggungan
- TK/3 artinya seorang yang belum menikah dan memiliki tiga tanggungan
- Status Kawin
- TK/0 artinya telah menikah dan tidak mempunyai tanggungan
- K/1 artinya telah menikah dan memiliki satu tanggungan
- K/2 artinya telah menikah dan memiliki dua tanggungan
- K/3 artinya telah menikah dan memiliki tanggungan
- Status PTKP Digabung
- K/1/0 artinya penghasilan suami dan istri digabung dan tidak mempunyai tanggungan
- K/1/1 artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki satu tanggungan
- K/1/2 artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki dua tanggungan
- K/1/3 artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki tiga tanggungan

### Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPh 21

Salah satu yang penting diketahui dalam melaksanakan kewajiban adalah pengetahuan akan tanggal-tanggal penting pajak, seperti tanggal batas penyetoran dan batas pelaporan pajak tiap bulannya.

#### Batas Waktu Penyetoran PPh 21

Pajak yang terutang harus disetorkan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terlambat menyetorkannya, bisa-bisa Anda dikenakan sanksi. Batas waktu penyetoran PPh 21 merupakan tanggal 10 setiap bulannya.

Setelah menyetor kewajiban pajak Anda, hal yang harus dilakukan berikutnya adalah melapor pajak. Keterlambatan dalam pelaporan pajak pun dapat membuat Anda terkena sanksi. Batas waktu pelaporan PPh 21 merupakan tanggal 20 setiap bulannya.

| <b>Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21</b> |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KJS</b>                                                   | <b>JENIS SETORAN</b>                                                                                                                             | <b>URAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>100</b>                                                   | Masa PPh Pasal 21                                                                                                                                | untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan                                                                                                                      |
| <b>106</b>                                                   | Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP | untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP                                                                                                        |
| <b>199</b>                                                   | Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 21                                                                                                          | untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 21.                                                                                                                                                                                        |
| <b>300</b>                                                   | STP PPh Pasal 21                                                                                                                                 | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 21.                                                                                                                                                         |
| <b>310</b>                                                   | SKPKB PPh Pasal 21                                                                                                                               | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 21.                                                                                                                                                                             |
| <b>311</b>                                                   | SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon                                     | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.                                                                                   |
| <b>320</b>                                                   | SKPKBT PPh Pasal 21                                                                                                                              | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 21.                                                                                                                                                                            |
| <b>321</b>                                                   | SKPKBT PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon                                    | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun dan Uang Pesangon.                                                                                   |
| <b>390</b>                                                   | Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali                          | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.                                |
| <b>401</b>                                                   | PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon                                           | untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.                                                                                                                                              |
| <b>402</b>                                                   | PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya                    | untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya yang bersumber dari APBN/APBD.                                                                                         |
| <b>500</b>                                                   | PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran                                                                                                    | untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.                                                |
| <b>501</b>                                                   | PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana                                                                                           | untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh                                                                                                                                                                               |
| <b>510</b>                                                   | Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21         | untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP. |
| <b>511</b>                                                   | Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan                                                  | untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.                                                                                    |

## Natura dan/atau kenikmatan

Perlu diketahui bahwa natura dan kenikmatan sama-sama diberikan dalam bentuk selain uang. Natura diberikan dalam bentuk barang atau fisik, sedangkan kenikmatan lebih kepada pemberian fasilitas. Sejak mulai berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang diterima atau Diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, Pajak atas Natura berpindah dari perusahaan ke pegawai.

Seperti diketahui pada peraturan sebelumnya setiap natura yang diberikan perusahaan akan dikoreksi dari biaya perusahaan. Sebagaimana peraturan sebelumnya yang tercantum dalam PMK No. 167/PMK.03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, menegaskan bahwa natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja (*deductible expenses*), yaitu berupa:

1. penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai;
2. penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dalam rangka menunjang kebijakan pembangunan pemerintah; dan
3. kewajiban perusahaan menyediakan sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut harus mengharuskannya.

Dengan kata lain, natura atau fasilitas yang diberikan kepada pegawai selain yang disebutkan diatas menjadi tanggungan pajak perusahaan karena dari sisi biaya tidak dapat dikurangkan dan di saat yang sama pegawai mendapatkan keringanan pajak karena sejumlah fasilitas yang diterima tidak dihitung pajaknya pada komponen penghasilan dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan.

Aturan terkait dengan pajak natura diatas berubah pada dasarnya sejak Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan resmi dikeluarkan namun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaannya. Dalam Pasal 31 PP 55/2022 mengamanatkan bahwa tata cara pemberian pengecualian dari objek pajak dalam bentuk natura dan batasan nilainya serta tata cara menilai natura diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Berikut adalah ketentuan terbaru mengenai natura/kenikmatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut:

#### 1. **Perlakuan Pembebanan Biaya Penggantian atau Imbalan dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan**

Dalam beleid peraturan terbaru ini ruang lingkup natura tidak terbatas hanya jika diberikan kepada karyawan. Pemberian Natura kepada selain karyawan juga menjadi objek pemotongan pajak. Misalnya saja jika suatu perusahaan kosmetik memberikan natura berupa alat kosmetik kepada selebgram yang mengendorse merk nya, atau perusahaan distributor yang diberikan natura berupa tambahan barang secara gratis dari supplier karena perusahaan distributor tersebut telah berhasil menjual barang melebihi kuota yang ditetapkan supplier.

Namun disisi lain, pemberi natura dapat menjadikan pengeluaran tersebut menjadi biaya. Pengeluaran untuk **biaya kenikmatan** yang memiliki **masa manfaat > 1 tahun** dibebankan melalui **penyusutan/amortisasi** sedangkan pengeluaran untuk **biaya natura atau kenikmatan** yang memiliki **masa manfaat ≤ 1 tahun** dibebankan pada **tahun terjadinya pengeluaran**.

## 2. Natura/Kenikmatan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan

### a. Makan dan minuman untuk pegawai

Makanan dan/atau minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja merupakan biaya yang dapat dikurangkan dan tidak termasuk objek pajak yang harus dilakukan pemotongan. Untuk pegawai yang sehari-hari bekerja di luar kantor diberikan batasan sebesar Rp 2.000.000 per bulan dalam bentuk kupon. Yang dimaksud kupon meliputi alat transaksi bukan uang untuk ditukar dengan makanan/minuman atau Penggantian biaya makan/minum oleh pemberi kerja (reimbursement). Jika saja diberikan lebih dari Rp 2.000.000 per bulan maka selisihnya merupakan objek PPh Pasal 21.

#### Contoh Penerapan Kupon Makanan/Minuman

PT BA memberikan makanan dan minuman kepada seluruh Pegawainya di kantor dengan nilai Rp2.500.000,00/Pegawai/bulan. Oleh karena Pegawai di divisi pemasaran sebagian besar waktu kerjanya di luar kantor, PT BA memutuskan untuk memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan di kantor. Kupon tersebut dapat ditukarkan di rumah makan yang telah ditunjuk PT BA. Nilai kupon tersebut bernilai Rp2.700.000,00/Pegawai divisi pemasaran/bulan.

Dalam hal ini, nilai kupon bagi divisi pemasaran yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tidak boleh melebihi nilai makanan dan minuman yang diberikan di kantor PT BA yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena kupon yang diterima Pegawai divisi pemasaran bernilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) maka selisih lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang tidak dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Penghitungan selisih lebih nilai kupon yang dikenai Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp2.700.000,00} - \text{Rp2.500.000,00} = \text{Rp200.000,00}.$$

### b. Natura dan/atau Kenikmatan yang Harus Disediakan oleh Pemberi Kerja dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Natura dan/atau kenikmatan sehubungan dengan **persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan Pegawai** yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Natura dan/atau kenikmatan tersebut meliputi:

- pakaian seragam;
- peralatan untuk keselamatan kerja;
- sarana antar jemput Pegawai;
- penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya; dan/atau
- natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.

c. **Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu**

Terkait hal ini akan dijelaskan menggunakan tabel.

| No. | Jenis                                                                                                                                                                                                                                               | Batasan                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek | Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.  | Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1.                                                                                                                              | a.Diterima atau diperoleh Pegawai; dan<br>b.Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar maksimal sebesar Rp 3 juta /pegawai/tahun pajak.                                                                                                                              |
| 3.  | Peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain komputer, laptop, atau ponsel beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet.                                          | a.Diterima atau diperoleh Pegawai; dan<br>b.Menunjang pekerjaan pegawai                                                                                                                                                                                                |
| 4.  | Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja                                                                                                                                                                                     | a.Diterima atau diperoleh seluruh Pegawai; dan<br>b.Diberikan dalam rangka penanganan:<br>1)kecelakaan kerja;<br>2)penyakit akibat kerja;<br>3)kedaruratan penyelamatan jiwa; atau<br>4)pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. |
| 5.  | Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang dan/atau olahraga otomotif                                                                                                 | a.Diterima atau diperoleh Pegawai; dan<br>b.Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp1,5 juta/pegawai/tahun pajak.                                                                                                                                               |
| 6.  | Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak                                                                                                         | a.Diterima atau diperoleh Pegawai                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  | Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak                                                                                                  | a.Diterima atau diperoleh Pegawai; dan<br>b.Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp2 juta /pegawai/bulan.                                                                                                                                                      |
| 8.  | Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja                                                                                                                                                                                                              | Diterima atau diperoleh Pegawai yang:<br>a.Tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan<br>b.Memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp100 juta/pegawai/bulan dari pemberi kerja.                            |
| 9.  | Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja                                                                                                                                         | Diterima atau diperoleh Pegawai                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10. | Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel, atau pura                                                                                                                                                                        | Diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. | Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022                                                                                                                                                                          | Diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa                                                                                                                                                                                                                      |

3. **Tata Cara Penilaian Dan Penghitungan Natura/Kenikmatan**

Natura dan/atau kenikmatan dinilai berdasarkan:

- nilai pasar untuk **natura**; dan/atau
- jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk **kenikmatan**.



Sementara itu Pemotongan PPh oleh pemberi imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dilakukan pada akhir bulan terjadinya **pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan**, sesuai peristiwa yang terjadi lebih dahulu untuk **natura**; atau **penyerahan hak atau bagian hak** atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan oleh pemberi untuk **kenikmatan**. **Perhatikan contoh berikut:**

#### Contoh 1 (hubungan jasa antar Wajib Pajak)

Seorang selebgram menandatangani kontrak dengan PT ABC, sebuah perusahaan kosmetik, untuk mengiklankan produk kosmetiknya di sosial media. Atas jasanya tersebut, pada bulan Desember 2023 selebgram tersebut menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk paket alat-alat kosmetik dari PT ABC. Harga pokok penjualan alat-alat kosmetik diketahui sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam hal ini, Selebgram tersebut menerima penghasilan dalam bentuk natura pada bulan Desember 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Contoh 2 (hubungan pekerjaan antara pemberi kerja dengan pegawai)

Pada bulan September 2023, PT CBA memberikan fasilitas apartemen kepada Tn A selaku Pegawainya. Apartemen tersebut disewa PT CBA dari pihak ketiga secara bulanan. Selama bulan September 2023, biaya-biaya terkait fasilitas apartemen tersebut yang dikeluarkan PT CBA terdiri dari:

|    |                                                     |   |                   |
|----|-----------------------------------------------------|---|-------------------|
| 1. | Biaya sewa apartemen                                | : | Rp40.000.000,00   |
| 2. | Biaya pemeliharaan lingkungan                       | : | Rp15.000.000,00   |
| 3. | Biaya utilitas (tagihan listrik, air, dan internet) | : | Rp10.000.000,00 + |
| 4. | Total biaya                                         | : | Rp65.000.000,00   |

**Note : Fasilitas tempat tinggal dengan hak penggunaan dipegang oleh perseorangan (individual) dikecualikan dari objek PPh sepanjang bernilai secara keseluruhan tidak lebih dari Rp2.000.000,00/Pegawai/bulan.**

Fasilitas Apartemen yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp63.000.000,00 dengan penghitungan sebagai berikut: Rp65.000.000,00 – Rp2.000.000,00 = Rp63.000.000,00



### Contoh 3 : Alokasi Kenikmatan Berdasarkan Catatan Pemanfaatan Kenikmatan

Direktur Operasional dan Direktur Pemasaran mendapat fasilitas satu buah perahu bermotor dari PT B sebagai sarana olahraga balap perahu bermotor (*powerboating*) yang dipakai bergilir. PT B menggunakan jumlah hari pemakaian fasilitas sebagai dasar pencatatan pemanfaatan fasilitas tersebut. Selama bulan September 2023, Direktur Operasional dicatat menggunakan perahu bermotor selama 10 (sepuluh) hari dan Direktur Pemasaran dicatat menggunakannya selama 15 (lima belas) hari. Biaya-biaya terkait penyediaan fasilitas tersebut terdiri dari:

1. biaya penyusutan perahu bermotor sebesar Rp480 Juta /tahun;
2. biaya pemeliharaan dikeluarkan selama bulan September 2023 sebesar Rp15 Juta;
3. biaya operasional (bahan bakar, kru, dan lain-lain) dikeluarkan selama bulan September 2023 sebesar Rp10 Juta;

Untuk mengetahui nilai kenikmatan yang diterima oleh Direktur Operasional dan Direktur Pemasaran, maka dilakukan dalam dua tahap meliputi:

- a. penentuan biaya penyediaan fasilitas perahu bermotor selama bulan September 2023; dan
- b. pengalokasian biaya bulan September 2023 berdasarkan pencatatan kenikmatan berdasarkan hari pemakaian.

Langkah pertama, penentuan biaya fasilitas perahu bermotor dihitung dengan mengalokasikan biaya dengan nilai manfaat lebih dari 1 (satu) bulan untuk menjadi bagian dari biaya bulan September 2023. Berdasarkan uraian, diketahui bahwa biaya dengan nilai manfaat lebih dari 1 (satu) bulan adalah biaya penyusutan. Biaya penyusutan untuk bulan September 2023 dialokasi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:  $\text{Rp480 Juta} : 12 = \text{Rp40 Juta}$ . Sehingga biaya penyediaan fasilitas secara keseluruhan meliputi:

- |                                               |   |             |
|-----------------------------------------------|---|-------------|
| 1. Biaya penyusutan                           | : | Rp40 Juta   |
| 2. Biaya pemeliharaan                         | : | Rp15 Juta   |
| 3. Biaya operasional (bahan bakar, kru, dll): |   | Rp10 Juta + |
| 4. Total biaya                                | : | Rp65 Juta   |

Langkah kedua, yaitu alokasi fasilitas berdasarkan dasar pencatatan berupa hari penggunaan sehingga objek PPh Pasal 21:

Direktur Operasional :  $10/(10 + 15) \times \text{Rp65 Juta} = \text{Rp26 juta}$

Direktur Pemasaran :  $15/(10 + 15) \times \text{Rp65 Juta} = \text{Rp39 Juta}$ .

### Pemberlakuan Tarif Efektif Bulanan dan Harian sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023

Membuka awal Tahun 2024, aturan baru di bidang perpajakan, yakni **PP No. 58 Tahun 2023** tentang **Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi** resmi berlaku. Aturan inilah ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 27 Desember 2023 lalu dan

merupakan aturan turunan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 (UU HPP). Latar belakang ditetapkannya PP No. 58 Tahun 2023, dikarenakan pemotongan PPh 21 yang sebelumnya memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan Wajib Pajak dan secara administrasi perpajakan memberatkan bagi Wajib Pajak yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar.

## A. TARIF EFEKTIF BULANAN PPH 21

TER bulanan dikenakan atas penghasilan bruto yang diterima bulanan dalam satu masa pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi dengan status pegawai tetap. Penerapan tarif ini hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh 21 untuk setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir. Sedangkan, penghitungan PPh 21 setahun di masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 tarif efektif bulanan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak. Mari, kita bahas satu per satu dimulai dari perincian tarif efektif bulanan kategori A:

### 1. Tarif Efektif Bulanan Kategori A (TER A)

TER A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP sebagai berikut:

| PTKP       |                                                       |           |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| KATEGORI A | Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)                   | 54 juta   |
|            | Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 1 orang (TK/1) | 58,5 juta |
|            | Kawin tanpa tanggungan (K/0)                          | 58,5 juta |

| No. | Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan | TER A |
|-----|-----------------------------------|-------|
| 1.  | Sampai dengan 5,4 juta            | 0%    |
| 2.  | Di atas Rp5,4 juta - Rp5,65 juta  | 0,25% |
| 3.  | Di atas Rp5,65 juta - Rp5,95 juta | 0,5%  |
| 4.  | Di atas Rp5,95 juta - Rp6,3 juta  | 0,75% |
| 5.  | Di atas Rp6,3 juta - Rp6,75 juta  | 1%    |
| 6.  | Di atas Rp6,75 juta - Rp7,5 juta  | 1,25% |

|     |                                     |       |
|-----|-------------------------------------|-------|
| 7.  | Di atas Rp7,5 juta - Rp8,55 juta    | 1,5%  |
| 8.  | Di atas Rp8,55 juta - Rp9,65 juta   | 1,75% |
| 9.  | Di atas Rp9,65 juta - Rp10,05 juta  | 2%    |
| 10. | Di atas Rp10,05 juta - Rp10,35 juta | 2,25% |
| 11. | Di atas Rp10,35 juta - Rp10,7 juta  | 2,5%  |
| 12. | Di atas Rp10,7 juta - Rp11,05 juta  | 3%    |
| 13. | Di atas Rp11,05 juta - Rp11,6 jutaa | 3,5%  |
| 14. | Di atas Rp11,6 juta - Rp12,5 juta   | 4%    |
| 15. | Di atas Rp12,5 juta - Rp13,75 juta  | 5%    |
| 16. | Di atas Rp13,75 juta - Rp15,1 juta  | 6%    |
| 17. | Di atas Rp15,1 juta - Rp16,95 juta  | 7%    |
| 18. | Di atas Rp16,95 juta - Rp19,75 juta | 8%    |
| 19. | Di atas Rp19,75 juta - Rp24,15 juta | 9%    |
| 20. | Di atas Rp24,15 juta - Rp26,45 juta | 10%   |
| 21. | Di atas Rp26,45 juta - Rp28 juta    | 11%   |
| 22. | Di atas Rp28 juta - Rp30,05 juta    | 12%   |
| 23. | Di atas Rp30,05 juta - Rp32,4 juta  | 13%   |
| 24. | Di atas Rp32,4 juta - Rp35,4 juta   | 14%   |
| 25. | Di atas Rp35,4 juta - Rp39,1 juta   | 15%   |
| 26. | Di atas Rp39,1 juta - Rp43,85 juta  | 16%   |
| 27. | Di atas Rp43,85 juta - Rp47,8 juta  | 17%   |
| 28. | Di atas Rp47,8 juta - Rp51,4 juta   | 18%   |
| 29. | Di atas Rp51,4 juta - Rp56,3 juta   | 19%   |
| 30. | Di atas Rp56,3 juta - Rp62,2 juta   | 20%   |
| 31. | Di atas Rp62,2 juta - Rp68,6 juta   | 21%   |
| 32. | Di atas Rp68,6 juta - Rp77,5 juta   | 22%   |
| 33. | Di atas Rp77,5 juta - Rp89 juta     | 23%   |
| 34. | Di atas Rp89 juta - Rp103 juta      | 24%   |
| 35. | Di atas Rp103 juta - Rp125 juta     | 25%   |
| 36. | Di atas Rp125 juta - Rp157 juta     | 26%   |
| 37. | Di atas Rp157 juta - Rp206 juta     | 27%   |

|     |                                   |     |
|-----|-----------------------------------|-----|
| 38. | Di atas Rp206 juta - Rp337 juta   | 28% |
| 39. | Di atas Rp337 juta - Rp454 juta   | 29% |
| 40. | Di atas Rp454 juta - Rp550 juta   | 30% |
| 41. | Di atas Rp550 juta - Rp695 juta   | 31% |
| 42. | Di atas Rp695 juta - Rp910 juta   | 32% |
| 43. | Di atas Rp910 juta - Rp1,4 miliar | 33% |
| 44. | Di atas Rp1,4 miliar              | 34% |

## 2. Tarif Efektif Bulanan Kategori B (TER B)

TER B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP sebagai berikut:

| PTKP              |                                                       |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATEGORI B</b> | Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 2 orang (TK/2) | 63 juta   |
|                   | Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 3 orang (TK/3) | 67,5 juta |
|                   | Kawin dengan tanggungan sebanyak 1 orang (K/1)        | 63 juta   |
|                   | Kawin dengan tanggungan sebanyak 2 orang (K/2)        | 67,5 juta |

| No. | Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan   | TER B |
|-----|-------------------------------------|-------|
| 1.  | Sampai dengan 6,2 juta              | 0%    |
| 2.  | Di atas Rp6,2 juta - Rp6,5 juta     | 0,25% |
| 3.  | Di atas Rp6,5 juta - Rp6,85 juta    | 0,5%  |
| 4.  | Di atas Rp6,85 juta - Rp7,3 juta    | 0,75% |
| 5.  | Di atas Rp7,3 juta - Rp9,2 juta     | 1%    |
| 6.  | Di atas Rp9,2 juta - Rp10,75 juta   | 1,5%  |
| 7.  | Di atas Rp10,75 juta - Rp11,25 juta | 2%    |
| 8.  | Di atas Rp11,25 juta - Rp11,6 juta  | 2,5%  |
| 9.  | Di atas Rp11,6 juta - Rp12,6 juta   | 3%    |
| 10. | Di atas Rp12,6 juta - Rp13,6 juta   | 4%    |
| 11. | Di atas Rp13,6 juta - Rp14,95 juta  | 5%    |
| 12. | Di atas Rp14,95 juta - Rp16,4 juta  | 6%    |
| 13. | Di atas Rp16,4 juta - Rp18,45 juta  | 7%    |

|     |                                     |     |
|-----|-------------------------------------|-----|
| 14. | Di atas Rp18,45 juta - Rp21,85 juta | 8%  |
| 15. | Di atas Rp21,85 juta - Rp26 juta    | 9%  |
| 16. | Di atas Rp26 juta - Rp27,7 juta     | 10% |
| 17. | Di atas Rp27,7 juta - Rp29,35 juta  | 11% |
| 18. | Di atas Rp29,35 juta - Rp31,45 juta | 12% |
| 19. | Di atas Rp31,45 juta - Rp33,95 juta | 13% |
| 20. | Di atas Rp33,95 juta - Rp37,1 juta  | 14% |
| 21. | Di atas Rp37,1 juta - Rp41,1 juta   | 15% |
| 22. | Di atas Rp41,1 juta - Rp45,8 juta   | 16% |
| 23. | Di atas Rp45,8 juta - Rp49,5 juta   | 17% |
| 24. | Di atas Rp49,5 juta - Rp53,8 juta   | 18% |
| 25. | Di atas Rp53,8 juta - Rp58,5 juta   | 19% |
| 26. | Di atas Rp58,5 juta - Rp64 juta     | 20% |
| 27. | Di atas Rp64 juta - Rp71 juta       | 21% |
| 28. | Di atas Rp71 juta - Rp80 juta       | 22% |
| 29. | Di atas Rp80 juta - Rp93 juta       | 23% |
| 30. | Di atas Rp93 juta - Rp109 juta      | 24% |
| 31. | Di atas Rp109 juta - Rp129 juta     | 25% |
| 32. | Di atas Rp129 juta - Rp163 juta     | 26% |
| 33. | Di atas Rp163 juta - Rp211 juta     | 27% |
| 34. | Di atas Rp211 juta - Rp374 juta     | 28% |
| 35. | Di atas Rp374 juta - Rp459 juta     | 29% |
| 36. | Di atas Rp459 juta - Rp555 juta     | 30% |
| 37. | Di atas Rp555 juta - Rp704 juta     | 31% |
| 38. | Di atas Rp704 juta - Rp957 juta     | 32% |
| 39. | Di atas Rp957 juta - Rp1,405 miliar | 33% |
| 40. | Di atas Rp1,405 miliar              | 34% |

### 3. Tarif Efektif Bulanan Kategori C (TER C)

TER C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP sebagai berikut:

| PTKP              |                                                |         |
|-------------------|------------------------------------------------|---------|
| <b>KATEGORI C</b> | Kawin dengan tanggungan sebanyak 3 orang (K/3) | 72 juta |

| No. | Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan   | TER C |
|-----|-------------------------------------|-------|
| 1.  | Sampai dengan 6,6 juta              | 0%    |
| 2.  | Di atas Rp6,6 juta - Rp6,95 juta    | 0,25% |
| 3.  | Di atas Rp6,95 juta - Rp7,35 juta   | 0,5%  |
| 4.  | Di atas Rp7,35 juta - Rp7,8 juta    | 0,75% |
| 5.  | Di atas Rp7,8 juta - Rp8,85 juta    | 1%    |
| 6.  | Di atas Rp8,85 juta - Rp9,8 juta    | 1,25% |
| 7.  | Di atas Rp9,8 juta - Rp10,95 juta   | 2%    |
| 8.  | Di atas Rp10,95 juta - Rp11,2 juta  | 1,75% |
| 9.  | Di atas Rp11,2 juta - Rp12,05 juta  | 2%    |
| 10. | Di atas Rp12,05 juta - Rp12,95 juta | 3%    |
| 11. | Di atas Rp12,95 juta - Rp14,15 juta | 4%    |
| 12. | Di atas Rp14,15 juta - Rp15,55 juta | 5%    |
| 13. | Di atas Rp15,55 juta - Rp17,05 juta | 6%    |
| 14. | Di atas Rp17,05 juta - Rp19,5 juta  | 7%    |
| 15. | Di atas Rp19,5 juta - Rp22,7 juta   | 8%    |
| 16. | Di atas Rp22,7 juta - Rp26,6 juta   | 9%    |
| 17. | Di atas Rp26,6 juta - Rp28,1 juta   | 10%   |
| 18. | Di atas Rp28,1 juta - Rp30,1 juta   | 11%   |
| 19. | Di atas Rp30,1 juta - Rp32,6 juta   | 12%   |
| 20. | Di atas Rp32,6 juta - Rp35,4 juta   | 13%   |
| 21. | Di atas Rp35,4 juta - Rp38,9 juta   | 14%   |
| 22. | Di atas Rp38,9 juta - Rp43 juta     | 15%   |
| 23. | Di atas Rp43 juta - Rp47,4 juta     | 16%   |
| 24. | Di atas Rp47,4 juta - Rp51,2 juta   | 17%   |
| 25. | Di atas Rp51,2 juta - Rp55,8 juta   | 18%   |
| 26. | Di atas Rp55,8 juta - Rp60,4 juta   | 19%   |
| 27. | Di atas Rp60,4 juta - Rp66,7 juta   | 20%   |
| 28. | Di atas Rp66,7 juta - Rp74,5 juta   | 21%   |
| 29. | Di atas Rp74,5 juta - Rp83,2 juta   | 22%   |
| 30. | Di atas Rp83,2 juta - Rp95,6 juta   | 23%   |

|     |                                     |     |
|-----|-------------------------------------|-----|
| 31. | Di atas Rp95,6 juta - Rp110 juta    | 24% |
| 32. | Di atas Rp110 juta - Rp134 juta     | 25% |
| 33. | Di atas Rp134 juta - Rp169 juta     | 26% |
| 34. | Di atas Rp169 juta - Rp221 juta     | 27% |
| 35. | Di atas Rp221 juta - Rp390 juta     | 28% |
| 36. | Di atas Rp390 juta - Rp463 juta     | 29% |
| 37. | Di atas Rp463 juta - Rp561 juta     | 30% |
| 38. | Di atas Rp561 juta - Rp709 juta     | 31% |
| 39. | Di atas Rp709 juta - Rp965 juta     | 32% |
| 40. | Di atas Rp965 juta - Rp1,419 miliar | 33% |
| 41. | Di atas Rp1,419 miliar              | 34% |

### CONTOH PENGHITUNGAN PPH 21 BULANAN MENGGUNAKAN TER

Tuan Zaki bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT. Bahagia. Selama tahun 2024, Tuan Zaki memperoleh gaji sebesar Rp12.000.000 per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000 per bulan. Tuan Zaki berstatus menikah dan memiliki tanggungan 1 orang (PTKP K/1). Berapa besar PPh 21 yang dipotong perusahaan setiap bulannya untuk Tuan Zaki?

#### Penyelesaian

1. Berdasarkan **status PTKP (K/1)** dan jumlah **penghasilan bruto sebulan Rp12.000.000**, pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh Tuan Zaki untuk masa pajak Januari s.d. November 2024 dilakukan dengan **menggunakan tarif efektif Kategori B** yaitu dengan **tarif sebesar 3%**.

Besaran PPh 21 per bulan yang dipotong oleh PT. Bahagia atas penghasilan Tuan Zaki untuk masapajak Januari s.d. November 2024 adalah sebesar:

$$= 3\% \times \text{Rp}12.000.000 = \text{Rp}360.000 / \text{bulan}$$

2. Sedangkan, untuk **bulan Desember (masa pajak terakhir)** dihitung dengan **menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh**.

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Gaji<br>Rp12.000.000 x 12 | Rp144.000.000 |
| Pengurangan:              |               |



|                                                                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Biaya Jabatan</b><br>5% x Rp144.000.000                                                                      | Rp7.200.000          |
| <b>Iuran Pensiun</b><br>Rp200.000 x 12                                                                          | Rp2.400.000          |
| <b>Total Pengurang</b>                                                                                          | <b>Rp9.600.000</b>   |
| <b>Penghasilan Neto Setahun</b>                                                                                 | <b>Rp134.400.000</b> |
| <b>PTKP (K/1) Setahun</b>                                                                                       | <b>Rp63.000.000</b>  |
| <b>PKP Setahun</b>                                                                                              | <b>Rp71.400.000</b>  |
| <b>PPh 21 Setahun</b><br>Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x PKP Setahun                                   | <b>Rp4.710.000</b>   |
| = 5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000                                                                               |                      |
| 15% x Rp 11.400.000 = Rp1.710.000                                                                               |                      |
| <b>PPh 21 per bulan (Jan-Des)</b><br>= Rp4.710.000 : 12                                                         | <b>Rp392.500</b>     |
| <b>PPh 21 Bulan Desember 2024</b>                                                                               | <b>Rp750.000</b>     |
| PPh 21 setahun - (PPh 21 bulan Jan-Nov 2024 yang telah dipotong)<br>= Rp4.710.000 – (Rp360.000 x 11)= Rp750.000 |                      |

|              | Penghasilan<br>per bulan | PPh<br>setahun | PPh per bulan       |               |           | Keterangan  |
|--------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------|-------------|
|              |                          |                | Existing<br>Jan-Des | Tarif Efektif |           |             |
|              |                          |                |                     | Jan-Nov       | Des       |             |
| Tuan<br>Zaki | Rp12.000.000             | Rp4.710.000    | Rp392.500           | Rp360.000     | Rp750.000 | TER B<br>3% |

## B. TARIF EFEKTIF HARIAN PPH 21

TER harian ditentukan berdasarkan besaran penghasilan bruto harian. Penghasilan bruto harian yang menjadi dasar pengenaan PPh 21 dengan skema TER adalah penghasilan pegawai tidak tetap yang diterima secara harian, mingguan, satuan atau borongan.

Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, TER dikalikan dengan jumlah rata-rata penghasilan sehari (rata-rata upah mingguan, satuan, borong, untuk setiap hari kerja yang digunakan). Lebih lanjut, terkait dengan rincian tarif efektif harian dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

| No. | Penghasilan Bruto Harian        | TER Harian                      |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.  | Sampai dengan Rp450 ribu        | 0% x Penghasilan Bruto Harian   |
| 2.  | Di atas Rp450 ribu – Rp2,5 juta | 0,5% x Penghasilan Bruto Harian |

### CONTOH PENGHITUNGAN PPH 21 HARIAN MENGGUNAKAN TER

1. Tuan Farhan bekerja di PT. Bersama. Pada bulan Januari 2024, Tuan Farhan melakukan pekerjaan perakitan laptop selama 15 hari dan menerima penghasilan yang dibayarkan secara harian sebesar Rp700.000 per hari. Hitunglah PPh 21 yang harus dipotong oleh PT. Bersama atas penghasilan yang diterima Tuan Farhan!

#### Penyelesaian:

Berdasarkan **jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp700.000**, pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh Tuan Farhan per hari dilakukan dengan menggunakan TER Harian sebesar 0,5%.

$$= 0,5\% \times \text{Rp}700.000 = \text{Rp}3.500 \text{ per hari}$$

2. Pada bulan Mei 2024, Kirana bekerja sebagai freelance *copywriter* di PT. Digital selama 20 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Kirana menerima penghasilan sebesar Rp5.000.000. Hitunglah PPh 21 yang harus dipotong oleh PT. Digital atas penghasilan yang diterima Kirana!

#### Penyelesaian:

Jumlah penghasilan bruto sehari sebesar  $\text{Rp}5.000.000 : 20 = \text{Rp}250.000$

Berdasarkan **jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp250.000**, maka penghitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif harian:

$$= 0\% \times \text{Rp}250.000 = \text{Rp}0 \text{ (Bebas Pajak)}$$

## B. Pajak Penghasilan Pasal 22

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tentang Pajak Penghasilan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

### Objek Pajak

**pembelian barang**, seperti: komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak rekanan penjual barang

### Tarif umum

**1,5% x Harga Beli** (*tidak termasuk PPN*)

*\*jika rekanan tidak memiliki NPWP, maka diberlakukan tarif 100% lebih tinggi*

### Tarif Khusus

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas **impor**:
  - yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai impor;
  - non-API = 7,5% x nilai impor;
  - yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang.
2. Atas **pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD** = 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)
3. Atas **penjualan hasil produksi** ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
  - Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
  - Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
  - Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)
  - Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)
4. Atas **penjualan hasil produksi** atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
  - Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final

5. Atas **pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri** atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan =  $0,25 \% \times \text{harga pembelian (tidak termasuk PPN)}$
6. Atas **impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir** yang menggunakan API =  $0,5\% \times \text{nilai impor}$ .
7. Atas **penjualan** sebagai berikut :
  - Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
  - Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
  - Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup>.
  - Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m<sup>2</sup>.
  - Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), *multi purpose vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud di atas yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Ketentuan ini berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.

#### **Pengecualian Pengenaan PPh pasal 22**

1. Pembelian barang dengan nilai pembelian **paling banyak Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)** dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur
2. pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos
3. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan **Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**
4. **Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut**, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. **Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk:**
  - a. yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat (kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor atau re-impor) dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE), yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya;
  - b. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan

ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973;

- c. berupa kiriman hadiah;
- d. untuk tujuan keilmuan.

#### Kode Akun Pajak 411122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22

| KJS | JENIS SETORAN                                                                                                                                    | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | Masa PPh Pasal 22                                                                                                                                | untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan                                                                                             |
| 106 | Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP | untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat, permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.                                                                       |
| 199 | Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 22                                                                                                          | untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 22.                                                                                                                                                         |
| 300 | STP PPh Pasal 22                                                                                                                                 | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 22.                                                                                                                                                |
| 310 | SKPKB PPh Pasal 22                                                                                                                               | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22.                                                                                                                                              |
| 311 | SKPKB PPh Final Pasal 22                                                                                                                         | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 22.                                                                                                                                        |
| 320 | SKPKBT PPh Pasal 22                                                                                                                              | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 22.                                                                                                                                             |
| 321 | SKPKBT PPh Final Pasal 22                                                                                                                        | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 22.                                                                                                                                       |
| 390 | Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali                           | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan. |
| 401 | PPh Final Pasal 22 atas Penebusan Migas                                                                                                          | untuk pembayaran PPh Final Pasal 22 atas Penebusan Migas.                                                                                                                                                                              |
| 403 | PPh Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah                                                                                   | untuk pembayaran PPh Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah                                                                                                                                                        |

|            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>404</b> | PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan LogaM                                              | Untuk pembayaran PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam.                                                                                                                                                         |
| <b>500</b> | PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran                                                                                            | untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.                                           |
| <b>501</b> | PPh Pasal 22 atas penghentian penyidikan tindak pidana                                                                                   | untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.                                                      |
| <b>510</b> | Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21 | untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP. |
| <b>511</b> | Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan                                          | untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.                                                                                    |
| <b>900</b> | Pemungut PPh Pasal 22 non Bendaharawan                                                                                                   | untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut selain Bendaharawan                                                                                                                                                                                         |
| <b>910</b> | Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan APBN                                                                                                  | untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBN                                                                                                                                                                                           |
| <b>920</b> | Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan APBD                                                                                                  | untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan APBD                                                                                                                                                                                           |
| <b>930</b> | Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan Dana Desa                                                                                             | untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut Bendaharawan Dana Desa                                                                                                                                                                                      |

| <b>Kode Akun Pajak 411123 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor</b> |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KJS</b>                                                         | <b>JENIS SETORAN</b>                                                                                                                             | <b>KETERANGAN</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>100</b>                                                         | Masa PPh Pasal 22 Impor                                                                                                                          | untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas transaksi impor termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.                                                                                  |
| <b>106</b>                                                         | Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP | untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP.                                                                                   |
| <b>199</b>                                                         | Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 22 Impor                                                                                                    | untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 22 Impor.                                                                                                                                                              |
| <b>300</b>                                                         | STP PPh Pasal 22 Impor                                                                                                                           | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 22 atas transaksi impor.                                                                                                                                      |
| <b>310</b>                                                         | SKPKB PPh Pasal 22 Impor                                                                                                                         | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22 atas transaksi impor                                                                                                                                     |
| <b>320</b>                                                         | SKPKBT PPh Pasal 22 Impor                                                                                                                        | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 22 atas transaksi impor.                                                                                                                                   |
| <b>390</b>                                                         | Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali                          | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.            |
| <b>500</b>                                                         | PPh Pasal 22 Impor atas pengungkapan ketidakbenaran                                                                                              | untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran atas transaksi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP. |
| <b>501</b>                                                         | PPh Pasal 22 Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana                                                                                     | untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas penghentian penyidikan tindak pidana atas transaksi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.             |



|            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>510</b> | Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Impor | untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP. |
| <b>511</b> | Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan                                                     | untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.                                                                                    |

## C. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan.

Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.

### Pembayaran, Pelaporan dan Bukti Potong PPh Pasal 23

Prosedur pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 diatur secara khusus dalam peraturan perundang undangan perpajakan. Berikut ini adalah penjelasannya:

#### Pembayaran PPh Pasal 23

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkannya melalui Bank Persepsi (ATM, *teller* bank, fitur bayar pajak *online* di OnlinePajak, dll) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Ingat! Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Namun, agar dapat melakukan pembayaran pajak, Anda harus membuat ID Billing terlebih dahulu. Tautan di bawah ini akan memandu Anda membuat ID Billing.

#### Bukti Potong PPh Pasal 23

Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2) pada saat melakukan e-Filing pajak PPh 23 di OnlinePajak.

### **Pelaporan PPh Pasal 23**

Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau e-Filing gratis di Online Pajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Jika sebelumnya perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara terpisah-pisah, kini ketiga hal tersebut bisa dilakukan dengan satu aplikasi OnlinePajak yang terintegrasi, mudah, otomatis dan lebih cepat.

### **Tarif PPh 23 dan Objeknya**

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23 :

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas :
  - Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
  - Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
  - Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);

- Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
- Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

#### Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas:

- Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
- Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;
- Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Hal ini harus dibuktikan oleh kontrak kerja dengan pengguna jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah, atau honorarium;
- Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan hasil pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur pembelian atas pengadaan barang atau material;
- Pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dari pihak ketiga dan disertai dengan perjanjian tertulis;
- Pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau *reimbursement*. Ini berlaku untuk biaya yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dan bukti pembayaran.

#### Jenis Objek PPh 23

Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. Berikut ini adalah daftar lengkap objek PPh Pasal 23, tarif dan cara buat hitung, setor dan e-Filing yang mudah, cepat, aman dan gratis!

Berikut ini adalah daftar objek pph 23 jasa lainnya tersebut:

1. Penilai (*appraisal*);
2. Aktuaris;
3. Akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
4. Hukum;
5. Arsitektur;
6. Perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
7. Perancang (*design*);
8. Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;

12. Penebangan hutan;
13. Pengolahan limbah;
14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
15. Perantara dan/atau keagenan;
16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
18. Pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
19. *Mixing film*;
20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*;
21. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
22. Pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
23. Internet termasuk sambungannya;
24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
28. Maklon;
29. Penyelidikan dan keamanan;
30. Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
32. Pembasmian hama;
33. Kebersihan atau *cleaning service*;
34. Sedot *septic tank*;
35. Pemeliharaan kolam;
36. Katering atau tata boga;
37. *Freight forwarding*;
38. Logistik;
39. Pengurusan dokumen;
40. Pengepakan;
41. *Loading* dan *unloading*;
42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
43. Pengelolaan parkir;
44. Penyondiran tanah;
45. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47. Pemeliharaan tanaman;
48. Permanenan;
49. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
50. Dekorasi;

51. Percetakan/penerbitan;
52. Penerjemahan;
53. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
54. Pelayanan pelabuhan;
55. Pengangkutan melalui jalur pipa;
56. Pengelolaan penitipan anak;
57. Pelatihan dan/atau kursus;
58. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
59. Sertifikasi;
60. *Survey*;
61. *Tester*;
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

### **Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26)**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah:

- seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri, diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut.

Berdasarkan PMK RI Nomor 9/PMK.03/2018 tentang SPT, pelaporan SPT PPh pasal 26 wajib e-Filing sejak 1 April 2018. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun jika mengikuti *tax treaty*/ Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka tarif dapat berubah.

### **Tarif untuk Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26)**

Tarif 20% (final) atas jumlah bruto yang dikenakan atas:

1. Dividen
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman

3. Royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset
4. Insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
5. Hadiah dan penghargaan
6. Pensiun dan pembayaran berkala
7. Premi swap dan transaksi lindung lainnya
8. Perolehan keuntungan dari penghapusan utang Tarif 20% (final) dari laba bersih yang diharapkan dari:
  - Pendapatan dari penjualan aset di Indonesia.
  - Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.

Tarif 20% (final) dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap (BUT) didirikan di Indonesia.

Tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak, suatu bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

Tingkat berdasarkan *tax treaty* (perjanjian pajak) yang dikenal sebagai JGI Penghindaran Pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian, mungkin berbeda satu sama lain. Tarif mereka biasanya mengurangi tingkat dari tarif biasa 20%, dan beberapa mungkin memiliki tarif 0%.

Terhitung 1 September 2020, wajib pajak PKP dan non PKP wajib menggunakan e-Bupot untuk PPh 23 dan/atau PPh 26. Hal ini sejalan dengan SK DJP No. KEP-368/PJ/2020 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2020 lalu.

#### **Catatan**

- PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri.
- Untuk melakukan e-Filing PPh pasal 26 gratis dan mudah di aplikasi OnlinePajak, wajib pajak badan dapat melakukan impor data SPT Masa PPh pasal 26 dari software e-SPT ke OnlinePajak terlebih dahulu.
- Mulai 1 Agustus 2020, wajib melakukan e-Bupot untuk PPh 23 dan/atau 26.

## **D. PPh Pasal 4 ayat 2**

PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.

## Ketentuan PPh Pasal 4 ayat 2

Jika itu adalah transaksi antara perusahaan dan individu, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 ditanggung penerima penghasilan yang dalam hal ini adalah perusahaan. Lain halnya jika itu adalah transaksi yang melibatkan dua perusahaan. Pembayar (perusahaan yang satu) diharuskan untuk mengumpulkan dan menyelesaikan pajak. Sementara penerima (perusahaan yang lain) bebas dari kewajiban PPh Pasal 4 Ayat 2.

Berdasarkan ketentuan, penghasilan terdiri dari penghasilan sebagai objek pajak dan penghasilan yang bukan objek pajak. Ada dua cara yang digunakan untuk pengenaan PPh atas penghasilan yang sebagai objek pajak. Yang pertama, PPh secara umum dikenakan dengan memakai tarif umum (tarif Pasal 17) dan pengenaannya tersebut dimasukkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sementara yang kedua adalah dikenakan PPh yang bersifat final.

Pengenaan PPh yang bersifat final berarti penghasilan yang diterima ataupun diperoleh akan dikenakan PPh dalam tarif tertentu. PPh yang dikenakan, baik itu yang dipotong pihak lain maupun yang sudah disetor sendiri, bukanlah pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan itu.

Berdasarkan hal tersebut, penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak akan dihitung PPh-nya pada SPT lagi untuk dikenakan tarif umum bersamaan dengan penghasilan lainnya. Begitu pula, PPh yang telah dipotong ataupun dibayar tersebut juga bukanlah kredit pajak pada SPT.

Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan/pendapatan, dan berupa:

- Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak;
- Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing;
- Hadiah berupa lotre/undian;
- Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;
- Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan; dan
- Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.



Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilan.

Sebagai contoh, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), wiraswasta atau pengusaha online dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 0,5% dari total omzet (peredaran bruto) penjualan dalam 1 bulan.

Tarif tersebut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pada akhir Maret setiap tahunnya, WP OP harus melaporkan PPh Final yang didapatnya dan memasukkannya dalam lampiran SPT Tahunan 1770.

Sedangkan WP badan harus melampirkan pembayaran dan pelaporan pajak finalnya pada SPT Tahunan Badan yang dilaporkan pada akhir April setiap tahunnya.

Berikut ini macam-macam objek pajak dengan tarifnya masing-masing yang telah diatur pemerintah:

1. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 0-20%

Tarif ini merupakan bunga dari kewajiban. Penjelasan lebih rinci termaktub dalam PP No. 16 Tahun 2009.

2. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 0,1%

Tarif pajak sebesar 0,1% ini dikenakan pada transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha, sebagaimana telah diatur di dalam PP No. 4 Tahun 1995.

3. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5%

Tarif pajak ini untuk transaksi penjualan saham pendiri (0,5%) dan saham bukan pendiri (non-founder) sebesar 0,1%

Ketentuan ini tercantum dalam PP No. 14 Tahun 1997 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997, SE-15/PJ.42/1997 dan SE-06/PJ.4/1997.

4. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 2-6%

Tarif pajak ini untuk jasa konstruksi. Penjelasan lebih lanjutnya bisa ditemukan pada PP No. 51 Tahun 2008 serta turunannya PP No. 40 Tahun 2009.

5. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5%

Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5% ini untuk transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa sebagaimana telah diatur PP No. 17 Tahun 2009.

6. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 5%

Tarif sebesar ini dikenakan pada pengalihan hak atas tanah atau bangunan (dalam hal ini termasuk usaha real estate), seperti yang tercantum dalam PP No. 71 Tahun 2008

7. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10%

Besar tarif PPh Pasal 4 ayat 2 ini dikenakan pada bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya masing-masing sebagaimana telah diatur pada Pasal 17 Ayat 7 serta turunannya PP No. 15 Tahun 2009.

Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10% ini juga diperuntukkan pada dividen yang diterima WP OP di dalam negeri seperti diatur dalam Pasal 17 Ayat 2C.

Tarif pajak 10% ini juga untuk sewa atas tanah atau bangunan. Hal ini diatur dalam PP No. 29 Tahun 1996 dan juga turunannya PP No. 5 Tahun 2002.

8. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 20%

Tarif ini untuk bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan diskon jasa giro sesuai PP No. 131 Tahun 2000 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001.

9. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 25%

Tarif ini diberlakukan pada hadiah, lotre atau undian seperti diatur dalam PP No. 132 Tahun 2000.

| Jadwal Penyetoran & Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 |                                                         |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penghasilan                                      | Batas Waktu Penyetoran                                  | Batas Waktu Pelaporan                                                                                                     |
| Omzet penjualan (peredaran bruto) usaha          | Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir | Jika sudah validasi NTPN, WP tidak perlu lapor lagi. Cukup menyertakan lampiran laporan PPh Final 0,5% pada pelaporan SPT |

|                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                                   | Tahunan Badan / Pribadi (SPT 1770)                                             |
| Bunga, deposito/tabungan, diskonto SBI, bunga/diskonto | Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir                                                                           | 20 hari setelah masa pajak berakhir                                            |
| Transaksi penjualan saham                              | Tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham                                                    | Tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham |
| Hadiah undian                                          | Tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak                                                                  | 20 hari setelah masa pajak berakhir                                            |
| Persewaan tanah dan/atau bangunan                      | Tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) atau tanggal 15 (bagi WP pengusaha persewaan) dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. | 20 hari setelah masa pajak berakhir                                            |
| Jasa konstruksi                                        | Tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) dan tanggal 15 (bagi WP jasa konstruksi) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir            | 20 hari setelah masa pajak berakhir                                            |

### Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2

Pembayaran Pajak Penghasilan final ini dilakukan dengan dua cara atau mekanisme, yaitu :

### 1. Mekanisme Pemotongan

Mekanisme pemotongan disini maksudnya adalah penyewa harus memotong Pajak Penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya. Mekanisme dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut sebagai pemotong pajak yaitu : badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

### 2. Mekanisme Pembayaran Sendiri

Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah/bangunan. Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan di atas, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak akhirnya.

### Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

| KJS | JENIS SETORAN                                                                                                                                    | KETERANGAN                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106 | Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP | untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP. |
| 111 | PPh Final atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)                         | untuk pembayaran PPh Final dari kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)                       |
| 199 | Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Final                                                                                                             | untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Final.                                                                                     |
| 300 | STP PPh Final                                                                                                                                    | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar/disetor yang tercantum dalam STP PPh Final.                                                                    |
| 310 | SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2)                                                                                                                 | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2).                                                         |
| 311 | SKPKB PPh Final Pasal 15                                                                                                                         | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 15.                                                                 |
| 312 | SKPKB PPh Final Pasal 19                                                                                                                         | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 19.                                                                 |
| 320 | SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2)                                                                                                                | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2).                                                        |

|     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 321 | SKPKBT PPh Final Pasal 15                                                                                                | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 15.                                                                                                                                      |
| 322 | SKPKBT PPh Final Pasal 19                                                                                                | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 19.                                                                                                                                      |
| 390 | Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan |
| 401 | PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Diskonto/Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara                                           | untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas diskonto/bunga obligasi dan Surat Utang Negara                                                                                                                                       |
| 402 | PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan                                              | untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan                                                                                                                                          |
| 403 | PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan                                                        | untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.                                                                                                                                                   |
| 404 | PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito/Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI                                      | untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito/tabungan, jasa giro dan diskonto SBI.                                                                                                                                 |
| 405 | PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian                                                                            | untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian.                                                                                                                                                                       |
| 406 | PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Transaksi Saham, Obligasi dan sekuritas lainnya di Bursa.                                | untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi saham, obligasi dan sekuritas lainnya, dan di Bursa.                                                                                                                       |
| 407 | PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Pendiri                                                                  | untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penjualan Saham Pendiri.                                                                                                                                                             |
| 408 | PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura                                           | untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penjualan saham milik Perusahaan Modal Ventura.                                                                                                                                      |
| 409 | PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi                                                                          | untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.                                                                                                                                                                     |
| 410 | PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri                                                                      | untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri.                                                                                                                                                                 |
| 411 | PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri                                                  | untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri.                                                                                                                                             |
| 413 | PPh Final Pasal 15 atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri                                                        | untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas penghasilan perwakilan dagang luar negeri.                                                                                                                                                   |
| 414 | PPh Final Pasal 15 atas Pola Bagi Hasil                                                                                  | untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas pola bagi hasil.                                                                                                                                                                             |

|     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 415 | PPh Final Pasal 15 atas Kerjasama Bentuk BOT                                                                                                                                        | untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas kerjasama bentuk BOT.                                                                                                                                                           |
| 416 | PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap                                                                                                                                      | untuk pembayaran PPh Final Pasal 19 atas revaluasi aktiva tetap.                                                                                                                                                         |
| 417 | PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada Orang Pribadi                                                                                | untuk Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada Orang Pribadi                                                                                                    |
| 418 | PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa                                                                                   | untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang diterima dan/atau yang diterima dan/atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa                      |
| 419 | PPh Final Pasal 17 ayat (2c) atas penghasilan berupa dividen                                                                                                                        | untuk pembayaran PPh Final Pasal 17 ayat (2c) atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri                                                                                           |
| 420 | PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu                                              | untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.                                                                 |
| 421 | PPh Final atas Uplift dan Pengalihan Participating Interest di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi                                                                                | untuk pembayaran PPh Final atas penghasilan kontraktor di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis, dan penghasilan kontraktor dari pengalihan <i>participating interest</i> . |
| 422 | PPh Final atas pengungkapan harta bersih tambahan yang dianggap sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan                                                                   | untuk pembayaran PPh Final atas pengungkapan harta bersih tambahan yang dianggap sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan                                                                                       |
| 423 | PPh Final atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dipotong atau Dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak | untuk pembayaran PPh Final atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dipotong atau Dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak                     |
| 424 | PPh Final Pasal 15 atas Kegiatan Usaha Jasa Maklon Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak                                                                                | untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas Kegiatan Usaha Jasa Maklon Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak.                                                                                                   |
| 425 | PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estate dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu                                                             | untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estate dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu                                                                                 |
| 499 | PPh Final Lainnya                                                                                                                                                                   | untuk pembayaran PPh Final lainnya                                                                                                                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500 | PPH Final atas pengungkapan ketidakbenaran                                                                                                                                                 | untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Final atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.                                                                                                                           |
| 501 | PPH Final atas penghentian penyidikan tindak pidana                                                                                                                                        | untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Final atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.                                                                                                                                      |
| 510 | Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atau ketidakbenaran pengisian SPT PPh Final                                                      | untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.                                                                         |
| 511 | Sanksi administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan                                                                                            | untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.                                                                                                                                                            |
| 514 | SKPKB PPh Final atas harta bersih tambahan yang diperlakukan sebagai penghasilan                                                                                                           | untuk pembayaran PPh Final atas harta bersih tambahan yang diperlakukan sebagai penghasilan                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 515 | SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap Wajib Pajak yang sudah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak                                  | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap Wajib Pajak yang sudah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pengampunan Pajak                                  |
| 516 | SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan dari harta yang belum atau kurang diungkap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pengampunan Pajak |



## E. PPh Pasal 15

PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong dari wajib pajak yang bergerak pada:

1. Pelayaran Dalam Negeri
2. Pelayaran /Penerbangan Luar Negeri
3. Penerbangan Dalam Negeri

### Pelayaran Dalam Negeri

Jika Anda menjalankan usaha pelayaran dalam negeri yang menyewakan kapal atau mengangkut barang dan/atau orang antar pelabuhan di wilayah Indonesia, dari pelabuhan di Indonesia menuju pelabuhan di luar Indonesia begitu juga sebaliknya, ataupun antar pelabuhan di luar Indonesia, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. pihak penyewa akan melakukan pemotongan PPh Pasal 15 sebesar:  $1,2\% \times \text{Peredaran Bruto}$ ;
2. meminta bukti pemotongan PPh Pasal 15 yang bersifat final;
3. melaporkan seluruh penghasilan yang diterima dalam suatu tahun buku ke dalam SPT Tahunan PPh, dan melampirkan daftar pemotongan PPh Pasal 15 yang telah dipotong final;
4. dalam hal pihak Penyewa tidak melakukan pemotongan atas PPh Pasal 15 atau bukan Pemotong Pajak, maka Anda harus melakukan penyetoran sendiri PPh Pasal 15 yang terutang sesuai dengan cara hitung di atas, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan melaporkan SPT PPh Pasal 15 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya;
5. Anda tidak perlu melakukan pembayaran PPh Pasal 25 setiap bulannya

Jika Anda orang pribadi /badan yang menyewa kapal dari perusahaan pelayaran dalam negeri, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 15 sebesar 1,2% dari nilai bruto yang dibayarkan ke perusahaan pelayaran dalam negeri;
2. menyetorkan PPh Pasal 15 yang telah dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, menggunakan kode *billing* dengan Kode MAP 411128 dan kode jenis setoran 410

### Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri

Subjek dari pengenaan PPh Pasal 15 atas pelayaran atau penerbangan luar negeri adalah wajib pajak yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia

Apabila Anda mewakili wajib pajak BUT di Indonesia yang memiliki kapal untuk pelayaran atau pesawat untuk penerbangan, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

1. pihak penyewa akan melakukan pemotongan PPh Pasal 15 sebesar : 2,64% dari peredaran bruto.
2. meminta bukti pemotongan PPh Pasal 15 ;
3. melaporkan seluruh penghasilan yang diterima dalam suatu tahun buku ke dalam SPT Tahunan PPh, dan melampirkan daftar pemotongan PPh Pasal 15 yang telah dipotong final.
4. dalam hal pihak Penyewa tidak melakukan pemotongan atas PPh Pasal 15 atau bukan Pemotong Pajak, maka Anda harus melakukan penyetoran sendiri PPh Pasal 15 yang terutang dengan formula perhitungan seperti yang telah dijelaskan di atas, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan melaporkan SPT PPh Pasal 15 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya;
5. Anda tidak perlu melakukan pembayaran PPh Pasal 25 setiap bulannya

Jika Anda pemilik kapal/pesawat atau yang mewakilinya, namun tidak memiliki BUT untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, maka berlaku ketentuan seperti pasal 26 UU PPh [Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26].

Jika Anda menyewa kapal/pesawat pelayaran / penerbangan luar negeri, maka hal-hal yang harus diperhatikan:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 15 sebesar 2,64% dari peredaran bruto yang dibayarkan ke perusahaan pelayaran dalam negeri.
2. peredaran bruto dihitung dari perjanjian *charter* angkutan dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia dan dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar Indonesia. Dengan demikian, atas angkutan dari luar pelabuhan Indonesia ke pelabuhan di Indonesia tidak terutang PPh Pasal 15.
3. Menyetor PPh pasal 15 yang telah dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, menggunakan kode *billing* dengan kode MAP 411128 dan kode jenis setoran 411

### Penerbangan Dalam Negeri

Jika Anda pemilik perusahaan penerbangan yang berkedudukan di Indonesia (Subjek Pajak Dalam Negeri Badan) yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian *charter* maka hal-hal ini harus anda perhatikan :

1. pihak penyewa akan melakukan pemotongan PPh Pasal 15 sebesar : 1,8% dari peredaran bruto.
2. meminta dan menyimpan bukti pemotongan PPh Pasal 15 ;
3. melaporkan seluruh penghasilan yang diterima dalam suatu tahun buku ke dalam SPT Tahunan PPh, dan mengkreditkan PPh Pasal 15 yang telah dipotong dalam SPT Tahunan PPh.
4. dalam hal pihak Penyewa tidak melakukan pemotongan atas PPh Pasal 15 atau bukan Pemotong Pajak, maka Anda harus melakukan penyetoran sendiri PPh Pasal 15 yang terutang dengan formula perhitungan seperti yang telah dijelaskan di atas, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan melaporkan SPT PPh Pasal 15 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya;

Jika Anda menyewa pesawat *charter* milik wajib pajak orang pribadi, dan Anda bertindak sebagai Pemotong Pajak, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 15 sebesar 1,8% dari peredaran bruto yang dibayarkan ke perusahaan penerbangan dalam negeri;
2. memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 15 kepada perusahaan jasa penerbangan dalam negeri untuk dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh nya karena bersifat non final;
3. peredaran bruto dihitung dari perjanjian *charter* angkutan dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia dan dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar Indonesia. Dengan demikian, atas angkutan dari luar pelabuhan Indonesia ke pelabuhan di Indonesia tidak terutang PPh Pasal 15;
4. Menyetorkan PPh Pasal 15 yang telah dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, menggunakan kode *billing* dengan kode MAP 411129 dan kode jenis setoran 101.

| KJS | JENIS SETORAN                                          | KETERANGAN                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101 | PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri        | untuk pembayaran masa PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter (bersifat non final)                                                |
| 301 | STP PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri    | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian (bersifat non final)    |
| 311 | SKPKB PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri  | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian (bersifat non final)  |
| 321 | SKPKBT PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian (bersifat non final) |



## **Pelatihan Perpajakan Brevet A / B**

PPN & PPnBM

## A. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### 1. Pengertian

Definisi Pajak Pertambahan Nilai menurut Untung Soekardji adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dihitung atas nilai tambah, yang memisahkan kedudukan pemikul beban pajak dengan penanggung jawab penyetoran pajak pada pihak-pihak yang berbeda, serta menempatkan eksistensi objek pajak sebagai faktor dominan yang menimbulkan kewajiban pajak.

- a) Menurut definisi tersebut, PPN mengandung beberapa unsur, yaitu:
- b) Pajak atas konsumsi dalam negeri
- c) Dihitung atas nilai tambah
- d) Memisahkan kedudukan pemikul beban pajak dan penanggung jawab penyetoran pajak
- e) Eksistensi objek pajak merupakan faktor dominan yang menimbulkan kewajiban pajak.

### 2. Karakteristik

- a) Pajak Tidak Langsung
- b) Multistage Levy
- c) Indirect Subtraction Method
- d) Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri
- e) Consumption Type VAT
- f) Tarif Tunggal
- g) Non Cumulative
- h) Pajak Objektif

### 3. Objek Dan Subjek

#### 1) Objek PPN

- a) PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP ; (Ps 4 ayat (1) huruf a)
- b) PPN dikenakan atas impor BKP; (Ps. 4 ayat (1) huruf b)
- c) PPN dikenakan atas penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP; (Ps. 4 ayat (1) huruf c)
- d) PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean; (Ps. 6 ayat (1) huruf d)
- e) PPN dikenakan atas pemanfaatan JKP dari luar, di dalam Daerah Pabean; (Ps. 4 ayat (1) huruf e).
- f) PPN dikenakan atas ekspor BKP Berwujud yang dilakukan oleh PKP; (Ps. 4 ayat (1) huruf f)
- g) PPN dikenakan atas ekspor BKP Tidak Berwujud yang dilakukan oleh PKP; (Ps. 4 ayat (1) huruf g)
- h) PPN dikenakan atas ekspor JKP yang dilakukan oleh PKP; (Ps. 4 ayat (1) huruf h)
- i) PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan baik oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain

yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan; (Ps. 16C)

- j) PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c; (Ps.16D).

Perubahan Objek BKP dan JKP pada Undang-undang HPP

| KELOMPOK BARANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SEBELUMNYA | UU HPP         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara;                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NON-BKP    | <b>BKP</b>     |
| barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NON-BKP    | <b>BKP</b>     |
| makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; <b>yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan</b> | NON-BKP    | <b>NON-BKP</b> |
| uang, emas batangan <b>untuk kepentingan cadangan devisa negara</b> , dan surat berharga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NON-BKP    | <b>NON-BKP</b> |

| KELOMPOK JASA                                                                                                                                                                       | SEBELUMNYA | UU HPP                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 1. jasa pelayanan kesehatan medis;                                                                                                                                                  | NON-JKP    | JKP                          |
| 2. jasa pelayanan sosial;                                                                                                                                                           |            | JKP                          |
| 3. jasa pengiriman surat dengan perangko;                                                                                                                                           |            | JKP                          |
| 4. jasa keuangan;                                                                                                                                                                   |            | JKP                          |
| 5. jasa asuransi;                                                                                                                                                                   |            | JKP                          |
| 6. <b>jasa keagamaan</b> meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian , khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan jasa lainnya di bidang keagamaan. |            | NON-JKP                      |
| 7. jasa pendidikan;                                                                                                                                                                 |            | JKP                          |
| 8. <b>jasa kesenian dan hiburan;</b>                                                                                                                                                |            | NON-JKP (OBJEK PAJAK DAERAH) |
| 9. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;                                                                                                                                        |            | JKP                          |
| 10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;                  |            | JKP                          |
| 11. jasa tenaga kerja;                                                                                                                                                              |            | JKP                          |
| 12. jasa perhotelan;                                                                                                                                                                |            | NON-JKP (OBJEK PAJAK DAERAH) |
| 13. <b>jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;</b>                                                                                  |            | NON-JKP                      |
| 14. <b>jasa penyediaan tempat parkir;</b>                                                                                                                                           |            | NON-JKP (OBJEK PAJAK DAERAH) |
| 15. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;                                                                                                                                |            | JKP                          |
| 16. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan                                                                                                                                      |            | JKP                          |
| 17. <b>jasa boga atau catering.</b>                                                                                                                                                 |            | NON-JKP (OBJEK PAJAK DAERAH) |

## 2) Subjek PPN

- a) Dilihat dari pihak yang melakukan penyerahan, subjek PPN adalah PKP, yaitu subjek pajak yang melakukan :

- Penyerahan BKP (Ps. 4 ayat (1) huruf a)
- Penyerahan JKP (Ps. 4 ayat (1) huruf c);
- Ekspor BKP berwujud (Ps. 4 ayat (1) huruf f);
- Ekspor BKP tidak berwujud (Ps. 4 ayat (1) huruf g);
- Ekspor JKP (Ps. 4 ayat (1) huruf h);

- Menyerahkan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (Ps. 16D);
- b) Dilihat dari pihak yang menerima penyerahan, subjek PPN adalah non PKP, yaitu subjek pajak yang melakukan:
  - Impor BKP (Ps. 4 ayat (1) huruf b)
  - Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari, luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean (P. 4 ayat (1) huruf d)
  - Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean (Ps. 4 ayat (1) huruf e)
  - Kegiatan membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya (Ps.16C)

#### 4. Tarif PPN

Tarif PPN adalah tarif tunggal yaitu 10%. Namun sejak 1 April 2022 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tarif PPN menjadi sebagai berikut :

| UU PPN |                 | UU HPP |                                           |
|--------|-----------------|--------|-------------------------------------------|
| Tarif  | Berlaku         | Tarif  | Berlaku                                   |
| 10%    | s.d. Maret 2022 | 11%    | Mulai 1 April 2022                        |
|        |                 | 12%    | Paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025 |

Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN 'Final' misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

#### 5. Saat Terutang

Pasal 17 PP No.1 Tahun 2012 menjabarkan saat terutang pajak dalam ketentuan Pasal 11 UU PPN 1984. Berikut adalah saat suatu peristiwa hukum dilakukan atau suatu peristiwa hukum terjadi sebagai saat pajak terutang.

- 1) BKP berwujud berupa barang bergerak
  - a) BKP diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;
  - b) BKP diserahkan secara langsung kepada penerima, untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan sebaliknya atau antar cabang;
  - c) BKP diserahkan pada juru kirim atau pengusaha angkutan; atau
  - d) Harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.
- 2) BKP berwujud berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
- 3) BKP tidak berwujud



- a) Harga atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; atau
  - b) Kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedia fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada sub a) tidak diketahui.
- 4)** BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih ada pada saat pembubaran perusahaan ditentukan oleh salah satu dari perbuatan hukum yang terjadi lebih dahulu yaitu pada saat:
- a) akta pembubaran ditandatangani oleh Notaris;
  - b) jangka waktu perusahaan berakhir yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
  - c) tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perusahaan sudah bubar; atau
  - d) diketahui bahwa perusahaan nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada.
- 5)** Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN 1984 atau perubahan bentuk usaha, terjadi pada saat:
- a) disepakati atau ditetapkan penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam perjanjian penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha; atau
  - b) akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha ditandatangani oleh Notaris.
- 6)** Saat impor BKP terjadi pada saat BKP dimasukkan ke dalam Daerah Pabean
- 7)** Penyerahan JKP terjadi pada saat:
- a) Harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;
  - b) Surat kontrak atau surat perjanjian ditandatangani, dalam hal peristiwa hukum tersebut pada sub 1) tidak diketahui; atau
  - c) Mulai tersedia fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri JKP.
- 8)** Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e UU PPN 1984, ditentukan perbuatan hukum yang terlebih dahulu dilakukan diantara tiga perbuatan hukum di bawah ini, yaitu pada saat :
- a) harga perolehan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;

- b) harga jual BKP Tidak Berwujud dan/atau penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkan; atau
- c) harga perolehan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP tersebut dibayar baik sebagian maupun seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkan.
- 9) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean terjadi pada tanggal surat kontrak atau surat perjanjiannya ditandatangani, dalam saat perbuatan hukum tersebut pada huruf h tidak diketahui.
- 10) Ekspor BKP Berwujud ditentukan oleh saat BKP Berwujud dikeluarkan dari Daerah Pabean
- 11) Ekspor BKP Tidak Berwujud terjadi pada saat BKP Tidak Berwujud tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.
- 12) Ekspor JKP terjadi pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.

## 6. Tempat Terutang

- a) Di tempat tinggal/tempat kedudukan dan/ tempat kegiatan usaha dilakukan
- b) Tempat BKP dimasukkan, untuk impor BKP
- c) Di tempat bangunan didirikan, untuk KMS
- d) Di tempat kegiatan usaha, untuk PKP OP yang di tempat tinggalnya tidak ada kegiatan usaha.
- e) Dan yang ditetapkan dirjen pajak

## 7. Dasar Pengenaan Pajak

- 1) Bukan nilai lain
  - a) Harga jual
  - b) Penggantian
  - c) Nilai impor, CIF+bea masuk
  - d) Nilai ekspor.
- 2) Nilai lain
  - a) KMS -> 20% dari jumlah yang dikeluarkan/dibayarkan tidak termasuk harga perolehan tanah
  - b) Bukan KMS



**20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian** atas penyerahan emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan serta jasa- pabrikan emas perhiasan jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan yang dilakukan.

**10% dari dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih** atas penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) **10% dari nilai tagihan / seharusnya ditagih** atas penyerahan jasa pengiriman paket dan penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro

Sebelumnya, dalam PER-13/PJ/2019, jumlah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebanyak 16 jenis dokumen tertentu.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak, jumlah dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak ini bertambah menjadi 25 jenis dokumen tertentu.

Berikut 25 jenis dokumen tertentu yang tertuang dalam Pasal 2 PER-16/PJ/2021:

1. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)

SPPB ini yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu.

2. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi

Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi.

3. Bukti penerimaan pembayaran (struk)

Bukti penerimaan pembayaran atau struk yang dibuat oleh Penyelenggara Distribusi atas penjualan pulsa dan/atau penerimaan komisi/fee terkait dengan distribusi token dan/atau voucher.

4. Bukti tagihan atas penyerahan listrik

Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik.

5. Bukti tagihan atas penyerahan BKP/JKP

Bukti tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh perusahaan air minum.

6. Tiket, tagihan surat muatan udara

Tiket, tagihan surat muatan udara (airway bill, atau delivery bill), yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.

7. Nota penjualan jasa

Nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan.

8. Bukti tagihan (trading confirmation) atas penyerahan JKP

Bukti tagihan atau trading confirmation atas penyerahan JKP oleh perantara efek.

9. Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan

10. Dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai

Dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (dokumen CK-1).

11. SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang

SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan kutipan risalah lelang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SSP tersebut.

12. Pemberitahuan Ekspor Barang yang mencantumkan identitas pemilik barang

Pemberitahuan ekspor barang yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dilampiri:

Nota Pelayanan Ekspor

invoice dan bill of lading atau airway bill yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut, untuk ekspor BKP.

### 13. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud

Pemberitahuan ekspor JKP/BKP tidak berwujud dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud, untuk ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud

### 14. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Ditjen Bea Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa:

nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP

### 15. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP

PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan:

SSP dan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean

Surat penetapan pabean

Atau surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PIB tersebut, untuk impor BKP dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh Ditjen Bea Cukai

### 16. Surat penetapan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak atas barang kiriman

Surat penetapan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau pajak atas kiriman yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa:

Nama, alamat, dan NPWP

Dilampiri dengan SSP, SSPCP, bukti pungutan pajak oleh Ditjen Bea Cukai

### 17. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dengan melampirkan:

Tagihan dan rincian berupa jenis dan nilai BKP Tidak Berwujud atau JKP serta nama dan alamat penyedia BKP Tidak Berwujud atau JKP

### 18. Bukti pungut PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE

Bukti pungut PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabeana di dalam daerah pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mencantumkan:

Nama dan NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) pembeli, atau alamat ponsel (email) pembeli yang terdaftar pada administrasi DJP

Atau yang dilampiri dengan dokumen yang membuktikan bahwa akun pembeli pada sistem elektronik pemungut PPN PMSE memuat nama dan NPWP pembeli, atau alamat ponsel (email) pembeli yang terdaftar pada administrasi DJP

19. Dokumen pengeluaran barang dari Kawasan Berikat

Dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean adalah dokumen pengeluaran barang dari kawasan berikat yang merupakan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dokumen pengeluaran barang dari kawasan berikat yang merupakan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP tersebut meliputi:

Dokumen pengeluaran barang asal daerah pabean dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean

Dokumen pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean

Dokumen pengeluaran barang dari kawasan berikat ke tempat penimbunan berikat lainnya

20. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran BKP milik Subjek Pajak Luar Negeri

SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran BKP milik subjek pajak luar negeri dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP.

21. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran /penyerahan BKP/JKP dari Kawasan Perdagangan Bebas

SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran/penyerahan BKP/JKP dari kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan:

Pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP

Invoice atau kontrak, untuk penyerahan BKP yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran BKP; atau

Invoice atau kontrak, untuk penyerahan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud;

22. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK)

PPKEK yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan:

SSP

SSPCP

Bukti pungutan pajak oleh Ditjen Bea Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PPKEK tersebut, untuk impor BKP ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

23. SSP atas pelunasan PPN terkait dengan penyerahan BKP/JKP oleh Pelaku

### Usaha di KEK

SSP atas pelunasan PPN terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh pelaku usaha KEK kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN yang dilampiri dengan:

Pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP

Invoice atau kontrak, untuk penyerahan BKP yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran BKP; atau

Invoice atau kontrak, untuk penyerahan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud

#### 24. SSP atas pelunasan PPN terkait dengan pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan BKP

SSP atas pelunasan PPN terkait dengan pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan BKP oleh Pelaku Usaha di KEK kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN yang dilampiri dengan Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran BKP

#### 25. Surat ketetapan pajak untuk menagih Pajak Masukan

Surat ketetapan pajak untuk menagih Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan seluruh SSP atas pelunasan jumlah PPN yang masih harus dibayar berupa:

Bukti penerimaan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik

Bukti pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam PMK mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau bukti penerimaan negara sebagai bukti kompensasi atas Utang Pajak sebagaimana diatur dalam PMK mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

### 8. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Bagi PKP Pembeli sebagai bukti telah dipungut PPN (Pajak Masukan), sedangkan bagi PKP Penjual sebagai bukti telah memungut PPN (Pajak Keluaran)



Penomoran faktur pajak, 3 nomor pertama adalah kode transaksi dan status. Kode status terdiri dari: 0 untuk status normal, dan 1 untuk status penggantian. Sedangkan kode transaksi terdiri dari:

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| 01 | Dipungut oleh PKP penjual                              |
| 02 | Dipungut oleh bendahara pemerintah                     |
| 03 | Dipungut oleh pemungut PPN selain bendahara pemerintah |
| 04 | Yang menggunakan DPP nilai lain                        |
| 05 | Besaran tertentu                                       |
| 06 | Yang menggunakan tarif selain 10%                      |
| 07 | Yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut             |
| 08 | Yang mendapat fasilitas dibebaskan                     |
| 09 | Terkait penyerahan aktiva pasal 16D                    |

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-03/PJ/2022, penomoran Faktur Pajak diatur sebagai berikut :

|    |                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Penyerahan BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.                                                                                      |
| 02 | Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh instansi pemerintah                                                                 |
| 03 | Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN lainnya (selain instansi pemerintah) yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya                                               |
| 04 | Penyerahan BKP/JKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain <i>cfm.</i> Pasal 8A ayat (1) UU PPN yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP              |
| 05 | Penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut dengan <b>besaran tertentu</b> <i>cfm.</i> Pasal 9A ayat (1) UU PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP                         |
| 06 | Penyerahan lainnya yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP (menggunakan tarif selain Pasal 7 ayat (1) UU PPN, penyerahan BKP kepada turis).      |
| 07 | Penyerahan BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah                                                                           |
| 08 | Penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN/PPnBM                                                                                               |
| 09 | Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan <i>cfm.</i> Pasal 16D UU PPN yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP. |

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, yang tertuang pada PMK 71/PMK.03/2022.

#### 1. Jasa Pengiriman Paket Pos

Besaran pajak yang dibebankan pada jasa pengiriman paket pos ini sebesar 10% dari tarif PPN atau 1,1% dikali jumlah tagihan biaya jasa yang seharusnya ditagih.

## 2. Jasa Agen/Biro Perjalanan Wisata

Jasa agen wisata ini dikenai pajak sebesar 10% dari tarif PPN atau 1,1% dikali jumlah biaya yang seharusnya ditagih.

## 3. Jasa Freight Forwarding

Seperti kedua jasa sebelumnya, jasa freight forwarding atau jasa pengurusan transportasi juga dikenakan pajak sebesar 10% dari tarif PPN, yaitu 1,1% dikalikan dengan jumlah biaya yang seharusnya ditagih.

Adapun, biaya transportasi atau freight charges yang disebutkan pada Pasal 2 ayat 2 merupakan biaya transportasi yang dibayarkan atau wajib dibayar oleh penerima jasa, berupa biaya transportasi dengan menggunakan moda angkutan yaitu kapal, pesawat, kereta api, atau angkutan jalan.

## 4. Jasa Pemasaran Tertentu

Jasa pemasaran tertentu yang dimaksud antara lain jasa pemasaran dengan media voucher, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran yang berhubungan dengan distribusi voucher, dan jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan atau consumer loyalty/reward program, yang dikenakan 10% dari biaya totalnya dikenakan tarif PPN 11%, sehingga pajak yang dibebankan juga 1,1% dari total harga jual voucher tersebut.

Penyerahannya tidak didasari dengan pemberian komisi dan tidak ada selisih/margin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perhitungan pemungutan PPN dan PPh terkait penjualan pulsa, token, kartu perdana, dan voucher.

## 5. Jasa Perjalanan Ibadah Keagamaan

Jasa Kena Pajak tertentu terakhir yang diatur dalam PMK 71 ini ialah jasa perjalanan ke tempat lain berupa perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket perjalanan ke tempat lain.

Untuk tarifnya, telah ditetapkan sebesar 10% dari tarif PPN atau 1,1% dikali jumlah tagihan yang seharusnya ditagih. Undang-Undang PPN ini dikalikan dengan Harga Jual paket penyelenggaraan perjalanan ibadah ke tempat lain dengan tagihan dirincikan antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah dan tagihan paket penyelenggaraan ke tempat lain.

Kemudian, sebesar 5% dari tarif PPN atau 0,55% dikali jumlah seluruhnya yang ditagih atau jumlah seharusnya ditagih. Tagihan ini berupa PPN yang dikalikan dengan harga jual keseluruhan paket perjalanan dengan tagihan tidak dirinci antara tagihan paket perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket perjalanan ke tempat lain.

PKP memungut dan menyetorkan PPN terutang dengan besaran tertentu. Besaran tertentu tersebut sebesar 10% dari tarif PPN, kecuali untuk jasa penyelenggaraan ibadah keagamaan sebesar 5% dari tarif PPN dikalikan harga jual seluruh paket perjalanan.

## 9. Pengkreditan Pajak Masukan

### 1) Prinsip

- PM dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan PK untuk Masa Pajak yang sama
- Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan pajak
- Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan
- Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).

### Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan :

- Perolehan BKP/JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- Perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
- Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan
- Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Dokumen Lain (Setara FP)
- Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
- Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan
- Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan
- Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi.

### 2) Kegiatan Tertentu

- a) Penyerahan kendaraan bermotor bekas eceran. PM yang dapat dikreditkan = 90% dari PK
- b) Omzet tertentu, <1,8M

- JKP, PM yang dapat dikreditkan = 60% dari PK
- BKP, PM yang dapat dikreditkan = 70% dari PK

## 10. Perhitungan PPN Terutang

PPN terutang = PK – PM yang dapat dikreditkan

## 11. Pemungut PPN

### 1) Pengertian

Menurut Pasal 1 huruf x dan Pasal 16A UU PPN 1984, Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

Pemungut PPN adalah:

#### 1. Bendaharawan pemerintah, kantor perbendaharaan, dan kas negara

Bendaharawan pemerintah merupakan bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atas transaksi yang berkepentingan dengan pemerintahan. Dana transaksi berasal dari APBN atau APBD. Bendaharawan pemerintah ini terdiri dari bendaharawan pemerintah pusat dan daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota.

badan atau instansi yang masih termasuk dalam bendaharawan pemerintah:

- Bendaharawan pemerintah pusat maupun daerah.
- Pejabat yang ditunjuk langsung oleh menteri/ketua lembaga sebagai bendahara.
- Direktorat Jenderal Anggaran atau Kantor Perbendaharaan dan Kas negara yang kini dikenal dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

#### 2. Pemegang kuasa/izin atau kontraktor

Berdasarkan pasal 1 PMK-73/PMK.03/2010, yang dimaksud dengan pemegang kuasa/izin atau kontraktor adalah:

- Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan pengusaha minyak dan gas bumi.
- Kontraktor atau pemegang kuasa/izin perusahaan sumber daya panas bumi yang meliputi kantor pusat, cabang, maupun unitnya.

KKKS merupakan pihak yang memiliki kontrak kerja sama dengan pemerintah yang merupakan pihak yang memiliki kontrak kerja sama dengan pemerintah, yakni badan usaha tetap atau perusahaan pemegang hak pengelolaan dalam suatu blok atau wilayah yang punya hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi Indonesia.

### 3. BUMN

BUMN merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung yang asalnya dari kekayaan negara. BUMN terdiri dari 2 jenis, yakni persero (minimal 51% sahamnya milik pemerintah) dan perum (seluruh modal milik pemerintah).

#### 2) Objek

##### a) Objek oleh bendahara Pemerintah



##### b) Objek Selain Bendahara Pemerintah



### 3) Mekanisme Pemungutan

- ✓ Pemungutan dan Penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas Belanja Pemerintah
- ✓ Jumlah PPN yang wajib dipungut oleh Instansi Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- ✓ Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak selain terutang PPN juga terutang PPnBM, maka jumlah PPnBM yang wajib dipungut oleh Instansi Pemerintah adalah sebesar tarif PPnBM yang berlaku dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- ✓ PKP Rekanan Pemerintah menyampaikan tagihan kepada Instansi Pemerintah berdasarkan dokumen penagihan, untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
- ✓ Jumlah tagihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang.
- ✓ Instansi Pemerintah memungut PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan PKP Rekanan Pemerintah.
- ✓ Instansi Pemerintah membayar jumlah tagihan kepada PKP Rekanan Pemerintah tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM.
- ✓ Instansi Pemerintah menyetor PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut ke kas negara.

#### **Pokok-Pokok Perubahan sesuai UU HPP**

##### **Pencantuman NIK/nomor paspor**

e-Faktur atas penyerahan kepada pembeli orang pribadi, harus mencantumkan NPWP atau NIK/nomor paspor.

##### **Pengisian jenis barang dalam Faktur Pajak**

Jenis barang untuk penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor baru minimal diisi merek, tipe, varian, dan nomor rangka.

Jenis barang untuk penyerahan BKP berupa tanah dan/atau bangunan minimal diisi alamat lengkap

##### **Transaksi dalam mata uang asing**

Dikonversi dengan kurs KMK yang berlaku pada saat Faktur Pajak seharusnya dibuat.

##### **Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak**

Pemberian NSFP dengan jumlah tertentu. NSFP digunakan untuk pembuatan Faktur Pajak mulai tanggal surat pemberian NSFP.

##### **Kode Transaksi**

Penambahan kode transaksi 05 untuk penyerahan yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu cfm. Pasal 9A UU PPN.

##### **Pengaturan kembali penandatanganan e-Faktur**

Pihak yang berhak menandatangani e-Faktur ditunjuk dengan mendaftarkannya sebagai admin di aplikasi e-Faktur.



**Aplikasi e-Faktur H2H**

Aplikasi e-Faktur Host-to-Host hanya untuk PJAP

**Pembatasan waktu upload e-Faktur**

e-Faktur harus di-upload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur.

**Pengaturan kembali Faktur Penjualan**

Faktur Penjualan merupakan e-Faktur sepanjang di-upload menggunakan aplikasi e-Faktur Host-to-Host dan memperoleh persetujuan DJP.

**Cap/keterangan fasilitas PPN dalam e-Faktur**

Pembubuhan cap/keterangan mengenai fasilitas PPN/PPnBM dilakukan melalui aplikasi e-Faktur.

**Pengaturan kembali Faktur Pajak PKP PE**

Pengaturan mengenai Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran disesuaikan dengan PMK-18/PMK.03/2021.

**Sengketa pajak terkait dengan Pajak Masukan**

PKP pembeli dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang Faktur Pajaknya “tidak lengkap” cfm. PER-24/PJ/2012 karena kesalahan PKP penjual yang di luar kuasa PKP pembeli.

**Faktur Pajak Gabungan****PKP dapat membuat Faktur Pajak gabungan:**

1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

Harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.

Dalam hal terdapat pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan, Faktur Pajak gabungan tetap dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.

Dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang wajib dibuat Faktur Pajak dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) kode transaksi, PKP dapat membuat Faktur Pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama, untuk tiap-tiap kode transaksi.

Contoh kasus pada Lampiran huruf A angka 1 PER 03

**PENGECUALIAN:**

Faktur Pajak gabungan tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP ke dan/atau dari kawasan tertentu atau tempat tertentu.



### Contoh Soal

#### 1) Penyerahan BKP/ JKP oleh PKP

PT ABC adalah seorang pengusaha toko elektronik yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Berikut adalah beberapa transaksi yang telah dilakukan bulan Januari 2019

1. Pada tanggal 1 Januari membeli Televisi dari PT HAHA (PKP) sebesar Rp 15.000.000,00 dan menerima faktur pajak
2. Pada tanggal 10 Januari membeli Kulkas dari PT HIHI (PKP) sebesar Rp 10.000.000,00 dan menerima faktur pajak
3. Pada tanggal 30 Januari total penjualan Televisi dan Kulkas di tokonya sebesar Rp 40.000.000,00.

Tentukan PM yang dapat dikreditkan dan PK serta berapa yang harus disetor ke negara!

Jawab :

- $PM = 10\% \times 15.000.000 = \text{Rp } 1.500.000,-$
- $PM = 10\% \times 10.000.000 = \text{Rp } 1.000.000,-$
- $PK = 10\% \times 40.000.000 = \text{Rp } 4.000.000,-$

Total PM yang dapat dikreditkan Rp 2,5 juta

Total PK Rp 4juta

Yang harus disetor ke kas negara  $PK-PM = \text{Rp } 1,5 \text{ juta.}$

#### 2) Ekspor BKP/JKP

PT ABC mengekspor Baju Batik Indonesia ke luar negeri dengan nilai yang harus ditagih sebesar Rp 18.000.000,00. Berapa pajak terutang?

Jawab ;

$$PPN = 0\% \times 18.000.000 = \text{Rp } 0,00$$

#### 3) Impor BKP

Pada Bulan Mei 2022 PT ABC mengimpor Kamera Digital dari luar negeri dengan nilai impor sebanyak Rp. 20.000.000,00. Berapa pajak terutang?

Jawab :

$$PPN = 11\% \times 20.000.000,00 = \text{Rp } 2.200.000,00$$

#### 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

PT Asik memperoleh izin untuk menggunakan merk dagang milik luar negeri untuk digunakan di Indonesia. Ia membeli izin tersebut seharga Rp 40.000.000. Berapakah pajak terutang?

Jawab :

$$\text{PPN} = 10\% \times 40.000.000,00 = \text{Rp } 4.000.000,00$$

### 5) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

PT ABC ingin membayar jasa tenaga ahli dari Tiongkok yang telah memberikan pelatihan IT di kantornya. Harga yang ditawarkan sebelum PPN adalah Rp 500.000.000,00. Berapa PPN terutang?

Jawab :

$$\text{PPN} = 10\% \times 500.000.000 = \text{Rp } 50.000.000,00$$

### 6) PPN Kegiatan Membangun Sendiri

Pada Mei 2022 Bapak Budi memulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya. Luas keseluruhan dari rumah tersebut adalah sebesar 200 m<sup>2</sup>, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Budi dalam upaya membangun rumah tersebut sampai dengan selesainya bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ pembelian tanah sebesar Rp200.000.000,
- ✓ pembelian bahan baku bangunan keseluruhan Rp180.000.000,
- ✓ biaya upah mandor dan pekerja bangunan Rp70.000.000.

Maka berapakah PPN yang terutang atas pembangunan rumah tersebut?

Jawab:

Sesuai dengan PMK No. 61/ 2022 PPN terutang atas KMS adalah:

$$\begin{aligned} &= 20\% \times \text{TARIF PPN} \times \text{DPP} \\ &= (20\% \times 11\%) \times \text{Biaya, tidak termasuk biaya pembelian tanah} \\ &= (20\% \times 11\%) \times (\text{Rp } 180.000.000 + \text{Rp } 70.000.000) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Dengan demikian, PPN terutang atas KMS oleh Bapak Budi adalah} \\ &= 20\% \times 11\% \times \text{Rp } 250.000.000 \\ &= \text{Rp } 5.500.000 \end{aligned}$$

### 7) Penjualan Aktiva sesuai Pasal 16D

PT. ABC menjual aset yang sudah tidak efektif lagi berupa Mesin Pabrik yang lama untuk diganti dengan keluaran terbaru, dengan nilai total penjualan Rp. 240.000.000,- Maka atas penjualan aktiva ini terutang PPN dengan alasan sebagai berikut :

- 1). Yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak,
- 2). Yang melakukan penjualan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP),
- 3). Pada waktu pembelian PPN telah dibayar.

$$\text{PPN terutang Pasal 16D} = 240.000.000 \times 11\% = 26.400.000$$

## B. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

### 1. Definisi

PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas transaksi BKP yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor.

Karakteristik :

- a) PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN.
- b) PPnBM dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah.
- c) PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPnBM.

### 2. Objek

BKP yang tergolong mewah, dengan kriteria :

- a) barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
- b) barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
- c) barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau
- d) barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status

### 3. Tarif PPnBM

- Lampiran I Tentang Daftar Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan atau Impornya Dikenai PPnBM dengan tarif sebesar **10 %**.
- Lampiran II Tentang Daftar Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan atau Impornya Dikenai PPnBM dengan tarif sebesar **20 %**.
- Lampiran III Tentang Daftar Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan atau Impornya Dikenai PPnBM dengan tarif sebesar **30 %**.
- Lampiran IV Tentang Daftar Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan atau Impornya Dikenai PPnBM dengan tarif sebesar **40 %**.
- Lampiran V Tentang Daftar Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan atau Impornya Dikenai PPnBM dengan tarif sebesar **50 %** = **Semua jenis kendaraan untuk golf**.
- Lampiran VI Tentang Daftar Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan atau Impornya Dikenai PPnBM dengan tarif sebesar **60 %**.
  - Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc: Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi.
  - Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu
- Lampiran VII Tentang Daftar Kendaraan Bermotor Yang Atas Penyerahan atau Impornya Dikenai PPnBM dengan tarif sebesar **125 %**.

#### 4. Perhitungan PPnBM Terutang

Tarif  $\times$  DPP

Dengan DPP:

- a) Untuk penyerahan kendaraan bermotor di dalam daerah pabean, DPP nya Harga Jual.
- b) Untuk impor kendaraan bermotor adalah Nilai Impor.
- c) Dalam hal terdapat hubungan istimewa, sehingga Harga Jual < Harga Pasar Wajar, maka DPP sebesar Harga Pasar Wajar.

#### Contoh Soal :

- 1) Bu Sela hobi mengoleksi barang-barang mewah termasuk tas bermerk. Bu Sela membeli tas bermerk A impor dari luar negeri dengan total nilai impor sebesar Rp 150.000.000,00. Tas tersebut dikenakan PPnBM sebesar 40% dari nilai impor. Berapakah yang harus disetorkan ke kas negara?

Jawab :

PPnBM =  $40\% \times 150\text{juta}$  = Rp 60juta

PPN =  $10\% \times 150\text{juta}$  = Rp 15juta

Total = **Rp 75.000.000,00**

- 2) Bu Sela membeli tas yang diproduksi oleh PT Taswaw yang termasuk barang mewah. Sehingga tas tersebut dikenakan PPnBM sebesar 30% dari harga jual nya sebesar Rp 90.000.000,00. Berapakah PPnBM terutang?

Jawab :

PPnBM =  $30\% \times 90\text{juta}$  = **Rp 27juta**



## **Pelatihan Perpajakan Brevet A / B**

**AKUNTANSI PAJAK**

### A. Kewajiban Pembukuan dan Pengertian Pembukuan.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya ditulis UU KUP): Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan (cukup jelas).

Pasal 1 angka 29 UU KUP, Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba - rugi pada setiap Tahun Pajak tersebut. Pengertian Pembukuan menurut UU KUP identik dengan pengertian akuntansi yaitu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya.

Tujuan penyelenggaraan pembukuan adalah untuk menghitung penghasilan neto fiskal atau rugi fiskal berdasarkan UU-Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah (PP).
- b. Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden.
- c. Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Keputusan atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
- e. Keputusan atau Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.
- f. Keputusan Keberatan dari Direktur Jenderal Pajak dan Putusan Banding dari Pengadilan Pajak, serta putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung untuk WP yang bersangkutan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP, pembukuan dapat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (S.A.K); pada umumnya WP menyelenggarakan pembukuan berdasarkan SAK. Pembukuan berdasarkan SAK berlaku umum dan menghasilkan Laporan Keuangan Komersial (LKK) untuk tujuan menghitung penghasilan neto fiskal (rugi fiskal) dilakukan penyesuaian fiskal positif (negatif) berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Akuntansi Pajak adalah bagian dari Akuntansi Umum (*General Accounting*), sehingga WP tidak perlu membuat dua pembukuan, cukup satu pembukuan berdasarkan SAK, kemudian dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan ketentuan

perpajakan yang berlaku. Inti dari Akuntansi Pajak Penghasilan adalah melakukan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal sebagai dasar pengisian SPT Tahunan PPh; dalam bahan ajar ini yang akan dibahas rekonsiliasi fiskal untuk WP Badan terutama yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Sesuai asas *self assessment*, penyesuaian fiskal dilakukan oleh WP; mulai tahun pajak 2002 penyesuaian fiskal dimasukkan dalam Lampiran I SPT Tahunan PPh -WP Badan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU PPh 1984, WPOPDN yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan ke KPP WP terdaftar dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Selanjutnya supaya dipelajari:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (MKRI) No.197/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Tata Cara Pencatatan bagi WPOP.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-536/PJ/2000 Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi WP yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan.

WPLN selain BUT yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak wajib:

- a. Mendaftarkan diri ke KPP untuk diberikan NPWP;
- b. Pembukuan;
- c. Penyampaian SPT ke KPP, karena semua penghasilan yang diperoleh di Indonesia telah dipotong PPh Pasal 26 oleh pihak yang memberikan penghasilan tersebut.

## **B. Prinsip Pembukuan & Cara Pembukuan.**

Pasal 28 ayat (3) UU KUP Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya (cukup jelas).

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU. PPh 1984, menyatakan pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik.

Pasal 28 ayat (4) UU KUP Pembukuan atau pencatatan harus



diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan (cukup jelas), Peraturan MKRI No.196/PMK.03/2007.

Pasal 28 ayat (7) UU KUP Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP:

Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan (PMDDK) dan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan (PMTDDK).

Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

### **C. Dasar Akrua & Dasar Kas.**

Pasal 28 ayat (5) UU KUP pembukuan perpajakan diselenggarakan dengan stelsel akrual atau stelsel Kas.

Dasar Kas yang digunakan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP) adalah dasar kas campuran bahkan mendekati dasar akrual, penjelasan Pasal 28 ayat (5) UU KUP:

- a. Penjualan meliputi seluruh penjualan baik yang tunai maupun yang bukan tunai(kredit), hal ini sama dengan akrual.
- b. Harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian (tunai dan kredit) dan persediaan (awal dan akhir), hal ini sama dengan akrual.
- c. Harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, pembebanannya tidak boleh sekaligus tapi harus dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi; hal ini sama dengan akrual.
- d. Pasal 6 UU.PPh - 1984, dalam menentukan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tidak dibedakan antara dasar kas dan

dasar akrual.

- e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-273/PJ/1998 diganti KEP.184/PJ/2002 mulai berlaku 2001; Penghasilan bunga yang bersumber dari kredit *non performing* (kurang lancar, diragukan dan macet) diakui sebagai penghasilan pada saat bunga tersebut diterima bank (dasar kas), hal ini sama dengan PSAK.No.13 butir 02.

#### **D. Konsistensi.**

Pasal 28 ayat (5) UU KUP pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas (konsisten), walaupun demikian berdasarkan Ps. 28 ayat (6) UU KUP diperkenankan merubah metode pembukuan atau tahun buku, dengan syarat:

- a. Diajukan ke Direktur Jenderal Pajak (melalui KPP dimana WP terdaftar) sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan.
- b. Menyampaikan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat-akibat yang mungkin timbul.
- c. Persetujuan Direktur Jenderal Pajak

PSAK No. 1 butir 14, perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh material perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.

#### **E. Tahun Buku.**

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU KUP, Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender (1 Januari s.d. 31 Desember), kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Apabila tahun buku tidak sama dengan tahun takwim, yang menentukan pengisian SPT Tahunan PPh adalah enam bulan pertama, misalnya tahun buku:

- 1 Maret 2008 s.d. 28 Februari 2009, SPT PPh-Tahun 2008,
- 1 Juli 2008 s.d. 30 Juni 2009, SPT PPh-Tahun 2008,
- 1 Agustus 2008 s.d. 31 Juli 2009, SPT PPh-Tahun 2009.

#### **F. Penghasilan dan Biaya.**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU. PPh 1984) sebagaimana telah diubah dengan:

- UU. No.7 Tahun 1991, mulai berlaku 1 Januari 1992;
- UU. No.10 Tahun 1994, mulai berlaku 1 Januari 1995;
- UU. No.17 Tahun 2000, mulai berlaku 1 Januari 2001;
- UU. No.36 Tahun 2008, mulai berlaku 1 Januari 2009;

a. Penghasilan.

Akuntansi membedakan penghasilan dari usaha pokok dan penghasilan di luar usaha, sedangkan PPh membedakan:

- a. Penghasilan yang bukan objek pajak, pengertiannya terbatas yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU. No.36 Tahun 2008.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan PPh - Final, pengertiannya terbatas yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU. No.36 Tahun 2008; diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan tarif umum atau tidak final, pengertiannya semua penghasilan selain huruf a dan b di atas

b. Biaya.

Tidak semua biaya dapat dikurangkan dari Penghasilan bruto, PPh membedakan:

- a. Biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*), sesuai Pasal 6 UU. No.36 Tahun 2008.
- b. Biaya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expense*), sesuai Pasal 9 UU. No.36 Tahun 2008.
- c. Pasal 4 PP No.138 Tahun 2000

Pengeluaran dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam menghitung PhKP, termasuk:

- Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, dikenakan PPh-Final, norma penghitungan.
- PPh-Pasal 21/23 yang ditanggung perusahaan kecuali PPh-Pasal 26 yang *digross-up*.
- Kerugian dari harta atau utang yang dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Prinsip Akuntansi Pajak Penghasilan adalah mempertemukan antara biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan yang merupakan objek PPh-tidak final, karena biaya untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek PPh dan biaya untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh-final tidak boleh dikurangkan; sesuai dengan prinsip akuntansi adalah mempertemukan biaya dan penghasilan yang tepat (*proper matching cost and revenue*).

### G. Prinsip Harga Historis.

Pasal 10 (6) UU. PPh 1984 mewujudkan bahwa PPh menganut prinsip harga historis dalam menentukan penghasilan neto fiskal, hal ini sama dengan akuntansi; namun demikian berdasarkan Pasal 19 UU. PPh 1984, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga, hal ini pun diimbangi dengan Perubahan PSAK No.16 (revisi 2007) tentang penilaian aktiva tetap berdasarkan harga pasar.

### H. Konservatis.

Akuntansi menggunakan prinsip konservatis, yaitu mengakui kerugian yang mungkin timbul (belum direalisasi) yang dapat diperkirakan atau ditaksir dengan membentuk penyisihan, misalnya: penurunan nilai surat-surat berharga, kerugian, piutang, potongan penjualan, retur penjualan, penilaian persediaan berdasarkan harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah, dsb.

Pasal 9 (1) c UU.PPh-1984, tidak boleh membentuk atau memupuk dana cadangan, kecuali diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan RI (No.80/KMK.04/1995, No.235/KMK.01/1998, No.681/KMK.04/1999), mulai tahun 2009 diganti dengan Peraturan MKRI No.81/PMK.03/2009.

#### Contoh:

Pada tanggal 10 September 2010 dibeli saham PT. APP Tbk di Bursa Efek Jakarta seharga Rp. 100.000.000,- pada akhir tahun 2010 harga pasar (kurs) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebesar Rp. 90.000.000,-.

Secara akuntansi, diakui kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- walaupun belum terjadi (saham belum dijual) dengan mendebit "Kerugian Penurunan Nilai SSB" dan mengkredit "Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai SSB".

Kerugian Penilaian nilai SSB sebesar Rp. 10.000.000,- pada akhir tahun 2010, tidak dapat dikurangkan dalam menghitung Ph KP.

### I. Beda Tetap dan Beda Waktu.

Masalah pokok dalam Akuntansi sama dengan Pajak Penghasilan yaitu menentukan pendapatan (penghasilan) dan beban (biaya) untuk tahun buku yang bersangkutan; di dalam menentukan penghasilan dan biaya tersebut terdapat persamaan dan perbedaan mengenai prinsip dan metode, perbedaan terdiri dari

beda tetap (*permanent different*) dan beda waktu (*temporary different*).

Beda tetap, terdiri dari:

- a. Menurut Akuntansi merupakan beban, menurut Pajak Penghasilan tidak dapat dibiayakan atau tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak (*non deductible expense*), diatur pada Pasal 9 ayat (1) UU. No.36 Tahun 2008;
- b. Menurut Akuntansi merupakan pendapatan, menurut Pajak Penghasilan bukan merupakan objek PPh atau dikenakan PPh-final, diatur pada Pasal 4 ayat (3 dan 2) UU. No.36 Tahun 2008;
- c. Menurut Akuntansi bukan merupakan pendapatan, menurut PPh merupakan objek PPh, misalnya hibah yang tidak memenuhi Pasal 4 ayat (3) huruf a UU. No.36 Tahun 2008;
- d. Menurut Akuntansi bukan beban, menurut PPh dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan neto fiskal; misalnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan.

Beda waktu terdiri dari:

- a. Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal;
- b. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal;
- c. Penyisihan Kerugian Piutang (*Allowance for Bad Debts*);
- d. Penyisihan Kerugian Persediaan (*Provision for absolute stock*);
- e. Penyisihan Pesangon;
- f. Penyisihan Penurunan Nilai Surat-Surat Berharga;
- g. Penyisihan Potongan Penjualan dan sebagainya.
- h. dan sebagainya.

#### **J. Penyesuaian Fiskal.**

Laba bersih sebelum PPh menurut akuntansi; dilakukan penyesuaian fiskal (tidak dijurnal) untuk menghitung Penghasilan Neto Fiskal (Rugi Fiskal). Penyesuaian fiskal positif yaitu penyesuaian fiskal yang menambah penghasilan neto fiskal atau mengurangi rugi fiskal, terdiri dari:

- a. Biaya yang tidak dapat dikurangkan;
- b. Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal;
- c. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal.

Penyesuaian fiskal negatif yaitu penyesuaian fiskal yang mengurangi

penghasilan neto fiskal atau menambah rugi fiskal, terdiri dari:

- a. Penghasilan yang bukan merupakan objek PPh;
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh-final;
- c. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal.

Mulai tahun pajak 2002, penyesuaian fiskal dicantumkan dalam Lampiran SPT Tahunan PPh Badan.

#### **A. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai**

##### **1. Ketentuan umum akuntansi PPN mulai 1 April 2010.**

- a) Setiap Pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib melaporkan usahanya ke KPP untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), kecuali masih termasuk Pengusaha Kecil yaitu jumlah peredaran satu tahun kurang dari Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan MKRI No.68/PMK.03/2010.

Setelah dikukuhkan sebagai PKP, wajib memungut PPN pada waktu menyerahkan BKP atau JKP, membuat Faktur Pajak, membuat perhitungan jumlah Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan (PM-DDK) setiap bulan. Apabila jumlah PK lebih besar dari PM-DDK terjadi kurang bayar yang harus disetorkan ke Kas Negara; apabila jumlah PK lebih kecil dari PM-DDK terjadi lebih bayar, yang dapat dilakukan restitusi atau dikompensasi ke bulan berikutnya.

Pasal 15 UU NO.42 Tahun 2009 UU Perubahan Ketiga UU PPN:

- 1) Penyetoran PPN kurang bayar oleh PKP harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan ke KPP;
- 2) SPT Masa PPN disampaikan ke KPP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

##### Contoh:

Bulan April 2010 terjadi PPN kurang bayar sebesar Rp.20.000.000,-, paling lama disetorkan ke Kas Negara tanggal 31 Mei 2010 sebelum SPT MASA PPN disampaikan ke KPP; SPT Masa PPN bulan April 2010 paling lama disampaikan ke KPP sebelum tanggal 31 Mei 2010.

b) Pasal 13 ayat (1a) UU NO.42 Tahun 2009.

Faktur Pajak harus dibuat pada:

- 1) Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, jadi tidak ada penundaan pembuatan Faktur Pajak pada penjualan kredit;
- 2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP;
- 3) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- 4) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan PMK.

c) Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran adalah F.P. Standar yang diisi dengan benar, lengkap dan tidak cacat sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) UU. NO.42 Tahun 2009; dalam F.P. harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP/JKP yang paling sedikit memuat:

- 1) Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP/JKP;
- 2) Nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian dan potongan harga;
- 4) PPN yang dipungut;
- 5) PPnBM yang dipungut;
- 6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan FP;
- 7) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani FP.

d) Pajak 9 ayat (8) UU. NO.42 Th. 2009.

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, adalah:

- 1) Perolehan BKP atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
- 2) Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- 3) Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan *station wagon*, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
- 5) Perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana (dihapus pada UU. NO.42 Tahun 2009);
- 6) Perolehan BKP/JKP yang Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan



Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;

- 7) Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- 8) Perolehan BKP atas JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan Pajak;
- 9) Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukannya pemeriksaan; dan
- 10) Perolehan BKP sendiri barang modal atau JKP sebelum PKP memproduksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2a), yaitu: Bagi PKP yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, PM atas perolehan/impor barang modal dapat dikreditkan.

## 2. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.

Transaksi perolehan BKP/JKP serta penyerahan BKP/JKP dari PT. BUMI INDAH (sudah dikukuhkan sebagai PKP) pada bulan April 2010, dengan metode *physical*; Pembayaran dilakukan dengan mengeluarkan cek BCA, penerimaan pembayaran berupa cek langsung disetorkan ke BCA.

### a. Pembelian tunai.

Pembelian tunai BKP dan langsung diterima FP;

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Harga Bruto                  | Rp. 20.000.000,-       |
| Dikurangi Rabat 10%          | <u>Rp. 2.000.000,-</u> |
|                              | Rp. 18.000.000,-       |
| Diberikan potongan tunai 15% | <u>Rp. 2.700.000,-</u> |
| Harga Neto                   | Rp. 15.300.000,-       |
| PPN 10%                      | <u>Rp. 1.530.000,-</u> |
| Dibayar tunai                | Rp. 16.830.000,-       |

Catatan: Potongan tunai yang dicantumkan dalam FP dapat mengurangi DPP.PPN.

Jurnal PT.X BUMI INDAH (PT.BI).

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| Pembelian    | Rp. 15.300.000,- |                  |
| PPN (PM-DDK) | Rp. 1.530.000,-  |                  |
| BCA          |                  | Rp. 16.830.000,- |

b. Pembelian secara kredit dan FP sudah diterima.

1) Pembelian kredit dari PT.ABC seharga Rp. 25.000.000,-,FP sudah diterima:

|               |                  |                 |
|---------------|------------------|-----------------|
| Pembelian     | Rp. 25.000.000,- |                 |
| PPN (PM-DDK)  | Rp. 2.500.000,-  |                 |
| Hutang Dagang |                  | Rp.27.500.000,- |

2) Retur pembelian ke PT.ABC seharga Rp. 2.000.000,- di buat nota retur PPN

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hutang Dagang   | Rp. 2.200.000,- |                 |
| Retur Pembelian |                 | Rp. 2.000.000,- |
| PPN (PM-DDK)    |                 | Rp. 200.000,-   |

3) Dibayar ke PT.ABC dengan mendapat potongan 5% tidak mengurangi PPN karena FP sudah dibuat.

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Harga Pembelian   | Rp. 25.000.000,-       |
| Retur Pembelian   | <u>Rp. 2.000.000,-</u> |
|                   | Rp. 23.000.000,-       |
| Potongan tunai 5% | <u>Rp. 1.150.000,-</u> |
| Harga Neto        | Rp. 21.850.000,-       |
| PPN               | <u>Rp. 2.300.000,-</u> |
| Dibayar           | Rp. 24.150.000,-       |

|                    |                     |                      |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| Hutang Dagang      | Rp. 25.300.000,-(D) |                      |
| BCA                |                     | Rp. 24.150.000,- (K) |
| Potongan Pembelian |                     | Rp. 1.150.000,- (K)  |

c. Pembelian kredit BKP dari PT.XYZ seharga Rp.60.000.000,- sampai akhir bulandibayar dan belum diterima FP.

|                   |                      |                     |
|-------------------|----------------------|---------------------|
| Pembelian         | Rp. 60.000.000,- (D) |                     |
| PM-Belum Diterima | Rp. 6.000.000,-(D)   |                     |
| Utang Dagang      |                      | Rp.66.000.000,- (K) |

- d. Membayar uang muka atas pesanan mesin (barang modal) ke PT. GHI sebesar Rp. 10.000.000,- FP sudah diterima, sampai akhir bulan mesin diterima.

|               |                      |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|
| UM-PEMB MESIN | Rp. 10.000.000,- (D) |                      |
| PPN (PM-DDK)  | Rp. 1.000.000,- (D)  |                      |
| BCA           |                      | Rp. 11.000.000,- (K) |

- e. Membeli (dibayar dengan uang kas) alat tulis kantor dari supermarket seharga Rp. 1.100.000,- termasuk PPN dan diterima FP Sederhana (tidak dapat dikreditkan dengan PK) dikapitalisasi pada harga perolehan ATK; PS.13(7) tentang FP Sederhana dihapus pada UU. NO.42 Th.2009

|                |                     |                     |
|----------------|---------------------|---------------------|
| Persediaan ATK | Rp. 1.100.000,- (D) |                     |
| Kas            |                     | Rp. 1.100.000,- (K) |

- f. Membeli BKP dari pengusaha kecil seharga Rp. 5.000.000,- tidak dikenakan PPN.

|           |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|
| Pembelian | Rp. 5.000.000,- (D) |                     |
| BCA       |                     | Rp. 5.000.000,- (K) |

- g. Membayar jasa akuntan publik (PKP) perorangan tidak bersifat berkesinambungan.

|                        |                        |  |
|------------------------|------------------------|--|
| Honor jasa audit       | Rp. 10.000.000,-       |  |
| PPN jasa(FP-Standard)  | <u>Rp. 1.000.000,-</u> |  |
|                        | Rp. 11.000.000,-       |  |
| Dipotong PPh-21=5%x50% | <u>Rp. 250.000,-</u>   |  |
| Dibayar                | Rp. 10.750.000,-       |  |

Tahun 2009 dipotong PPh Pasal 21 sebesar tarif PS.17(1a) UU. NO.36/2008

|                 |                      |                      |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| Profesional Fee | Rp. 10.000.000,- (D) |                      |
| PPN (PM-DDK)    | Rp. 1.000.000,- (D)  |                      |
| Hutang PPh-21   |                      | Rp. 250.000,- (K)    |
| BCA             |                      | Rp. 10.750.000,- (K) |

h. Impor BKP dengan Angka Pengenal Impor (API).

- 1) Buka L/C ke BCA sebesar US\$.10,000.00 untuk impor barang dari XYZ Corporation di Singapura, dengan syarat 40/60 Artinya: pada waktu buka L/C bayar 40%. Kurs jual Bank per US\$. Rp. 9.000,-

Uang muka import Rp. 36.000.000,- (D)

BCA Rp. 36.000.000,- (K)

Importir dikenakan komisi impor sebesar 0,125% dari jumlah L/C yang dibuka, yaitu sebesar US\$. 12,50,

Komisi Import Rp. 112.500,- (D)

BCA Rp. 112.500,- (K)

- 2) Pemberitahuan impor telah datang, dan perusahaan menyelesaikan pembayaran ke BCA serta PIB, realisasi impor US\$. 9,900.00 Kurs jual Bank per US\$. \$ = Rp. 9.500,-, Importir beli USD.

KURS Menteri Keuangan = Rp. 9.600,-, Bea Masuk = 20%, tidak ada bea masuk tambahan dan bukan merupakan barang mewah.

Perhitungan pembayaran ke BCA.

Realisasi impor (CIF) US\$ 9,900.00

Pembayaran di muka US\$ 4,000.00

Sisa US\$ 5,900.00

Dibayar ke BCA - 5,900.00 X Rp. 9.500,- = Rp. 56.050.000,-

PIB = Pemberitahuan Impor Barang,

Nilai C.I.F. US\$. 9,900.00 X Rp. 9.600,- = Rp. 95.040.000,-

Bea masuk 20% Rp. 19.008.000,-

Nilai impor Rp. 114.048.000,-

PPN-impor (dibayar dengan SSP) 10% Rp. 1.404.800,-

PPh-22 impor (dibayar dengan SSP) 2,5% Rp. 2.851.200,-

Jumlah pembayaran ke BCA.

-Pelunasan L/C Impor Rp. 56.050.000,-

-Bea Masuk Rp. 19.008.000,-

-PPN Impor Rp. 1.404.800,-

-PPh-22 Impor Rp. 2.851.200,-

**Rp. 89.314.000,-**

## Jurnal:

|                     |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Uang Muka Impor     | Rp. 56.050.000,- (D) |                      |
| Bea Masuk           | Rp. 19.008.000,- (D) |                      |
| PPN-(PM-DDK)        | Rp. 11.404.800,- (D) |                      |
| PPH-Dibayar di muka | Rp. 2.851.200,- (D)  |                      |
| BCA                 |                      | Rp. 89.314.000,- (K) |

## 3) Dokumen Impor dan PIB dibawa ke Bea Cukai untuk mengambil barang, dikenakan biaya:

|                       |                        |                             |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| - Sewa gudang         | Rp. 1.500.000,-        |                             |
| - Ongkos bongkar muat | Rp. 1.250.000,-        |                             |
| - Bea Angkut          | Rp. 1.750.000,-        |                             |
| - Jasa PPJK           | <u>Rp. 3.000.000,-</u> | → PPh23 = 2%Rp. 7.500.000,- |
|                       | <b>Rp. 7.500.000,-</b> |                             |

|                  |                     |                     |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Biaya Impor      | Rp. 7.500.000,- (D) |                     |
| BCA              |                     | Rp. 7.460.000,- (K) |
| Hutang PPh Ps.23 |                     | Rp. 60.000,- (K)    |

## Perhitungan Harga Pokok Impor:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| - Uang muka Impor ke BCA | Rp. 92.050.000,-       |
| - Komisi impor           | Rp. 112.500,-          |
| - Bea Masuk              | Rp. 19.008.000,-       |
| - Bea Impor              | <u>Rp. 7.500.000,-</u> |
|                          | Rp.118.670.500,-       |

|                   |                      |  |
|-------------------|----------------------|--|
| Harga Pokok Impor | Rp.118.670.500,- (D) |  |
| Uang muka         | Rp. 92.050.000,- (K) |  |
| Komisi impor      | Rp. 112.500,- (K)    |  |
| Bea Masuk         | Rp. 19.008.000,- (K) |  |
| Biaya Impor       | Rp. 7.500.000,- (K)  |  |

- i. Membayar jasa konsultan ke WPLN dari negara yang sudah ada P3B (Tax Treaty), seluruh pekerjaan jasa dilakukan di luar negeri dan WPLN menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) sesuai dengan PER-61/PJ/2009 atas jasanya tidak dipotong PPh Ps.26, apabila SKD tidak sesuai PER-61/PJ/2009 dipotong PPh Ps.26 sebesar 20%. US\$.4,000.00. Kurs jual

Bank per US.S, - Rp. 9,700,-. Kurs Menteri Keuangan Rp. 9,600,-, perusahaan membeli USD; PPh Pasal 26 beban WPLN Pemanfaatan JKP dari luar negeri, atau dari luar daerah pabean harus membayar PPN dan disetor dengan SSP (dapat dikreditkan dengan PK), selain itu harus memotong PPh Pasal 26 sebesar 20%, perhitungan pajak dengan Kurs Menteri Keuangan, SSP-PPN Jasa LN tersebut sebagai FP-Standard.

Membayar Jasa Konsultan Luar Negeri

|                                                 |   |                         |
|-------------------------------------------------|---|-------------------------|
| USD 3.200.00 X Rp.9,700,-                       | = | Rp.31.040,000,-         |
| Hutang PPh Ps.26 - 20% X 4.000.00 X Rp. 9.600,- |   | <u>Rp. 7.680.000,-</u>  |
| Biaya Jasa Konsultan                            |   | <b>Rp.38.720.000,-</b>  |
| PPN Jasa Luar Negeri;                           |   |                         |
| 10% X 4,000.00 X Rp,9,600,-                     | = | <u>Rp. 3.840.000,-</u>  |
| Jumlah Pembayaran (dalam rupiah)                |   | <b>Rp. 42.560.000,-</b> |

|                         |                 |                     |
|-------------------------|-----------------|---------------------|
| Biaya Jasa Konsultan LN | Rp.38.720.000,- |                     |
| PPN(PM-DDK)             | Rp. 3.840.000,- |                     |
| BCA                     |                 | Rp.31.040.000,- (K) |
| Hutang PPh Ps,26        |                 | Rp. 7.680.000,- (K) |
| Hutang PPN. Jasa LN     |                 | Rp. 3.840.000,- (K) |

Pada waktu pembayaran pajak ke Kas Negara

|                     |                    |                      |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| Hutang PPh Ps,26    | Rp.7.680.000,- (D) |                      |
| Hutang PPN. Jasa LN | Rp.3.840.000,- (D) |                      |
| BCA                 |                    | Rp. 11.320.000,-(K.) |

Apabila tidak dipotong PPh Pasal 26, jurnalnya:

|                    |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Biaya Jasa LN      | Rp.38.800.000,- (D) |                     |
| PPN (PM-DDK)       | Rp 3.840.000,- (D)  |                     |
| BCA                |                     | Rp.38.800.000,- (K) |
| Hutang PPN Jasa LN |                     | Rp 3.840.000,- (K)  |

Pembayaran PPN Jasa LN ke Kas Negara.

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hutang PPN Jasa LN | Rp.3.840.000,- (D) |                    |
| BCA                |                    | Rp.3.840.000,- (K) |

j. Penjualan tunai BKP kepada PT. DWIJAYA SENTOSA.

|                   |           |                   |
|-------------------|-----------|-------------------|
| Harga Bruto       | Rp        | 150.000.000       |
| Rabat 20%         | <u>Rp</u> | <u>30.000.000</u> |
|                   | Rp        | 120.000.000       |
| Potongan Tunai 5% | <u>Rp</u> | <u>6.000.000</u>  |
| Harga Neto        | Rp        | 114.000.000       |
| PPN (FP-Standard) | <u>Rp</u> | <u>11.400.000</u> |
| Diterima Tunai    | Rp        | 125.400.000       |

|           |                      |                       |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| BCA       | Rp.125.400.000,- (D) |                       |
| Penjualan |                      | Rp. 114.000.000,- (K) |
| PPN (PK.) |                      | Rp. 11.400.000,- (K)  |

k. Penjualan secara kredit, FP langsung dibuat (tidak dapat ditunda).

- 1) Penjualan kredit kepada PT. DEF seharga Rp.25.000.000,- belum termasuk PPN, FP-Standard dibuat.

|                |                     |                     |
|----------------|---------------------|---------------------|
| Piutang Dagang | Rp.27.500.000,- (D) |                     |
| Penjualan      |                     | Rp.25.000.000,- (K) |
| PPN (PK)       |                     | Rp. 2.500.000,- (K) |

- 2) Diterima retur penjualan dari PT. DEF dan diterima Nota Retur PPN, sebesar Rp. 3.000.000,-.

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Retur Penjualan     | Rp. 3.000.000,- (D) |                     |
| PPN (PK-Nota Retur) | Rp. 300.000,- (D)   |                     |
| Piutang Dagang      |                     | Rp. 3.300.000,- (K) |

- 3) Terima pelunasan dari PT. DEF potongan tunai 5%, FP langsung diberikan.

Perhitungan :

|                     |           |                  |
|---------------------|-----------|------------------|
| Harga Barang Semula | Rp        | 25.000.000       |
| Retur Penjualan     | <u>Rp</u> | <u>3.000.000</u> |
|                     | Rp        | 22.000.000       |
| Potongan Tunai 5%   | <u>Rp</u> | <u>1.100.000</u> |
| Harga Neto          | Rp        | 20.900.000       |



|                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| PPN 10%         | Rp | 2.200.000  |
| Penerimaan Uang | Rp | 23.100.000 |

|                    |                      |                       |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| BCA                | Rp. 23.100.000,- (D) |                       |
| Potongan penjualan | Rp. 1.100.000,- (D)  |                       |
| Piutang Dagang     |                      | Rp. 24.200.000,- (K.) |

- l. Diterima retur penjualan dari PT. DEF harga netto barang Rp. 1.000.000,- dan diterima nota retur PPN sebesar Rp.100.000,-.

|                     |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Retur Penjualan     | Rp.1.000.000,-(D) |                    |
| PPN (PK-Nota Retur) | Rp. 100.000,-(D)  |                    |
| BCA                 |                   | Rp.1.100.000,- (K) |

- m. Penjualan kredit kepada PT. KLM seharga Rp. 40.000.000,- sampai akhir bulan belum dibayar dan dibuat FP.

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Piutang Dagang | Rp.44.000.000,-(D) |                     |
| Penjualan      |                    | Rp. 40.000.000,-(K) |
| PPN (PK)       |                    | Rp. 4.000.000,-(K)  |

- n. Diterima uang muka pesanan pembelian BKP sebesar Rp. 5.000.000,- FP- Standar langsung Dibuat ;

|                     |                     |                    |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| BCA                 | Rp. 5.500.000,- (D) |                    |
| Uang Muka Penjualan |                     | Rp. 5.000.000,-(K) |
| PPN (PK)            |                     | Rp. 500.000,-(K)   |

- o. Dipakai sendiri BKP, harga pokoknya Rp. 2.000.000,-, untuk diberikan kepada pegawai dibuat FP ;

|                            |                    |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Pemberian Natura           | Rp. 2.200.000,-(D) |                    |
| Persediaan Barang Dagangan |                    | Rp. 2.000.000,-(K) |
| PPN (PK)                   |                    | Rp. 200.000,-(K)   |

**p. Identitas pembeli tidak lengkap, misalnya tidak ada NPWP, tidak boleh dibuat FP Standard sebagai gantinya dibuat FP sederhana**

- 1) Penjualan kredit kepada Sdr. Aliwan tidak ada NPWP), BKP seharga Rp.10.000.000,-, dibuat FP Sederhana

|                |                      |                      |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Piutang Dagang | Rp. 11.000.000,- (D) |                      |
| Penjualan      |                      | Rp. 10.000.000,- (K) |
| PPN (PK)       |                      | Rp. 1.000.000,- (K.) |

- 2) Sdr Ali mengembalikan barang yang dibeli seharga Rp 1.000.000,- tidak dapat membuat nota retur dan tidak dapat mengurangi PPN.

|                 |                     |                     |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Retur Penjualan | Rp. 1.000.000,- (D) |                     |
| Piutang Dagang  |                     | Rp. 1.000.000,- (K) |

- 3) Sdr. Ali melunasi dan diberikan potongan tunai Rp. 500.000,-. tidak dapat mengurangi PPN, karena FP telah dibuat

|                |                     |                      |
|----------------|---------------------|----------------------|
| BCA            | Rp. 9.500.000,- (D) |                      |
| Potongan tunai | Rp. 500.000,- (D)   |                      |
| Piutang Dagang |                     | Rp. 10.000.000,- (K) |

**q. Dijual tunai mesin seharga Rp. 25.000.000,-, mesin tersebut dibeli bulan Januari 2006 seharga Rp. 30.000.000,-. Nilai bukunya Rp. 22.500.000,- dan PM sebesar Rp. 3.000.000,- telah dikreditkan dengan PK bulan Januari 2001 maka pada waktu penjualan harus memungut PPN (SE-18/PJ. 15/1996) dan PS.16D UU PPN:**

- Dibuat FP,
- Dibayar sendiri dengan SSP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

|                             |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| BCA                         | Rp. 27.500.000,- (D) |                      |
| Akumulasi penyusutan Mesin  | Rp. 7.500.000,- (D)  |                      |
| Mesin                       |                      | Rp. 30.000.000,- (K) |
| PPN (Penj.AT)               |                      | Rp. 2.500.000,- (K)  |
| Keuntungan pengalihan harta |                      | Rp. 2.500.000,- (K)  |

**r. Penjualan kendaraan operational seharga Rp. 50.000.000,-, kendaraan dibeli awal tahun 2000 seharga Rp. 80.000.000,-, nilai bukunya Rp. 40.000.000,-, Oleh**

Karena pada waktu membeli kendaraan, PM-nya tidak dapat dikreditkan, maka pada waktu menjual tidak memungut PPN.

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| BCA                  | Rp.50.000.000,-(D)   |
| Akumulasi penyusutan | Rp. 40.000.000,- (D) |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Kendaraan         | Rp. 80.000.000,- (K) |
| Laba penjualan AT | Rp.10.000.000,-(K)   |

**s. Ekspor**

Atas ekspor BKP dikenakan PPN = 0%

Ekspor BKP ke AS sebesar US. \$ 20.000 Kurs beli Bank Rp.9.500,-

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| BCA          | Rp.190.000.000,- (D) |
| Hasil Ekspor | Rp.190.000.000,- (K) |

**t. Mengirim BKP dari Kantor Pusat ke Cabang (yang belum mendapat izin Sentralisasi PPN) terutang PPN, misalnya PT. ABC yang berkantor pusat di Jakarta mengirim BK.P ke Cabang Surabaya dengan harga pokok Rp. 20.000.000,-.**

KP Jakarta:

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Cabang Surabaya             | Rp. 22.000.000,- (D) |
| Pengiriman Barang ke Cabang | Rp. 20.000.000,-(K)  |
| PPN(PK)                     | Rp. 2.000.000,- (K)  |

Cabang Surabaya:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Pengiriman Barang dari KP | Rp.20,000.000,- (D) |
| PPN (PM-DDK)              | Rp. 2.000.000,-(D)  |
| Kantor Pusat              | Rp.22.000.000,- (K) |

Cabang Surabaya menjual barang tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- belum termasuk PPN.

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| BCA       | Rp. 27.500.000,- (D) |
| Penjualan | Rp. 25.000.000,-(K)  |
| PPN (PK)  | Rp. 2.500.000,-(K)   |

**u. Pengiriman barang konsinyasi untuk dijual sudah terutang PPN.****Contoh:**

- 1) Mei PT. BUMI INDAH (PKP) mengirim barang untuk dijual kepada PT. MERBABU (PKP) harga pokok Rp.30.000.000,- untuk dijual dengan harga Rp.40.000.000,-, komisi penjualan 10% pada waktu pengiriman FP dibuat.

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Barang Konsinyasi       | Rp. 30.000.000,- (D) |
| Piutang PPN             | Rp. 3.000.000,- (D)  |
| PPN (PK)                | Rp. 3.000.000,- (K)  |
| Persediaan Br. Dagangan | Rp.30.000.000,- (K)  |

- 2) PT. MERBABU berhasil menjual barang dengan harga Rp. 39.000.000,- termasuk PPN disetujui oleh PT. BUMI INDAH, dan PT. MERBABU mentransfer uang hasil penjualan dengan perhitungan:

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Harga jual           | Rp. 39.000.000,-       |
| Komisi penjualan 10% | Rp. <u>3.900.000,-</u> |
| Neto                 | Rp. 35.100.000,-       |
| PPN                  | Rp. 3.000.000,-        |

**Jurnal PT. BUMI INDAH**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| BCA                       | Rp.38.100.000,-(D)  |
| Barang Konsinyasi         | Rp.30.000.000,- (K) |
| Laba Penjualan Konsinyasi | Rp. 5.100.000,- (K) |
| Piutang PPN               | Rp. 3.000.000,- (K) |

**v. Penjualan ke pemungut PPN.**

Penjualan ke Pemerintah (Departemen, Badan, Lembaga, Gubernur, Kabupaten, Walikota. dsb) yang pembayaran dengan APBN atau APBD, dipungut PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dan dipotong PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (satu setengah persen) pada saat pembayaran. Pengusaha yang menagih ke Pemerintah wajib membuat Faktur Pajak.

**Contoh:**

Pada tanggal 1 Mei 2010.

PT. DWI KENCANA menjual alat-alat tulis kantor ke Departemen Keuangan seharga Rp. 50.000.000,- belum termasuk PPN.

**Jurnal**

|                         |                      |                     |
|-------------------------|----------------------|---------------------|
| Piutang ke Pemerintah   | Rp. 55.000.000,- (D) |                     |
| PPN –Pemungut           |                      | Rp. 5.000.000,- (K) |
| Penjualan ke Pemerintah |                      | Rp.50.000.000,- (K) |

Pada tanggal 2 Juni 2010 menerima pembayaran dipungut PPN sebesar Rp.5.000.000,- dan PPh Pasal 22 sebesar Rp.750.000,-.

### Jurnal

|                       |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| BCA                   | Rp.49.250.000,- (D) |                     |
| PPh Dibayar Dimuka    | Rp. 750.000,- (D)   |                     |
| PPN-Pemungut          | Rp. 5.000.000,- (D) |                     |
| Piutang ke Pemerintah |                     | Rp.55.000.000,- (K) |

## B. Akuntansi PPh Pasal 21.

### 1. PPh Pasal 21 Pegawai Mulai Tahun 2009.

- a. Perusahaan yang merupakan pemberi kerja dan memberikan imbalan kepada orang pribadi sebagai pegawai atau bukan pegawai, wajib menghitung PPh Pasal 21, menyetorkan ke Kas Negara, melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 ke KPP, serta memberikan bukti potong PPh Pasal 21.

#### b. PTKP status awal tahun ( 1 Januari ) Status PTKP

|            |                  |
|------------|------------------|
| TK/0       | Rp.15. 840.000,- |
| K/0 = TK/1 | Rp.17. 160.000,- |
| K/1 = TK/2 | Rp.18. 480.000,- |
| K/2 = TK/3 | Rp.19. 800.000,- |
| K/3        | Rp. 21.120.000,- |

Pegawai wajib membuat Surat Pernyataan yang berisi jumlah tanggungan pada awal tahun kalender (1 Januari), anak yang lahir tanggal 2 Januari 2009 masuk PTKP tahun 2010.

- c. Pegawai wanita statusnya TK/0, kecuali menyerahkan Surat Keterangan dari Camat bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan.
- d. Peraturan MKRI No.250/PMK.03/2008.

Biaya Jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setahun atau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan, untuk pegawai tetap; pegawai tidak tetap tidak ada biaya jabatan. Biaya Pensiun 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebulan.

e. Tarif PPh Pasal 21.

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak                    | Tarif PPh |
|---------------------------------------------------|-----------|
| a. s.d. Rp. 50.000.000,-                          | 5%        |
| b. di atas Rp. 50.000.000,- s.d. Rp.250.000.000,- | 15%       |
| c. di atas Rp.250.000.000,- s.d. Rp.500.000.000,- | 25%       |
| d. di atas Rp.500.000.000,-                       | 30%       |

f. Imbalan kepada pegawai yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan bukan objek PPh-Pasal 21 telah dibahas sebelumnya.

g. Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan penuh.

h. Perlakuan PPh Pasal 21.

e. Dibebankan kepegawaian, mengurangi uang yang diterima pegawai.

f. Dibayar atau ditanggung perusahaan.

g. Diberikan tunjangan PPh Pasal 21.

i. Tunjangan PPh Pasal 21 tidak boleh lebih dari PPh Pasal 21 terutang.

j. PPh Pasal 21 dihitung per bulan, mulai tahun 2009 tidak ada SPT Tahunan PPh Pasal 21; PPh Pasal 21 bulan Desember dihitung atas objek PPh Pasal 21 kumulatif selama setahun dikurangi PPh Pasal 21 yang sudah dipotong dan disetorkan ke Kas Negara sampai dengan bulan November; dihitung kumulatif untuk pegawai dan bukan pegawai.

k. PPh Pasal 21 terutang bagi Pemotong PPhPasal 21 untuk setiap masa pajak adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya objek PPh Pasal 21.

l. PPh Pasal 21 untuk setiap bulan paling lambat disetorkan tgl 10 bulan berikutnya dan SPT Masa PPh Pasal 21 dilaporkan ke KPP paling lambat tgl 20 bulan berikutnya.

- m. Dalam hal suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran PPh Ps.21/Ps.26 oleh Pemotong PPh Ps.21/26, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21/Pasal 26 pada bulan berikutnya melalui SPT Masa PPh Pasal 21/Pasal 26.
- n. Bukti potong PPh Ps.21 (1721A1) untuk pegawai diberikan pada bulan Desember atau bulan berhenti atau pindah.
- o. SPT Masa PPh Pasal 21 Bulan Desember:
- h. Semua komponen dari no.6 s.d. no.20 dihitung kumulatif sejak bulan Januari s.d. bulan Desember.
- i. Form. 1721 A1 untuk masing-masing pegawai wajib dibuat walaupun NIHIL, tidak dilampirkan pada SPT Masa PPh Ps.21 bulan Desember; yang dilampirkan Form. 17221.I.
- j. No.21 diisi SSP PPh Pasal 21 dari bulan Januari s.d. November.
- k. SPT Masa PPh Ps.21 bulan Des. 2009 paling lama disampaikan ke KPP tgl 20 Januari 2010; Bukti Potong 1721 A1 paling lambat dibuat akhir bulan Januari 2010.
- p. Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 mulai 1 Januari 2009 adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009 diubah dengan No.PER-57/PJ/2009.

#### Contoh 1:

PT. ABC telah masuk Program Jamsostek membayar iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 0,89%, iuran jaminan kematian (JKM) sebesar 0,30% dan iuran jaminan hari tua (JHT) sebesar 3,7%, pegawai membayar iuran JHT sebesar 2%.

Wantono status K/1 gaji per bulan Rp.3.000.000,- dan tunjangan kegiatan per bulan Rp.1.000.000,-, mulai bekerja pada bulan Januari 2009.

Pada bulan September menerima THR sebesar Rp.3.000.000,- dan bulan Desember 2009 menerima bonus prestasi kerja sebesar Rp.5.000.000,-.

Penggantian pengobatan dari Januari s.d. Desember sebesar Rp.2.400.000,- belum dikenakan PPh Pasal 21.



Tabel 2.1 Akuntansi PPh Pasal 21 Tahun 2009 WANTONO (K/1)

| PPh Pasal 21 |                                                                            | Beban Pegawai    | Dibayar Perusahaan | Tunjangan PPh Ps.21 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1.           | Gaji per bulan                                                             | 3.000.000        | 3.000.000          | 3.000.000           |
| 2.           | JKK & JKM = 1,19%x1                                                        | 35.700           | 35.700             | 35.700              |
| 3.           | Tunjangan                                                                  | 1.000.000        | 1.000.000          | 1.000.000           |
| 4.           | Lain-lain                                                                  | -                | -                  | -                   |
| 5.           | Tunjangan PPh 21                                                           | -                | -                  | 117.263             |
| 6.           | Ph. Bruto                                                                  | 4.035.700        | 4.035.700          | 4.152.963           |
| 7.           | Bi. Jab = 5% x 6                                                           | 201.785          | 201.785            | 207.648             |
| 8.           | JHT Peg = 2% x 1                                                           | 60.000           | 60.000             | 60.000              |
| 9.           | Ph. Neto sebulan = 6-7-8                                                   | 3.773.915        | 3.773.915          | 3.885.315           |
| 10.          | Ph. Neto setahun = 12x9                                                    | 45.286.980       | 45.286.980         | 46.623.780          |
| 11.          | PTKP (K/1)                                                                 | 18.480.000       | 18.480.000         | 18.480.000          |
| 12.          | PhKP = 10-11                                                               | 26.806.980       | 26.806.980         | 28.143.780          |
|              | Dibulatkan                                                                 | 26.806.000       | 26.806.000         | 28.143.000          |
| 13.          | PPh21 setahun, tarif                                                       | 1.340.300        | 1.340.300          | 1.407.150           |
| 14.          | PPh21 sebulan = 13:12                                                      | 111.692          | 111.692            | 117.263             |
| 15.          | JHT-Persh = 3,7%x1                                                         | 111.000          | 111.000            | 111.000             |
| 16.          | Perhitungan per bulan<br><i>Take Home Pay (THP)</i>                        |                  |                    |                     |
|              | a. Ph. Bruto                                                               | 4.035.700        | 4.035.700          | 4.152.963           |
| -/-          | b. JKK & JKM no.2                                                          | - 35.700         | - 35.700           | - 35.700            |
|              | c. JHT. Peg no.8                                                           | - 60.000         | - 60.000           | - 60.000            |
|              | d. PPh21 no.14                                                             | - 111.692        | -                  | - 117.263           |
|              | e. Dibayar ke Peg (THP)                                                    | 3.828.308        | 3.940.000          | 3.940.000           |
| 17.          | Disetorkan ke Kas Negara                                                   | 111.692.         | 111.692.           | 117.263             |
| 18.          | Ke JAMSOSTEK=2+8+15                                                        | 206.700          | 206.700            | 206.700             |
| 19.          | Total Pengeluaran Kas<br>=16 e+17+18                                       | 4.146.700        | 4.258.392          | 4.263.963           |
| 20.          | <i>Deductible</i> = 6+15<br>Nondeductible = 19-20                          | 4.-146.700       | 4.146.700          | 4.263.963           |
| 21.          | PER-22/PJ/2009 dan<br>PER-22/PJ/2009<br>PPh Ps.21 DTP<br>Menambah THP jadi | -<br><br>111.692 | 111.692            | -<br><br>117.263    |
|              |                                                                            | 3.940.000        | 4.051.692          | 4.057.263           |

Tabel 2.2 Jurnal PPh Pasal 21

|    |                      |   |           |           |           |
|----|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| a. | PAYROL               |   |           |           |           |
|    | B. GAJI              | D | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|    | JKK & JKM            | D | 35.700    | 35.700    | 35.700    |
|    | TUNJANGAN            | D | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|    | JHT                  | D | 111.000   | 111.000   | 111.000   |
|    | TUNJANGAN PPh21      |   | -         | -         | 117.263   |
|    | PPh21 DIBAYAR PERSH. |   | -         | 111.692   | -         |
|    | HUTANG GAJI          | K | 3.828.308 | 3.940.000 | 3.940.000 |
|    | HUTANG PPh21         | K | 111.692   | 111.692   | 117.263   |
|    | HUTANG JAMSOSTEK     | K | 206.700   | 206.700   | 206.700   |
| b. | PEMBAYARAN GAJI      |   |           |           |           |
|    | HUTANG GAJI          | D | 3.828.308 | 3.940.000 | 3.940.000 |
|    | BANK (KAS)           | K | 3.828.308 | 3.940.000 | 3.940.000 |
| c. | SETOR PPh21 KE K.N.  |   |           |           |           |
|    | HUTANG PPh21         | D | 111.692   | 111.692   | 117.263   |
|    | BANK (KAS)           | K | 111.692   | 111.692   | 117.263   |
| d. | BAYAR KE JAMSOSTEK   |   |           |           |           |
|    | HUTANG JAMSOSTEK     | D | 206.700   | 206.700   | 206.700   |
|    | BANK (KAS)           | K | 206.700   | 206.700   | 206.700   |

**Perhitungan PPh Pasal 21 WANTONO – Pegawai Tetap. PPh Pasal 21Beban Pegawai yang bersangkutan.**

| Keterangan |                                            | Januari Per bulan | September    | Desember Kumulatif Setahun |
|------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| 1.         | Gaji                                       | 3.000.000         | 3.000.000    | 36.000.000                 |
| 2.         | Tunjangan                                  | 1.000.000         | 1.000.000    | 12.000.000                 |
| 3.         | JKK & JKM 1,19% x no.1                     | 35.750            | 35.750       | 428.400                    |
| 4.         | Lain-lain                                  | -                 | -            | 2.400.000                  |
| 5.         | Tunjangan PPh21                            | -                 | -            | -                          |
| 6.         | Ph. Bruto – Tetap per bulan                | 4.035.700         | 4.035.700    | -                          |
| 7.         | Ph. Bruto – Tetap setahun                  | 48.428.400        | 48.428.400   | 50.828.400                 |
| 8.         | a. THR                                     | -                 | 3.000.000    | 3.000.000                  |
|            | b. Bonus                                   | -                 | -            | 5.000.000                  |
| 9.         | Ph. Bruto-setahun                          | 48.428.400        | 51.428.400   | 58.828.400                 |
| 10.        | Pengurangan:                               |                   |              |                            |
|            | a. Bi. Jab 5% x 9                          | (2.421.420)       | (2.571.420)  | (2.941.420)                |
|            | b. JHT Peg 2% x 12bl                       | (720.000)         | (720.000)    | (720.000)                  |
| 11.        | Ph. Neto seth 9-10                         | 45.286.980        | 48.136.980   | 55.166.980                 |
| 12.        | PTKP (K/1)                                 | (18.480.000)      | (18.480.000) | (18.480.000)               |
| 13.        | PhKP 11-12                                 | 26.806.000        | 29.656.980   | 36.686.980                 |
|            | dibulatkan <50 juta                        | 26.806.000        | 29.656.000   | 36.686.000                 |
| 14.        | 1) PPh Ps.21 setahun                       | 1.340.300         | 1.482.800    | 1.834.300                  |
|            | 2) PPh Ps.21 Ph.tetap                      | -                 | (1.340.300)  | -                          |
| 15.        | PPh Ps.21 sebulan                          | 111.692           | -            | -                          |
|            | Dibayar 10 bulan                           | -                 | -            | -                          |
| 16.        | PPh Ps.21 THR                              | -                 | 142.500      | -                          |
|            | PPh 21 per bulan                           | -                 | 111.692      | -                          |
|            | PPh21                                      | -                 | 254.192      | -                          |
| 17.        | PPh Ps.21 s/d Nop = (10x111.692) + 254.192 |                   | =            | 1.371.112                  |
| 18.        | PPh Ps.21 Des. 2009 Kurang Bayar           |                   |              | 463.188                    |
| 19.        | Bukti Potong PPh Ps.21                     |                   |              | 1721.A.1                   |

Contoh 2:

Sdr. Bantolo (K/2) bekerja di PT. ABC sejak tahun 1990, Gaji bulan Januari 2009 sebesar Rp.2.500.000,- tunjangan per bulan Rp.800.000,-; pada tgl 30 Juni 2009 berhenti bekerja dapat pesangon Rp.30.000.000,-.

PPh Pasal 21 bulan Januari 2009.

|                         |     |                                       |
|-------------------------|-----|---------------------------------------|
| Gaji per bulan          |     | 2.500.000,-                           |
| Tunjangan               |     | 800.000,-                             |
| JKK & JKM 1,19%         |     | 29.750,-                              |
| Ph. Bruto per bulan     | Rp. | 3.329.750,-                           |
| Pengurangan :           |     |                                       |
| B. Jab 5%               |     | (166.488)                             |
| JHT Peg. 2%             |     | ( 50.000)                             |
| Ph. Neto sebulan        | Rp. | 3.113.262,-                           |
| Ph. Neto setahun        | Rp. | 37.359.144,-                          |
| PTKP (K/2)              |     | (19.800.000)                          |
| PhKP                    |     | 17.559.144 dibulatkan Rp.17.559.000,- |
| PPh Ps.21 setahun       |     | 877.950                               |
| PPh Ps.21 sebulan       |     | 73.163                                |
| Dibayar 5 bulan s.d Mei | Rp. | <b>365.815,-</b>                      |

Perhitung PPh Ps.21 Januari s.d Juni 2009.

|                               |     |                  |
|-------------------------------|-----|------------------|
| Gaji                          | Rp. | 15.000.000,-     |
| Tunjangan                     |     | 4.800.000,-      |
| JKK & JKM                     |     | 178.500,-        |
| Ph. Bruto                     | Rp. | 19.978.500,-     |
| Biaya Jabatan 5%              |     | (998.925)        |
| JHT                           |     | (300.000)        |
| Penghasilan Neto              | Rp. | 18.679.575,-     |
| PTKP (K/2)                    |     | 19.800.000,-     |
| PhKP                          |     | 0                |
| PPh Ps.21 Terutang            |     | 0                |
| PPh Ps.21 yang telah dipotong | Rp. | <b>365.815,-</b> |

Atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp.365.815 dikembalikan kepada Sdr.Bantolo bersamaan dengan pemberian Bukti Potong 1721.A.1 dan kelebihan tersebut diperhitungkan dengan PPh Ps.21 pegawai yang lain dalam masa pajak yang sama.

Contoh 3: Pegawai pindah dalam tahun berjalan.

Sdr. CECEP (K/2) bekerja di PT. ABC Kantor Pusat Jakarta sejak awal th 2009 dengan gaji bruto per bulan sebesar Rp.10.000.000,-, perusahaan membayar iuran pensiun kena Dana Pensiun yang sudah disahkan Menteri Keuangan sebesar 5% dari gaji bruto dan pegawai membayar iuran pensiun sebesar 3% dari jumlah gaji bruto.

Pada tgl 1 Juli 2009 dipindahkan ke Pabrik di Cibinong dengan gaji bruto Rp.12.000.000,- per bulan dan bulan September 2009 diberikan THR sebesar Rp.12.000.000,- langsung dipotong PPh Pasal 21 sebesar 15% pada bulan September.

Perhitungan di Kantor Pusat Jakarta

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Gaji bruto bulan Januari | Rp. 10.000.000,-       |
| Pengurangan:             |                        |
| Biaya Jabatan 5%         | (500.000)              |
| Iuran Pensiun Peg. 3%    | <u>(300.000)</u>       |
| Penghasilan Neto Sebulan | Rp 9.200.000,-         |
| Penghasilan Neto Setahun | Rp 110.400.000,-       |
| Dikurangi PTKP (K/2)     | (19.800.000)           |
| Penghasilan Kena Pajak   | 90.600.000,-           |
| PPh Pasal 21 setahun     | 8.590.000,-            |
| PPh Pasal 21 sebulan     | 715.833,-              |
| Dibayar 5 bulan s.d. Mei | Rp. <u>3.579.165,-</u> |
| Bulan Juni dibayar       | <b>715.835,-</b>       |
|                          | Rp.                    |

1721.A-1 dari Kantor Pusat Jakarta

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Gaji (Januari s.d. Juni)                 | Rp. 60.000.000,- |
| Pengurangan:                             |                  |
| Biaya Jabatan 5%                         | (3.000.000)      |
| Iuran Pensiun 3%                         | (1.800.000)      |
| Penghasilan Neto 6 bulan                 | 55.200.000       |
| Penghasilan Neto disetahunkan            | 110.400.000      |
| dikurangi PTKP (K/2)                     | 19.800.000       |
| Penghasilan Kena Pajak disetahunkan      | 90.600.000       |
| PPh Pasal 21 disetahunkan                | 8.590.000        |
| PPh Pasal 21 terutang 6/12               | 4.295.000        |
| PPh Pasal 21 telah dipotong dan dilunasi | <b>4.295.000</b> |
| PPh Pasal 21 Kurang (Lebih)dipotong      | <b>NIHIL</b>     |

Catatan:

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 lainnya supaya dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009 dan pembahasannya No.PER-57/PJ/2009.

Pabrik – di Cibinong

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Gaji Juli s.d. Des.                | Rp. 72.000.000,- |
| Pengurangan:                       |                  |
| Biaya Jabatan 5% max               | (3.000.000)      |
| Iuran pensiun 3%                   | (2.160.000)      |
| Penghasilan Neto 6 bulan           | 66.840.000       |
| Ph. Neto dari KP. Jakarta          | 55.200.000       |
| Penghasilan Neto setahun           | 122.040.000      |
| dikurangi PTKP (K/2)               | (19.800.000)     |
| Penghasilan Kena Pajak setahun     | 102.240.000      |
| PPh Pasal 21 setahun               | 10.336.000       |
| PPh Pasal 21 KP. Jakarta (6 bulan) | 4.295.000        |
| PPh Pasal 21 – Cibinong (6 bulan)  | 6.041.000        |
| PPh Pasal 21 per bulan di Cibinong | 1.006.833        |

Pabrik di Cibinong memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 CECEP:

Bulan Juli, Agst, Okt, Nop per bulan Rp.1.006.833,- = Rp.4.027.332,-  
 Bulan September = Rp.1.006.833,- + Rp.1.800.000,- = Rp.2.806.833,-  
 Bulan Desember sebesar Rp.1.006.835,-.

1721.A-1. CECEP – dari CIBINONG

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Penghasilan Neto di Cibinong         | Rp. 66.840.000,- |
| T.H.R – bulan September              | 12.000.000,-     |
| Jumlah Ph. Neto – Cibinong           | 78.840.000,-     |
| Ph. Neto dari KP – Jakarta           | 55.200.000,-     |
| Jumlah Ph. Neto setahun              | 134.040.000,-    |
| dikurangi PTKP (K/2)                 | (19.800.000)     |
| Penghasilan Kena Pajak               | 114.240.000,-    |
| PPh Pasal 21 terutang                | 12.136.000,-     |
| PPh Pasal 21 – KP. Jakarta           | 4.295.000,-      |
| PPh Pasal 21 terutang di Cibinong    | 7.841.000,-      |
| PPh Pasal 21 telah dipotong          | 7.841.000,-      |
| PPh Pasal 21 Kurang (lebih) dipotong | NIHIL            |

## 2. PPh Pasal 21 – WPOP bukan pegawai.

### a. Pasal 3 huruf c PER.31/PJ/2009.

Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:

- 1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- 2) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
- 3) olahragawan;
- 4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
- 5) pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- 6) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
- 7) agen iklan;
- 8) pengawas atau pengelola proyek;
- 9) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
- 10) petugas penjaja barang dagangan;
- 11) petugas dinas luar asuransi;
- 12) distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

### b. Tidak bersifat kesinambungan.

Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 sebesar 50% dari Penghasilan Bruto tidak dikurangi PTKP dan tidak kumulatif karena hanya dibayar sekali dalam satu tahun kalender. PPh Pasal 21 terutang sebesar Tarif Pasal 17(1)a UU. No.36 Tahun 2008.

#### Contoh 1:

PT.ABC membayar jasa *service* komputer kepada Sdr. Budi (sudah ada NPWP) sebesar Rp.5.000.000,-. PPh Pasal 21 =  $5\% \times 50\% \times \text{Rp.5.000.000,-}$  = Rp.125.000,-. Apabila belum punya NPWP, PPh Pasal 21 =  $120\% \times \text{Rp.125.000,-}$  = Rp.150.000,-



Contoh 2:

PT.ABC membayar jasa komisi penjualan sebesar Rp.250.000.000,- kepada Sdr.Cecep sudah ada NPWP, PPh Pasal 21.

$5\% \times 50\% \times \text{Rp.}100.000.000,- = \text{Rp. } 2.500.000,-$

$15\% \times 50\% \times \text{Rp.}150.000.000,- = \text{Rp.}11.250.000,-$   
 $= \text{Rp.}13.750.000,-$

c. Bersifat berkesinambungan dan memperoleh penghasilan lain.

Tarif Pasal 17(1)a UU. No.36 Tahun 2008 diterapkan atas jumlah kumulatif dalam satu tahun kalender dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran; tidak dikurangi PTKP.

Contoh 1: Notaris AMIN dipakai terus oleh PT.ABC

PT. ABC membayar jasa notaris AMIN sudah punya NPWP sebesar Rp.10.000.000,-, dipotong PPh Pasal 21 =  $5\% \times 50\% \times \text{Rp.}10.000.000,- = \text{Rp.}250.000,-$ ; apabila Notaris tidak punya NPWP dipotong PPh Pasal 21 sebesar 3% (tiga persen).

Contoh 2:

PT. ABC membayar jasa audit ke KAP-BUDIMAN bulan Januari 2009 Rp.50.000.000,-, bulan Maret Rp.100.000.000,-, bulan Juni 2009 Rp.200.000.000,-

| Bulan        | Profesional Fee | Dasar Pemotongan PPh Ps.21 | Tarif | PPh21          |
|--------------|-----------------|----------------------------|-------|----------------|
| Jan<br>Maret | Rp. 50.000.000  | Rp. 25.000.000             | 5%    | Rp. 1.250.000  |
|              | 50.000.000      | 25.000.000                 | 5%    | 1.250.000      |
| Juni         | s.d             | Rp. 50.000.000             |       | Rp. 2.500.000  |
|              | 50.000.000      | 25.000.000                 | 15%   | 3.750.000      |
|              | 200.000.000     | 100.000.000                | 15%   | 15.000.000     |
|              | Rp. 350.000.000 | Rp.175.000.000             |       | Rp. 21.250.000 |

Apabila KAP – BUDI tidak ada NPWP, maka tarif PPh Pasal 21 sebesar 120% dari tarif tersebut di atas.

Jasa Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas merupakan Jasa Kena Pajak (JKP), apabila jumlah penghasilannya sudah diatas Rp.600.000.000,- setahun sudah wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan atas penyerahan jasanya terutang PPN sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali jasa dokter bukan merupakan JKP; kecuali penyerahannya jasanya di Kawasan Bebas (Batam, Karimun, Bintan) tidak terutang PPN.

Apabila tenaga ahli tersebut dalam bentuk persekutuan (WP-Badan) atas

jasanya dipotong PPh-Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dengan syarat sudah ada NPWP-WP Badan, tidak ada NPWP dipotong PPh Pasal 23 sebesar 4% (empat persen).

Catatan:

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 kepada bukan pegawai yang lain supaya dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-57/PJ/2009.

d. Peserta kegiatan.

Pasal 3 huruf c PER-31/PJ/2009

Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

- 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
- 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- 4) Peserta kegiatan lainnya.

Pasal 16(2)b PER-57/PJ/2009

Tarif Pasal 17(1)a UU. No.36 Tahun 2008 diterapkan atas jumlah bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh Peserta Kegiatan tersebut di atas.

Contoh:

PT. Kurnia Jaya membayar honor Penceramah Sdr. Diman sebesar Rp.5.000.000,-, dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5% x Rp.5.000.000,- = Rp.250.000,-.

e. Komisaris bukan pegawai & mantan pegawai. Pasal 16 huruf c, d, e PER-57/PJ/2009

Tarif Pasal 17(1)a UU. No.36 Tahun 2008 diterapkan atas jumlah kumulatif dalam satu kalender dari:

- 1) Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada

perusahaan yang sama;

- 2) Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- 3) Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

f. Bukan pegawai memperkerjakan orang lain.

Pasal 10 ayat (5) PER-57/PJ/2009.

Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c PER-31/PJ/2009 memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:

- 1) Mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;
- 2) Melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang.

Contoh:

Arip Nugraha melakukan jasa perawatan AC kepada PT. Wahana Jaya dengan imbalan Rp.10.000.000,00. Arip Nugraha mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp.180.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp.4.500.000,00. Selain itu, Arip Nugraha membeli *spare part* AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar Rp.1.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut:

a) Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Arip Nugraha, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Arip Nugraha dan biaya untuk membeli spare part AC, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT. Wahana Jaya atas imbalan yang diberikan kepada Arip Nugraha adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Arip Nugraha dan biaya spare part AC, sebagaimana dalam contoh adalah sebesar: Rp.10.000.000,00 – Rp. 4.500.000,00 – Rp. 1.000.000,00 = Rp. 4.500.000,00. PPh Pasal 21

yang harus dipotong PT. Wahana Jaya atas penghasilan yang diterima Arip Nugraha adalah sebesar:

$$5\% \times 50\% \times \text{Rp. 4.500.000,00} = \text{Rp. 112.500,00}$$

Dalam hal Arip Nugraha tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi:

$$5\% \times 120\% \times 50\% \times \text{Rp. 4.500.000,00} = \text{Rp. 135.000,00.}$$

b) Dalam hal PT. Wahana Jaya tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan atau dokumen yang diberikan oleh Arip Nugraha mengenai upah yang harus dikeluarkan Arip Nugraha atau pembelian material/bahan, PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT. Wahana Jaya adalah jumlah sebesar:

$$5\% \times 50\% \times \text{Rp.10.000.000,00} = \text{Rp. 250.000,00.}$$

Dalam hal Arip Nugraha tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT. Wahana Jaya menjadi:

$$5\% \times 120\% \times 50\% \times \text{Rp.10.000.000,00} = \text{Rp. 300.000,00.}$$

#### Catatan:

Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Arip Nugraha.

g. Pegawai tidak tetap dan upah harian.

Pasal 9 ayat (1) PER-57/PJ/2009

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a diterapkan atas:

Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah

melebihi Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tidak dikurangi Biaya Jabatan. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

h. Pensiun yang dibayar tiap bulan.

Pasal 10 ayat (4) PER-57/PJ/2009.

Besarnya penghasilan Neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

Penghasilan Kena Pajak sebesar Penghasilan Neto dikurangi PTKP.

PPh Pasal 21 terutang sebesar Tarif Pasal 17(1)a UU. No.36 Tahun 2008 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak.

### **3. Tidak dipotong PPh Pasal 21.**

Pasal 4 PER-57/PJ/2009.

Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### 4. Expatriate (Karyawan Asing)

Expatriate yang datang ke Indonesia sebelum mencapai 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dapat dikenakan PPh-Pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto; setelah lebih 183 hari dihitung PPh Pasal 21 sejak datang, dilakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 apabila terdapat kekurangan tidak dikenakan sanksi bunga.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-173/PJ/2002, m.b.1-1-2002 (tahun pajak 2002). Pedoman standar gaji karyawan asing digunakan dalam hal:

- a. Terdapat petunjuk bahwa pembukuan WP tidak benar sehingga tidak dapat dihitung besarnya pajak yang seharusnya terutang.
- b. Diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pembayaran gaji karyawan asing yang tidak seluruhnya dibukukan untuk pelunasan PPh Pasal 21/26.
- c. Pemeriksaan tidak mendapatkan data yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah gaji karyawan asing dalam rangka penetapan jumlah PPh Pasal 21/26 yang terutang.

Standar gaji karyawan asing adalah jumlah penghasilan bruto satu bulan, termasuk tunjangan perumahan, tunjangan kendaraan, tunjangan pajak dan tunjangan lainnya, dalam kontrak kerja dengan tenaga kerja asing:

- a. Dibuat Kontrak kerja yang jelas yang menyebutkan jumlah gaji, fasilitas yang diberikan (perumahan, kendaraan, PPh, dsb).
- b. Sebelum mencapai 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, setelah lebih dari 183 hari dihitung kembali PPh Pasal 21 sejak datang, PPh Pasal 26 yang telah dipotong dapat dikreditkan dan apabila terjadi kurang bayar tidak dikenakan sanksi bunga.

c. Besarnya Tunjangan PPh-Pasal 21 untuk Expatriate th.2001 s.d. 2008 kurang lebih antara 29% s.d. 32% dari jumlah bruto, untuk tahun 2009 antara 23% s.d. 27% dari penghasilan bruto. Apabila jumlah gaji yang dibayar (take home pay) masih dibawah standar gaji, fringe benefit (natura dan kenikmatan) supaya diberikan dalam bentuk tunjangan, dan diberikan tunjangan PPh Pasal 21.

**Tabel 2.4 Perhitungan PPh-Pasal 21 Expatriate Tahun 2009**

|     |                             |                |                 |                 |
|-----|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1)  | Nama                        | MR.A           | MR.B            | MR.C            |
| 2)  | Standar gaji                | USD 7,620.-    | USD 9,700.-     | USD 12.000.-    |
| 3)  | Status                      | TK/0           | K/1             | K/3             |
| 4)  | Kurs MKRI                   | Rp. 10.500,-   | Rp. 11.000,-    | Rp. 11.500,-    |
| 5)  | Ph. Bruto = 2x4             | Rp80.010.000,- | Rp106.700.000,- | Rp138.000.000,- |
| 6)  | Bi. Jab=5%x5, max           | 500.000,-      | 500.000,-       | 500.000,-       |
| 7)  | Ph. Neto sebulan = 5-6      | 79.510.000,-   | 106.200.000,-   | 137.500.000,-   |
| 8)  | Ph. Neto setahun = 12x7     | 954.120.000,-  | 1.274.400.000,- | 1.650.000.000,- |
| 9)  | PTKP                        | 15.840.000,-   | 18.480.000,-    | 21.120.000,-    |
| 10) | PhKP setahun = 8-9          | 938.280.000,-  | 1.255.920.000,- | 1.628.880.000,- |
|     | Arrounded                   | 938.280.000,-  | 1.255.920.000,- | 1.628.880.000,- |
| 11) | PPh 21 setahun              |                |                 |                 |
|     | 5% X 50.000.000,-           | 2.250.000,-    |                 |                 |
|     | 15% X 200.000.000,-         | 30.000.000,-   |                 |                 |
|     | 25% X 250.000.000,-         | 62.500.000,-   |                 |                 |
|     | s.d. Rp.500.000.000,-       | 95.000.000,-   | 95.000.000,-    | 95.000.000,-    |
|     | 30% x di atas 500 juta      | 131.484.000,-  | 226.776.000,-   | 338.664.000,-   |
| 12) | PPh 21 sebulan = no.11):12) | 226.484.000,-  | 321.776.000,-   | 433.664.000,-   |
| 13) | % PPh21 atas Ph. Bruto      | 18.873.667,-   | 26.814.667,-    | 36.138.667,-    |
|     |                             | <b>23,59%</b>  | <b>25,13%</b>   | <b>26,19%</b>   |

Contoh:

MR. SMITH (WNA) datang di Indonesia tanggal 25 Maret 2009 berniat tinggal di Indonesia selama 3 tahun untuk menjadi Manajer di PT.ABC dengan syarat dalam kontrak:

- Mulai bekerja 1 April 2009.
- Take Home Pay* per bulan USD 6.000,-
- Apartemen, Kendaraan, dan PPh Ps.21/26 ditanggung oleh PT. ABC dan dinyatakan dalam bentuk tunjangan.

Status Mr. Smith pada waktu datang di Indonesia adalah satu istri dan satu anak(K/1), PT.ABC langsung menghitung PPh Pasal 21.

Kewajiban Subjektif Mr. SMITH sebagai WP tgl 25 Maret 2009 dan PTKP dihitung pada saat kewajiban subjektif timbul, untuk perhitungan PPh Pasal 21 PT.ABC menggunakan kurs per USD sebesar Rp.10.000,-, seharusnya berdasarkan Kurs MK pada tiap-tiap akhir bulan. Apartemen, Kendaraan, Premi



Asuransi Kesehatan, per bulan sebesar Rp.15.000.000,-.

Tunjangan PPh Pasal 21 diperhitungkan Rp.25.000.000,- per bulan, kekurangan atau kelebihan akan diperhitungkan pada akhir tahun.

Standard Gaji per bulan USD 10,000.

Perhitungan PPh Ps.21 per bulan mulai April 2009 MR. SMITH (K/1)

|                              |     |                    |
|------------------------------|-----|--------------------|
| Gaji USD 6.000 x Rp.10.000,- | Rp. | 60.000.000         |
| Tunjangan Apartemen.Kend.    |     | 15.000.000         |
| Tunjangan PPh Ps.21          |     | 25.000.000         |
| Ph. Bruto                    | Rp. | 100.000.000        |
| Biaya Jabatan 5% max         |     | (500.000)          |
| Ph. Neto sebulan             |     | 99.500.000         |
| Ph. Neto setahun             | Rp. | 1.194.000.000      |
| PTKP (K/1)                   |     | (18.480.000)       |
| Penghasilan Kena Pajak       | Rp. | 1.175.520.000      |
| PPh Ps.21 setahun:           |     |                    |
| 5% x Rp. 50.000.000          | Rp. | 2.500.000          |
| 15% x 200.000.000            |     | 30.000.000         |
| 25% x <u>250.000.000</u>     |     | 67.500.000         |
| s.d. Rp. 500.000.000         | Rp. | 95.000.000         |
| 30% x 675.520.000            |     | 202.656.000        |
| PPh Ps.21 setahun            | Rp. | <b>297.656.000</b> |
| PPh Ps.21 sebulan            |     | <b>24.804.667</b>  |

Pada bulan Desember 2009 diberikan bonus sebesar USD10.000,- kurs MK per USD = Rp.10.500,- dan tunjangan PPh Ps.21 atas bonus sebesar Rp.45.000.000,-. Jumlah pembayaran gaji s.d. Desember 2009 sebesar USD 54.000 dihitung dengan kurs MK pada tiap-tiap waktu bulan Rp.550.000.000,-

Apartemen, Kendaraan dan premi asuransi kesehatan yang dibayar perusahaan s.d.Desember 2009 sebesar Rp.147.500.000,- dinyatakan dalam bentuk tunjangan

Perhitungan PPh Pasal 21 Mr. SMITH.

Bulan April s.d. Desember 2009.

|                               |     |               |
|-------------------------------|-----|---------------|
| Gaji ( <i>take home pay</i> ) | Rp. | 550.000.000,- |
| Tunjangan Apartemen dsb       |     | 117.500.000,- |

|                           |     |                      |
|---------------------------|-----|----------------------|
| Tunjangan PPh 21          |     | 225.000.000,-        |
| Ph. Bruto Teratur 9 bulan | Rp. | 922.500.000,-        |
| Bi. Jabatan maks          |     | (4.500.000)          |
| Ph. Neto teratur 9 bulan  | Rp. | 918.000.000,-        |
| Ph. Neto Disetahunkan     | Rp. | 1.224.000.000,-      |
| PTKP (K/1)                | Rp. | (18.480.000),        |
| PhKP Disetahunkan         | Rp. | 1.205.520.000,-      |
| PPh Ps.21 Disetahunkan    |     | 95.000.000,-         |
| s.d Rp. 50.000.000,-      | Rp. |                      |
| 30% x 705.520.000,-       | Rp. | <u>211.656.000,-</u> |
| Jumlah                    | Rp, | <b>306.656.000,-</b> |

PPh Ps.21 Ph.Teratur 9 bulan = 229.992.000

PPh Ps.21 BONUS:

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| Ph. Teratur-Neto disetahunkan | Rp.        | 1.224.000.000,-      |
| Bonus + Tunjangan PPh         | <u>Rp.</u> | <u>150.000.000,-</u> |
| Ph. Teratur + Bonus           | Rp.        | 1.374.000.000,-      |
| PTKP (K/1)                    | Rp.        | (18.480.000),        |
| Penghasilan Kena Pajak        | Rp.        | 1.355.520.000,-      |
| PPh Ps.21 terutang            | Rp.        | 351.656.000,-        |
| PPh Ps.21 teratur             | <u>Rp.</u> | <u>306.656.000,-</u> |
| PPh Ps.21 bonus               | Rp.        | <b>45.000.000,-</b>  |

Perhitungan PPh Ps.21 Desember 2009

PPh Ps.21 Ph. Teratur 9 bulan Rp. 229.992.000,-

PPh Ps.21 Bonus Rp. 45.000.000,-

PPh. Ps.21 Tahun 2009 Rp. 274.992.000,-

Sudah dibayar s/d Nop;

8 x Rp. 24.804.667,- Rp. 198.437.336,-

Kurang Bayar **Rp. 76.554.664,-**

Perhitungan Tunjangan PPh Ps.21

PPh Ps.21 tahun 2009 Rp. 274.992.000,-

Tunjangan PPh Ps.21:

|                                           |                  |               |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|
| - Ph. Teratur                             | Rp.225.000.000,- |               |
| - Bonus                                   | Rp. 45.000.000,- |               |
| Dapat dibiayakan                          | Rp.              | 270.000.000,- |
| Dibayar perusahaan tidak dapat dibiayakan | Rp.              | 4.992.000,-   |

**5. Tarif PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua (JHT) dan jaminan hari tua (JHT) yang dibayarkan sekaligus.**

PP No.68 Tahun 2009, m.b. 16 November 2009.

a. Pengertian.

- 1) Pegawai adalah orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
- 2) Uang Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
- 3) Uang manfaat Pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 4) THT adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara THT kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun.
- 5) JHT adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan.
- 6) Pengelolaan Dana Pesangon Tenaga Kerja adalah badan yang ditunjuk oleh pemberi kerja untuk mengelola Uang Pesangon yang selanjutnya membayarkan Uang Pesangon tersebut kepada Pegawai dari pemberi kerja pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja.

- 7) Pemotong Pajak adalah pemberi kerja, Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Dana Pensiun Pemberi Kerja, atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lain yang membayar Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua.
- b. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT atau JHT yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final; dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender.

**c. Pengalihan.**

Pembayaran Uang Pesangon kepada Pegawai dapat dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja atau dialihkan kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja:

- 1) Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara sekaligus kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap telah menerima hak atas Uang Pesangon dan pemotongan PPh Ps.21 Final dilakukan oleh Pemberi Kerja pada saat pengalihan uang pesangon.
- 2) Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara bertahap atau berkala kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap belum menerima hak atas Uang Pesangon, Pemberi Kerja tidak melakukan pemotongan PPh Ps.21 Final pada saat pengalihan pesangon, Pemotongan PPh Ps.21 Final dilakukan oleh Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja pada saat pembayaran Uang Pesangon kepada pegawai.
- 3) Dalam hal terjadi pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup, Pegawai sebagai peserta dianggap telah menerima hak atas Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara sekaligus.

Pemotongan PPh Ps.21 Final dilakukan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan pada saat pembelian anuitas seumur hidup.

- d. Tarif PPh pasal 21 Final atas penghasilan berupa uang pesangon:

| <u>Jumlah Uang Pesangon Per Orang</u> | <u>Tarif</u> |
|---------------------------------------|--------------|
| a) s.d. Rp. 50.000.000,-              | 0%           |

- b) Diatas 50 Juta s.d. Rp. 100.000.000,-                      5%
  - c) Diatas 100 Juta s.d. Rp. 500.000.00,-                      15%
  - d) Diatas Rp. 500.000.000,-                                      25%
- e. Tarif PPh Pasal 21 Final atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, THT, JHT:
- 1) Sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 2) Sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).
- f. Dalam hal terdapat bagian penghasilan sebagaimana dimaksud no.2 yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1)huruf a UU. No.36 Th.2008 atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada Pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan; tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak dan berlaku ketentuan Pasal 21 ayat (5a) UU. No.36 Th.2008.
- g. Pemotong Pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada Pegawai yang berhak menerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT, JHT. Bukti pemotongan PPh Ps.21 wajib dibuat meskipun jumlah PPh Ps.21 yang terutangpajak nihil, karena dikenai tarif 0%.
- h. PP Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua (LNRI Tahun 2000 Nomor 266, Tambahan LNRI Nomor 4067), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

- 1) Penghasilan bruto (jumlah uang pesangon) Rp.175.000.000,00

PPh Pasal 21 terutang:

$$\begin{aligned}
 0\% \times \text{Rp.}50.000.000,00 &= \text{Rp.} \quad 0,00 \\
 5\% \times \text{Rp.}50.000.000,00 &= \text{Rp.} \quad 2.500.000,00 \\
 15\% \times \text{Rp.}75.000.000,00 &= \underline{\text{Rp.}11.250.000,00} \\
 &\text{Rp.}13.750.000,00
 \end{aligned}$$

2) Dalam hal pembayaran Uang Pesangon dalam contoh tersebut di atas dilakukan dalam beberapa kali pembayaran, misalnya:

- a. Bulan Desember 2009 = Rp. 50.000.000,00
- b. Bulan April 2010 = Rp.125.000.000,00

Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 didasarkan pada jumlah pembayaran sebagai satu kesatuan, yaitu sebesar Rp.175.000.000,00.

$$\begin{aligned} \text{PPh Ps.21 Final - Des.2009} &= 0\% \times \text{Rp.50.000.000,-} = 0 \text{ (NIHIL)} \\ \text{PPh Ps.21 Final - April 2010} &= 5\% \times \text{Rp.50.000.000,-} = \text{Rp. 2.500.000,-} \\ &\quad 15\% \times \text{Rp.75.000.000,-} = \underline{\text{Rp.11.250.000,-}} \\ \text{Jumlah PPh Ps.21 Final yang harus dipotong} &= \text{Rp.13.750.000,-} \end{aligned}$$

Contoh:

1) Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang dipotong atas pembayaran JHT yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp.150.000.000,00 adalah:

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang:

$$\begin{aligned} 0\% \times \text{Rp. 50.000.000,00} &= \text{Rp. 0,00} \\ 5\% \times \text{Rp.100.000.000,00} &= \underline{\text{Rp. 5.000.000,00}} \end{aligned}$$

Jumlah PPh Ps.21 Final = Rp. 5.000.000,00

2) Dalam hal jumlah pembayaran uang JHT tersebut di atas dibayarkan dalam beberapa kali pembayaran, misalnya:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Bulan Desember 2009 sebesar | Rp. 50.000.000,00 |
| Bulan Februari 2010 sebesar | Rp.100.000.000,00 |

PPh Ps.21 Final:

$$\text{Bulan Desember 2009} = 0\% \times \text{Rp. 50.000.000,-} = 0 \text{ (NIHIL)}$$

$$\text{Bulan Februari 2010} = 5\% \times \text{Rp.100.000.000,-} = \underline{\text{Rp.5.000.000,-}}$$

Jumlah PPh Ps.21 Final = Rp.5.000.000,-

Contoh:

Misalkan pembayaran Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT atau JHT yang seharusnya dilakukan sekaligus, namun masih dilakukan bagian pembayaran pada tahun ketiga sebesar Rp.50.000.000,00, jika kepada Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam tahun tersebut hanya dibayarkan penghasilan tersebut, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU. No.36 Th.2008 atas jumlah

bruto tersebut yaitu sebesar  $5\% \times \text{Rp.}50.000.000,00 = \text{Rp.}2.500.000,00$ ; apabila Penerima Penghasilan tidak mempunyai NPWP maka PPh Ps.21 sebesar  $120\% \times 5\% \times \text{Rp.}50.000.000,- = \text{Rp.}3.000.000,-$ .

### C. Akuntansi Pemotongan PPh Pasal 23 & PPn Jasa.

#### 1. Pasal 23 UU No.36 Tahun 2008 & Peraturan MKRI No.244/PMK.03/2008.

Perusahaan yang merupakan WP Badan DN atau BUT, wajib memotong PPh Pasal 23, menyetorkan ke Kas Negara, melaporkan ke KPP dan memberi bukti potong PPh Pasal 23 kepada pihak yang dipotong (WPDN):

a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- 1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; tidak terutang PPN.
- 2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f; tidak terutang PPN.
- 3) royalti; dan terutang PPN.
- 4) hadiah dan penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Ps.21 ayat (1) huruf e.

Apabila pihak yang dipotong tidak punya NPWP, PPh Pasal 23 sebesar 30% (tiga puluh persen).

b. Dipotong PPh Pasal 23 dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, sebesar:

- 2% (dua persen) bagi yang punya NPWP;
  - 4% (empat persen) bagi yang tidak punya NPWP.
- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, misalnya: sewa mesin, sewa kendaraan, sewa alat-alat berat dan sebagainya; kecuali sewa tanah/bangunan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto.
  - 2) Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Ps.21.
  - 3) Jenis jasa lain terdiri dari:
    - a) Jasa penilai (*appraisal*);
    - b) Jasa aktuaris;
    - c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
    - d) Jasa perancang (*design*);
    - e) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas



- bumi(migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
- f) Jasa penunjang dibidang penambangan migas;
  - g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
  - h) Jasa penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara;
  - i) Jasa penebangan hutan;
  - j) Jasa pengolahan limbah;
  - k) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*)
  - l) Jasa perantara dan/atau keagenan;
  - m)Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
  - n) Jasa Kustodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
  - o) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
  - p) Jasa *mixing* film;
  - q) Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
  - r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
  - s) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  - t) Jasa maklon;
  - u) Jasa penyelidikan dan keamanan;
  - v) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
  - w) Jasa pengepakan;
  - x) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
  - y) Jasa pembasmian hama;
  - z) Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
  - aa) Jasa catering atau tata boga.

Penjelasan atau rincian jasa lain supaya dilihat pada peraturan MKRI No.244/PMK/03/2008.

c. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23:

- 1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- 2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan SGU dengan hak opsi;
- 3) Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh WPOPDN dikenakan PPh Ps.17 ayat (2c) sebesar 10% (sepuluh persen) bersifat final;

Pasal 4 ayat (3) huruf f UU No.36 Th.2008.

Bukan objek PPh, adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT. sebagai WPDN, Koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat (Kumulatif):

- a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- b) Bagi PT, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- 4) Dihapus: (bunga obligasi ke Reksa Dana);
- 5) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari CV, Firma, Persekutuan, Perkumpulan dan Kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- 6) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- 7) Dihapus (bunga simpanan koperasi);
- 8) Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No.

Peraturan MKRI No.251/PMK.03/2008.

- 1) Atas penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan, tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.
- 2) Penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan tersebut adalah berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas penyaluran pinjaman dan atau

pemberian pembiayaan, termasuk yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah.

3) Badan usaha tersebut terdiri dari:

- a) perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan;
- b) BUMN atau BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Nasional Madani.

## 2. Jasa Kena Pajak & Bukan PKP.

Ekualisasi dan rekonsiliasi objek pemotongan, PPh Pasal 23, antara SPT Tahunan PPh Badan dengan Jasa Kena Pajak (JKP). SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 4(2) dilakukan per bulan dan tidak ada SPT Tahunannya. Pemotongan PPh-pihak lain terutang pada bulan terutang atau dibayarkannya obyek pemotongan, mana yang lebih dulu (PP.138/2000). Biaya yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan atau yang terdapat dalam Laporan Rugi-Laba yang dilampirkan dalam SPT PPh Badan, ada yang merupakan objek pemotongan PPh-pihak lain. Pembayaran dividen merupakan obyek PPh Ps.23/26. Biaya jasa yang dibayarkan ke orang Pribadi yang bukan pegawai, pada umumnya dipotong PPh Pasal 21 dimasukkan dalam Formulir 1721 B.

Biaya jasa ke WPDN dibedakan antara yang terutang PPN dan tidak terutang PPN serta yang merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh Pihak lain (PPh Ps.21, PPh Ps. 23, PPh Ps. 4 (2) Final) dan yang bukan. Walaupun jasanya merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) kalau pemberi jasa masih termasuk pengusaha kecil tidak terutang PPN. Objek PPh Pasal 23 tidak ada batas minimal yang tidak dipotong PPh

Berdasarkan Pasal 4 huruf c jo Pasal 1 angka 14 dan angka 15 UU PPN 1984, suatu kegiatan penyerahan jasa dapat dikenakan PPN sepanjang memenuhi unsur-unsur:

- a. Penyerahan JKP;
- b. Di dalam Daerah Pabean;
- c. Dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
- d. Penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PT. ABC (PKP)Jasa Konsultan tahun 2009 :

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Fee                | Rp.100.000.000,-        |
| PPN (PK)           | <u>Rp. 10.000.000,-</u> |
|                    | Rp.110.000.000,-        |
| PPH Dibayar dimuka | Rp. (2.000.000),-       |
| <b>Diterima</b>    | <b>Rp.108.000.000,-</b> |

## Jurnal PT. ABC.

Pada waktu menyampaikan tagihan dan sudah membuat Faktur Pajak.

|                  |                    |                    |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Piutang Jasa     | D Rp.110.000.000,- |                    |
| Penghasilan Jasa |                    | K Rp.100.000.000,- |
| PPN (PK)         |                    | K Rp. 10.000.000,- |

Pada waktu menerima pembayaran.

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bank               | D Rp.108.000.000,- |                    |
| PPH Dibayar Dimuka | D Rp. 2.000.000,-  |                    |
| Piutang Jasa       |                    | K Rp.110.000.000,- |

## Jurnal PT. DEF

Pada waktu menerima tagihan dan menerima Faktur Pajak.

|              |                    |                    |
|--------------|--------------------|--------------------|
| Biaya Jasa   | D Rp.100.000.000,- |                    |
| PPN (PM-DDK) | D Rp. 10.000.000,- |                    |
| Utang Jasa   |                    | K Rp.110.000.000,- |

Pada waktu pembayaran, memotong PPh Pasal 23 dan memberikan Bukti

Potong PPh Pasal 23 kepada PT. ABC.

|                    |                    |                     |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| Utang Jasa         | D Rp.110.000.000,- |                     |
| Utang PPh Pasal 23 |                    | K Rp. 2.000.000,-   |
| Bank               |                    | K Rp. 108.000.000,- |

Objek PPh-Pasal 23 sebesar Rp.100.000.000,- sama dengan DPP-PPN sebesar Rp.100.000.000,-. Pasal 33 UU. No.16 Tahun 2000 tentang tanggung renteng PPN, dihapus pada UU. No.28 Tahun 2000; oleh karena itu bagi pengguna JKP atau pembeli BKP tidak dapat dikenakan PPN apabila pemberi JKP atau penjual BKP tidak memungut PPN sampai dengan 31 Maret 2010; mulai 1 April 2010 berlaku bagi tanggung-renteng PPN berdasarkan Pasal 16F UU No.42 Th.2009.

Walaupun jasanya termasuk JKP tetapi dilakukan oleh Pengusaha Kecil tidak terutang PPN.

Contoh 2:

PT. Bunga Rampai menerima tagihan dan membayar jasa konsultan (pengusaha kecil).

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Jasa konsultan (NPWP)      | = Rp. 10.000.000,-     |
| PN – JASA – tidak terutang | <u>-</u>               |
| Jumlah tagihan             | =Rp. 10.000.000,-      |
| PPh-Pasal 23 = 2%          | Rp. 200.000,-          |
| Dibayar                    | <u>Rp. 9.800.000,-</u> |

Jurnal PT. Bunga Rampai.

Pada waktu terima tagihan:

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Biaya Jasa | D Rp. 10.000.000,- |
| Utang Jasa | K Rp. 10.000.000,- |

Pada waktu pembayaran, melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan memberi Bukti Potong PPh Pasal 23.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Utang Jasa         | D Rp.10.000.000,- |
| Bank               | K Rp. 9.800.000,- |
| Utang PPh Pasal 23 | K Rp. 200.000,-   |

Berdasarkan Peraturan MKRI No.68/PMK.03/2010, Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP dalam satu tahun buku memperoleh jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak berubah sejak tahun 2004.

Jasa yang merupakan objek PPh Pasal 23 tapi bukan JKP atau tidak terutang PPN, misalnya jasa penyedia tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.

#### **D. Akuntansi Pemotongan PPh Pasal 26.**

##### **1. Pasal 26 UU No.36 Tahun 2008:**

- a. Perusahaan yang merupakan WPDN (orang pribadi atau badan) atau BUT yang melakukan pembayaran ke WPLN wajib memotong PPh Ps.26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto kecuali diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara RI dengan Negara yang bersangkutan, atas:
  - 1) dividen;
  - 2) bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  - 3) royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - 4) imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
  - 5) hadiah dan penghargaan;
  - 6) pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
  - 7) premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
  - 8) keuntungan karena pembebasan utang.
- b. Negara domisili dari WPLN selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui BUT di Indonesia adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan WPLN yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).
- c. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh WPLN selain BUT di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto; pelaksanaannya diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan MKRI No.82/PMK.03/2009.

- d. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto; pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan MK NO.258/PMK.03/2008.
- e. Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen) atau sesuai tariff P3B kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan NO.257/PMK.03/2008.
- f. PPh Pasal 26 bersifat final, kecuali:
  - 1) Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia.
  - 2) Penghasilan lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
  - 3) Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang Pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi WPDN atau BUT di Indonesia.
- g. Equalisasi dan Rekonsiliasi Objek PPh Pasal 26, PPN Jasa Luar Negeri dan SPT Tahunan PPh WP Badan.  
 Biaya Jasa yang dibayarkan ke WPLN dibedakan antara WPLN yang berasal dari negara yang sudah ada P3B dengan Indonesia dan yang belum ada P3B, serta dibedakan antara jasa yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN.
  - 1) Biaya jasa ke WPLN dari WPLN yang belum ada P3B dengan Indonesia, dipotong PPh Ps. 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, walaupun seluruh pekerjaan di lakukan di L.N.
  - 2) SE.03/PJ.101/1996, SE-05/PJ.10/2000, SE-04/PJ.34/2005, berlaku s.d. 31 Des.2009.

Biaya jasa ke WPLN dari WPLN yang sudah ada P3B dengan Indonesia:

- Seluruh pekerjaan dilakukan di L.N. atau dilakukan di Indonesia kurang dari *time test* (rata-rata minimal 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan), dengan surat keterangan Domisili dari Tax Office Negara yang bersangkutan dapat,



tidak dipotong PPh Pasal 26 maupun PPh Ps. 23; untuk jelasnya supaya dilihat P3B dengan negara yang bersangkutan.

- Pekerjaan dilakukan di Indonesia sudah melebihi *time test* sudah merupakan BUT, apabila sudah ada NPWP dipotong PPh Ps.23 sesuai tarif yang berlaku, apabila belum ada NPWP dipotong PPh Ps.23 dua kali tarif yang berlaku.

3) KEP-05/PJ/1994 berlaku s.d. 31 Maret 2010, Biaya jasa ke WPLN yang jasanya merupakan JKP, apabila dimanfaatkan di Indonesia termasuk di kawasan Berikut terutang PPN 10%, yang harus dibayar oleh perusahaan Indonesia; dalam SSP: NPWP ditulis: 0.000.000.XXX.000 (xxx-kode KPP dimana perusahaan berdomisili):

- Nama dan alamat WP ditulis nama dan alamat WPLN (perusahaan luar negeri) yang memberikan jasa atau yang menerima penghasilan dari Indonesia.
- Merupakan PM-DDK (Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran) bagi perusahaan yang merupakan PKP.
- Merupakan PM-TDDK (PM tidak dapat dikreditkan dengan PK), bagi perusahaan yang bukan PKP, misalnya: Bank, Hotel, Asuransi, Rumah sakit dsb.

Pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar negeri juga terutang PPN sebesar 10% yang tatacaranya seperti tersebut diatas.

4) Biaya jasa LN yang dibayar dalam valuta asing, dirupiahkan dengan Kurs Menteri Keuangan pada akhir bulan terutangnya atau kurs M.K pada tanggal pembayaran mana yang lebih dulu untuk pemotongan PPh Pasal 26; untuk PPN Kurs Menteri keuangan pada waktu pembayaran.

5) Pembayaran jasa keluar negeri atau pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean yang merupakan objek PPh Pasal 26 tetapi tidak terutang PPN, adalah: dividen, bunga dan branch profit tax.

#### Contoh 1:

BCA (Bukan PKP) membayar jasa Konsultan (JKP) ke XYZ-Corp. di Singapura, seluruh pekerjaan dikerjakan di Indonesia kurang dari *time test*, besarnya Fee SGD 20.000,- Kurs MK per SGD = Rp.5000,- XYZ-Corp. menyerahkan surat keterangan Domisili dari Tax Office Singapura, BCA tidak memotong PPh Pasal 26, BCA membayar PPN-Jasa LN sebesar 10% =

Rp.10.000.000,-

Jurnal BCA (Pembukuan Rupiah)

Pada waktu terima tagihan.

|            |                    |                    |
|------------|--------------------|--------------------|
| Biaya Jasa | D Rp.100.000.000,- |                    |
| Utang Jasa |                    | K Rp.100.000.000,- |

Pada waktu membayar jasa keluar negeri:

|            |                    |                    |
|------------|--------------------|--------------------|
| Utang Jasa | D Rp.100.000.000,- |                    |
| Bank       |                    | K Rp.100.000.000,- |

Pada waktu membayar PPN jasa luar negeri ke Bank Persepsi dengan menggunakan SSP, tidak dapat dikreditkan karena bukan PKP.

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Biaya PPN Jasa LN | D Rp.10.000.000,- |                   |
| Bank              |                   | K Rp.10.000.000,- |

### Contoh 2:

PT. KLM (PKP) membayar royalty (barang tidak berwujud) ke Jepang tahun 2004 sebesar USD. 100,000.- kurs Menteri Keuangan Rp.9.000,-, merupakan pemanfaatan barang tidak berwujud.

- PT. KLM memotong PPh Pasal 26 berdasarkan tarif dalam P3B sebesar = 10% = Rp. 90.000.000,-
- PT.KLM membayar PPN-Jasa LN sebesar 10% = Rp.90.000.000,- merupakan PM yang dapat dikreditkan dengan PK.

Jurnal PT. KLM (PKP)-Pembukuan Rupiah.

Pada waktu terima tagihan.

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Biaya Royalti       | D Rp.90.000.000,- |                   |
| Utang Biaya Royalti |                   | K Rp.90.000.000,- |

Pada waktu membayar royalti ke luar negeri, memotong PPh Pasal 26 dan menghitung PPN Jasa Luar Negeri.

|                     |                    |                     |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| Utang Biaya Royalti | D Rp.900.000.000,- |                     |
| PPN (PM. DDK)       | D Rp. 90.000.000,- |                     |
| Utang PPh Pasal 26  |                    | K Rp. 90.000.000,-  |
| Utang PPN Jasa LN   |                    | K Rp. 90.000.000,-  |
| Bank                |                    | K Rp. 810.000.000,- |

Pada waktu membayar PPh Pasal 26 dan PPN Jasa LN ke Bank Persepsi. Utang

PPh Pasal 26 D Rp. 90.000.000,-

Utang PPN Jasa LN D Rp. 90.000.000,-

Bank K Rp.180.000.000,-

6) SE-04/PJ.34/2005.

WPLN yang dapat menikmati pengurangan tarif PPh Pasal 26 apabila WPLN tersebut merupakan beneficial owner dari penghasilan berupa Dividen, bunga dan royalti.

Beneficial owner adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa Dividen, bunga, royalti baik WPOP maupun WP Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan tersebut. *Special purpose vehicles dalam bentuk conduit company, paper box company, pass through company dan sejenisnya tidak termasuk pengertian beneficial owner*, oleh karena itu dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

7) Mulai 1 Januari 2010 untuk Surat Keterangan Domisili berlaku Peraturan Dir. Jend. Pajak NO:

- PER-61/PJ/2009 Tatacara Penerapan P3B dan Perubahannya.
- PER-62/PJ/2009 Pencegahan Penyalahgunaan P3B.

8) Peraturan MKRI No.40/PMK.03/2010.

Tatacara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean.

a) PPN sebesar 10% (Sepuluh persen) dikalikan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan, jika dalam jumlah tersebut tidak termasuk PPN; atau sebesar 10/110 (sepuluh per seratus sepuluh) jika dalam jumlah tersebut sudah termasuk PPN.

b) Saat terutangnya PPN pada saat dimulainya pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean; adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa:

- Secara nyata digunakan;
- Saat dinyatakan sebagai utang;
- Saat ditagih;
- Saat dibayar sebagian atau seluruhnya.

Apabila hal-hal tersebut tidak diketahui, adalah tanggal kontrak atau perjanjian ditandatangani atau saat lain yang ditetapkan oleh Dir. Jend. Pajak.

- c) PPN yang terutang wajib dipungut dan disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan SSP:
  - Nama WP dan Alamat WP diisi nama dan alamat orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean yang menyerahkan BKP Tidak Berwujud/JKP;
  - NPWP diisi dengan angka 0 (nol), kecuali untuk kode KPP diisi kode KPP dari Pihak yang memanfaatkan JKP/BKP Tidak Berwujud;
  - WP/Penyetor diisi nama, NPWP Pihak yang memanfaatkan JKP/BKP Tidak Berwujud.
- d) Disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lama tgl 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya PPN, terlambat dikenai sanksi bunga.
- e) Bagi PKP, PPN yang telah disetor dilaporkan dalam SPT Masa PPN diperlakukan sebagai Laporan Pemungutan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean.
- f) Bagi Bukan PKP (misalnya Bank, Rumah Sakit, Persh. Asuransi, Hotel dsb), wajib melaporkan PPN yang telah disetor tersebut dengan menggunakan SSP lembar ke 3 ke KPP paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya PPN.

Catatan:

Tarif PPh Pasal 26 berdasarkan P3B supaya dilihat pada Resume P3B.

## **E. Akuntansi Pemotongan PPh Berdasarkan Jenis Jasa atau Usaha.**

### **1. Jasa konstruksi.**

PP No.51 Tahun 2008 & PP No.40 Tahun 2009.

- a. Perubahan yang merupakan Pengguna Jasa Konstruksi wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2), menyetorkan ke Kas Negara, melaporkan ke KPP dan memberi bukti potong kepada Penyedia Jasa konstruksi, dari jumlah bruto termasuk harga bahan sebesar:
  - 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
  - 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
  - 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh

Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam (no.1 dan no.2) atau Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah dan besar;

- 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
- 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

b. Usaha Jasa konstruksi termasuk jasa kena pajak (JKP), atas penyerahan jasa konstruksi terutang PPN sebesar 10% harga bruto termasuk harga bahan/material; kecuali yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil tidak terutang PPN. Kriteria Pengusaha Kecil berdasarkan Peraturan MKRI No.68/PMK.03/2010 adalah jumlah peredaran (omset) satu tahun kurang dari Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Pengusaha Jasa Konstruksi (Kontraktor) yang jumlah peredaran satu tahun atau jumlah nilai kontrak satu tahun sudah Rp.600.000.000,- keatas, wajib melaporkan usahanya ke KPP untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP). Setelah dikukuhkan sebagai PKP, setiap mengajukan tagihan termin ditambah PPN sebesar 10% dan membuat Faktur Pajak.

#### Contoh Kontraktor

PT. JASA KONSTRUKSI (Sertifikasi Menengah) mengadakan kontrak pembangunan gedung sebesar Rp.10.000.000.000,- dengan PT.ABC (PKP).

Beli Besi Rp.100.000.000,- dari Pabrik dikenakan PPN sebesar Rp.10.000.000,- dan Beli Semen dari Pabrik sebesar Rp.250.000.000,- dikenakan PPN sebesar Rp.25.000.000,-; PPN yang dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dengan Syarat ada Faktur Pajak Standar dari Penjual Besi/Semen.

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Tagihan I sebesar       | Rp.1.000.000.000,-   |
| PPN 10%                 | <u>100.000.000,-</u> |
| Jumlah Tagihan          | Rp.1.100.000.000,-   |
| PT.ABC memotong         |                      |
| PPh Ps. 4(2) sebesar 3% | <u>30.000.000,-</u>  |
| Dibayar/diterima        | Rp.1.070.000.000,-   |

PT. JAYA KONSTRUKSI membuat Faktur Pajak sebesar Rp.100.000.000,- yang merupakan Pajak Keluaran.

Perhitungan dalam SPT Masa PPN bulan

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Pajak Keluaran       | Rp.100.000.000,-    |
| PM dapat dikreditkan | <u>35.000.000,-</u> |
| Kurang Bayar         | Rp. 65.000.000,-    |

Jurnal PT. JAYA KONSTRUKSI

Menyampaikan tagihan ke PT.ABC:

|                     |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Piutang Usaha       | D Rp.1.100.000.000,- |                      |
| PPN (PK)            |                      | K Rp. 100.000.000,-  |
| Ph. Jasa Konstruksi |                      | K Rp.1.000.000.000,- |

Pada waktu menerima cek dari PT.ABC:

|               |                      |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|
| Bank          | D Rp.1.070.000.000,- |                      |
| PPH-Final     | D Rp. 30.000.000,-   |                      |
| Piutang Usaha |                      | K Rp.1.000.000.000,- |

Jurnal PT.ABC

Pada waktu menerima tagihan:

|                     |                      |                       |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Proyek Dalam Proses | D Rp.1.000.000.000,- |                       |
| PPN (PM-DDK)        | D Rp. 100.000.000,-  |                       |
| Utang Usaha         |                      | K Rp. 1.100.000.000,- |

Pada waktu membayar:

|                    |                      |                       |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Utang Usaha        | D Rp.1.100.000.000,- |                       |
| Hutang PPh Ps.4(2) |                      | K Rp. 30.000.000,-    |
| Bank               |                      | K Rp. 1.070.000.000,- |

## 2. Biaya transportasi dengan kendaraan angkutan darat.

Pasal 23 ayat (1)c UU. No.36 Tahun 2008 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali tanah/bangunan, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto.

Biaya transportasi untuk mengangkut bahan atau barang dengan angkutan dapat dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 mulai berlaku 9

April 2007 s.d. 31 Des. 2008.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis dipotong PPh Pasal 23 sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN; sebelum 9 April 2007 dipotong PPh Pasal 23 sebesar 3% (tiga persen).

Apabila perusahaan angkutan darat telah dikukuhkan sebagai PKP, atas jasa angkutan darat (bukan angkutan umum) dikenai PPN sebesar 10% (sepuluh persen).

Contoh:

PT. DWIJAYA (PKP) membayar biaya angkutan darat dari Jakarta ke Surabaya sebesar Rp.10.000.000,- untuk mengangkut barang hasil produksi ke CV. MAJU (PKP).

Jurnal PT. DWIJAYA:

|                  |                   |                    |
|------------------|-------------------|--------------------|
| Biaya Angkut     | D Rp.10.000.000,- |                    |
| PPN (PM-DDK)     | D Rp. 1.000.000,- |                    |
| Hutang PPh Ps.23 |                   | K Rp. 200.000,-    |
| Bank/Kas         |                   | K Rp. 10.800.000,- |

Jurnal PT. MAJU:

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| Bank/Kas           | D Rp.10.800.000,- |                    |
| PPH Dibayar Dimuka | D Rp. 200.000,-   |                    |
| PPN (PK)           |                   | K Rp. 1.000.000,-  |
| Ph. Jasa Angkutan  |                   | K Rp. 10.800.000,- |

### 3. Biaya transportasi dengan kapal laut dan pesawat udara.

#### a. Pelayaran dalam negeri.

Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.416/KMK.04/1996, SE-29/PJ.4/1996. WP Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun diluar negeri atau dengan kapal pihak lain. Atas penghasilan dari pengangkutan orang dan barang bagi WP perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan PPh sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto bersifat final.

Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang dan barang



yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan sebaliknya. Apabila WP Badan mengangkut barang dengan kapal yang merupakan pelayaran dalam negeri wajib memotong PPh-Final sebesar 1,2% dari jumlah bruto.

b. Pelayaran atau penerbangan luar negeri.

Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.417/KMK.04/1996.

Besarnya PPh-bagi perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) dari peredaran bruto dan bersifat final. Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia ke pelabuhan luar negeri.

Apabila WP-Badan mengangkut barang menggunakan perusahaan pelayaran atau penerbangan asing wajib memotong PPh-final sebesar 2,64%.

c. Penerbangan dalam negeri.

Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.475/KMK.04/1996, SE-35/PJ.4/1996.

Perusahaan penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian carter.

Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh berdasarkan charter dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Besarnya PPh adalah 1,8% (satu koma delapan persen) dari peredaran bruto; merupakan kredit pajak (tidak final).

Apabila WP Badan melakukan charter penerbangan dalam negeri, wajib memotong PPh-Pasal 23 sebesar 1,8% (satu koma delapan persen).

#### 4. Biaya sewa.

Biaya sewa terdiri dari sewa tanah dan atau bangunan, sewa kendaraan angkutan darat, sewa harta selain tanah bangunan dan kendaraan angkutan darat, termasuk charter kapal, charter pesawat, charter kendaraan; berkaitan dengan kewajiban memotong PPh-Pasal 4(2) final atau PPh Pasal 23, PPh Pasal 15.

a. Sewa tanah atau bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan perubahannya No.5 tahun

2002, Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.120/KMK.03/2002, Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-227/PJ/2002.

Besarnya PPh yang terutang bagi WP orang pribadi maupun WP Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari penyewaan tanah dan atau bangunan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan *service charge* baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Apabila WP Badan menyewa tanah dan atau bangunan, wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, pada saat pembayaran atau terutangnya sewa tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi; menyetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro serta melaporkan ke KPP.

b. Sewa harta selain tanah/bangunan.

Pasal 23 ayat (3)c UU. No.36 tahun 2008, atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali tanah atau bangunan, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007, mulai berlaku 9 April 2007 s.d. 31 Des.2008.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (selain kendaraan angkutan darat dan tanah dan atau bangunan), untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 4,5% (empat setengah persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN (sebelumnya sebesar 6%).

Sewa atau carter kendaraan angkutan darat, kapal atau pesawat dalam negeri maupun luar negeri, telah dibahas dalam Biaya Transportasi tersebut diatas, kemungkinan WP melaporkan dalam Biaya Sewa.

c. Dilakukan equalisasi dan rekonsiliasi antara Biaya Sewa menurut SPT Tahunan PPh WP Badan dengan SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 4(2), SPT Masa PPh Ps.15.

d. Sewa terutang PPN sebesar 10%, kecuali yang menyewakan masih termasuk

pengusaha kecil (omset 1 tahun < Rp.600.000.000,-) dan jasa di bidang angkutan umum di darat dan air baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

### 5. Biaya bunga pinjaman.

Pasal 6 (1) a UU PPh 1984 dan perubahannya, biaya bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible).

Penjelasan:

Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Dividen yang diterima bukan merupakan objek pajak, biaya bunga tersebut dapat dikapitalisasikan pada harga perolehan saham.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diberikan contoh:

PT. A (distributor) meminjam uang sebesar Rp.10.000.000.000,- untuk membeli saham (setoran modal) sebesar 25% dari modal yang ditempatkan PT.B (pabrik) seharga Rp.10.000.000.000,-

Bunga tahun 2001 sebesar 20 % = Rp.2.000.000.000,- tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi dapat dikapitalisasi pada harga perolehan saham PT. B menjadi Rp.12.000.000.000,-

SE.46/PJ.04/1995, 5-10-1995

Perlakuan biaya bunga apabila WP menerima bunga deposito/tabungan yang dikenakan PPh-Final:

- Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besar atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito/tabungan, maka seluruh biaya bunga tidak dapat dibebankan (*non deductible*).
- Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam deposito/tabungan, maka seluruh biaya bunga yang dapat dikurangkan adalah biaya bunga rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata deposito/tabungan.

Contoh:

Tingkat bunga pinjaman 20%

Rata-rata pinjaman per bulan Rp.

150.000.000,- Rata-rata deposito per bulan

Rp. 40.000.000,-

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Beban Bunga komersial                         | Rp. 30.000.000,-        |
| yang dapat dikurangkan 20% X Rp.110.000.000,- | <u>Rp. 22.000.000,-</u> |
| Koreksi fiskal positif                        | Rp. 8.000.000,-         |

Biaya bunga atas pinjaman untuk membangun bangunan, dikapitalisasi ke harga perolehan bangunan.

Pasal 23 ayat (1) a 2, UU. No.36 Tahun 2008, atas pembayaran atau terutangnya bunga pinjaman ke WPDN atau BUT dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen), kecuali bunga yang dibayarkan ke Bank dan Sewa Guna Usaha dengan hak opsi.

Pasal 26 ayat (1) b atas pembayaran atau terutangnya bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang ke WPLN selain BUT dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali WPLN tersebut menyerahkan Surat Keterangan Domisili dari negara P3B, dipotong PPh Pasal 26 sesuai tarif P3B.

#### **6. Biaya royalti atau imbalan atas penggunaan hak.**

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h UU. No.36 Tahun 2008:

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta dibidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah;
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial;
- d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa:
  - Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
  - Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman

suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optic, atau teknologi yang serupa;

- Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spectrum radio komunikasi;
- e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture film), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio;
- f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut diatas.
- g. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU. No.36 Tahun 2008 dan perubahannya, biaya royalti merupakan biaya yang dapat dikurangkan.
- h. Pasal 23 ayat (1) angka 3 UU. No.36 Tahun 2008, WP Badan yang membayar royalti ke WPDN wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN; akuntansinya dibahas dalam Bab IV.
- i. Pasal 26 ayat (1) huruf c UU. No.36 Tahun 2008, semua WP yang membayar royalti ke WPLN, wajib memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) atau sesuai tarif P3B dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
- j. Royalti termasuk barang tidak berwujud kena pajak terutang PPN sebesar 10% termasuk royalti yang dibayar



## **Pelatihan Perpajakan Brevet A / B**

**PBB & BPHTB**

## A. PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB)

### 1. Pengertian PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada.

### 2. Subjek dan Objek PBB

#### a) Subjek Pajak PBB

Orang atau badan yang mempunyai dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan.

#### b) Objek Pajak PBB

- Tanah dan bangunan
- Jalan dalam kompleks,
- Jalan tol,
- Kolam,
- Pagar mewah
- Tempat olahraga.
- Galangan kapal.
- Taman mewah.
- Tempat penampungan minyak/air/gas dan fasilitas lain yang memberikan manfaat

### 3. Bukan Termasuk Objek Pajak PBB

- a) Digunakan untuk semata-mata kepentingan umum
- b) Digunakan untuk kuburan dan peninggalan purbakala
- c) Hutan lindung, hutan suaka, hutan nasional, tanah negara yang belum dibebani suatu hak
- d) Digunakan untuk perwakilan diplomatik (timbang balik)
- e) Digunakan untuk badan atau perwakilan organisasi internasional

### 4. Perhitungan Pajak PBB

- a) Nilai Jual Objek Pajak
- b) Setiap WP diberikan pengurang Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak.
  - Ditetapkan secara regional, 8 – 12 jt
  - Satu kali untuk satu WP untuk NJOP tertinggi
- c) Hasilnya adalah Nilai Jual Objek Pajak untuk perhitungan pajak



- d) Dikalikan dengan tarif Nilai Jual Kena Pajak (20 – 100%). Penggunaan tarif untuk setiap NJOP tidak digabungkan untuk setiap WP.
- e) Dikalikan dengan **tarif PBB 0,5%**.

- Perhitungan umum PBB
- Untuk PBB P2 diatur dengan ketentuan Perda

Terdapat 3 tahap yang dilakukan dalam menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu:

**a) Menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)**

Definisi dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sendiri merupakan besarnya harga atas objek baik bumi maupun bangunan atau dapat dikatakan pula sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. Sebelum menghitung berapa besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayarkan, maka langkah pertama harus mengetahui terlebih dulu harga dari tanah dan bangunan tersebut.

**b) Menentukan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)**

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) merupakan suatu dasar dari penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak yang terutang. Berikut ini merupakan ketentuan persentase dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.201/KMK.04/2000 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan:

- Sebesar 40% untuk :
  - Perkebunan
  - Kehutanan
  - Objek pajak lainnya yang nilai NJOPnya di 1 milyar atau lebih.
- Sebesar 20% untuk :
  - Pertambangan
  - Objek pajak lainnya yang nilainya kurang dari 1 milyar

- Pajak daerah hanya untuk P2 Pedesaan dan Perkotaan
- Untuk yang lain pajak pusat

Kembali dengan mengacu pada uraian dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut, maka untuk menghitung Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah dengan mengalikan persentase dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) tersebut dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{NJKP} = \% \text{NJKP} \times \text{NJOP}$$

Adapun Ketentuan Pajak PBB sebagai berikut :

a) SKP dapat dikeluarkan

- SPOP tidak disampaikan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan jumlah pajak lebih besar dibandingkan jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP.

b) Sanksi

- Tidak menyampaikan SPOP = 25% dari pokok pajak
- SPOP salah = 25% dari selisih pajak.
- Tidak atau kurang membayar = 2% dihitung dari saat jatuh tempo sampai pembayaran maks 24 bulan.
- Pidana tidak menyampaikan SPOP atau SPOP tidak benar.
  - Karena alpa : 6 bulan denda 2 kali
  - Dengan sengaja : 2 tahun denda 5 kali
  - Tidak memberikan informasi = 1 tahun dan 2 juta.

c) Keberatan dan banding dapat diajukan atas

- SPPT
- SKP

d) Batas waktu pembayaran

- 6 bulan sejak diterimanya SPPT
- SKP satu bulan setelah diterbitkan
- STP atas sanksi bunga, satu bulan setelah diterbitkan

Setelah mengetahui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), maka dapat langsung menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{PBB} = 0,5\% \times \text{NJKP}$$

### **Contoh Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

PT AAA memiliki lahan di daerah Jakarta dengan memiliki area tanah seluas 1.000 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi.

Diketahui NJOP tanah per meter di daerah tersebut adalah Rp5.000.000 dan harga bangunan per meter Rp1.000.000.

Berikut adalah langkah-langkah cara menghitung PBB yang wajib dipahami perusahaan pemilik bumi dan bangunan:

#### **a) Langkah pertama, hitung NJOP bumi dan bangunan**

$$\text{Bumi} = 1.000 \times \text{Rp}5.000.000 = \text{Rp}5.000.000.000$$

$$\text{Bangunan} = 800 \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}800.000.000$$

$$\text{NJOP Bumi dan Bangunan} = \text{Rp}5.000.000.000 + \text{Rp}800.000.000 = \text{Rp}5.800.000.000$$

#### **b) Langkah kedua, hitung NJKP**

$$\text{NJKP} = 40\% \times (\text{Rp}5.800.000.000 - \text{Rp}12.000.000) = \text{Rp}2.315.200.000$$

#### **c) Langkah ketiga, hitung PBB.**

$$\text{PBB} = 0.5\% \times \text{Rp}2.315.200.000 = \text{Rp}11.576.000$$

Maka setiap tahunnya PT AAA harus membayar PBB sebesar **Rp11.576.000**.

Di bawah ini adalah dua cara bayar pajak bumi dan bangunan.

##### **1) Bayar PBB offline**

Gak melulu di kantor pajak, kamu juga bisa melakukan pembayaran offline di tempat-tempat yang sudah ditunjuk, yaitu:

- a) Kantor pos
- b) Bank seperti yang tertulis di SPPT PBB
- c) Bayar PBB di Indomaret

Lantas, bagaimana langkah-langkahnya? Mudah kok. Kamu tinggal membawa SPPT PBB yang dikirim ke kamu dan jangan lupa bawa uang sesuai jumlah yang tertera di SPPT PBB kamu.

Setelah melakukan setoran pajak, kamu bakal menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan stempel sebagai bukti bahwa kamu sudah melunasi pajak bumi dan bangunan.

## 2) Bayar PBB online

Malas dengan antrian di kantor pajak, bank, ataupun kantor pos, bayar online saja lewat ATM ataupun internet banking. Selain cepat, bayarnya praktis pula.

Ada beberapa bank yang sudah melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, khusus buat bayar pajak. Buat yang di Jakarta, sejauh ini ada tujuh bank yang melayani pembayaran PBB.

- a) BRI
- b) Bank DKI
- c) BCA
- d) Maybank
- e) Mandiri Syariah
- f) Mandiri
- g) BNI 46

### **Cara bayar PBB lewat ATM**

- a) Masukkan kartu ATM, ketik PIN, dan pilih Menu Lain.
- b) Pilih Pembayaran.
- c) Pilih Pajak/Penerimaan Negara.
- d) Pilih PBB.
- e) Masukkan Nomor Objek Pajak kemudian pilih Tekan Jika Benar.
- f) Masukkan Tahun Pajak SPPT kemudian pilih Tekan Jika Benar.
- g) Nantinya informasi tagihan PBB bakal muncul di layar.
- h) Konfirmasi Ya kalau sudah benar.
- i) Struk pun bakal keluar sebagai bukti pembayaran.

### **Objek PBB apa saja yang dikelola oleh DJP**

PBB yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, antara lain:

- Sektor Perkebunan.
- Sektor Kehutanan.
- Sektor Pertambangan Migas.
- Sektor Pertambangan Panas Bumi.
- Sektor Pertambangan Minerba.
- Sektor Lainnya yang berada di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Ruas Jalan Tol
- Perikanan Tangkap
- Perikanan Budidaya.

Biasa disebut dengan **PBB P5L**

## B. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

### 1. Pengertian

**Dasar hukum:** UU No.20/2000 (UU No.21/1997 rev.)

**Definisi :**

BPHTB Adalah pajak yang dikenakan atas sebuah peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan bangunan.

### 2. Objek pajak :

Perolehan hak atas tanah dan bangunan, bukan tanah atau bangunannya sendiri.

Dalam Pasal 2 UU BPHTB, yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut meliputi :

| Perolehan hak                |               | Pemberian hak baru                                                                                                 |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jual beli                    | Tukar menukar | Kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.         |
| Hibah                        | Hibah wasiat  |                                                                                                                    |
| Waris                        | Pemisahan hak |                                                                                                                    |
| Putusan hakim                | Hadiah        | Diluar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atau dari pemegang hak milik berdasarkan undang-undang. |
| Pemasukan dalam perseroan    |               |                                                                                                                    |
| Penggabungan/peleburan usaha |               |                                                                                                                    |

### 3. Bukan Objek Pajak BPHTB

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) terdapat beberapa objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB yaitu :

- Perwakilan diplomatik, konsulat (asas timbal balik).
- Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
- Badan atau perwakilan internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dgn tdk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugasnya.
- Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak merubah nama.
- Orang pribadi atau badan, karena wakaf.
- Orang pribadi atau badan yg digunakan untuk kepentingan ibadah.

#### 4. Subjek Pajak BPHTB

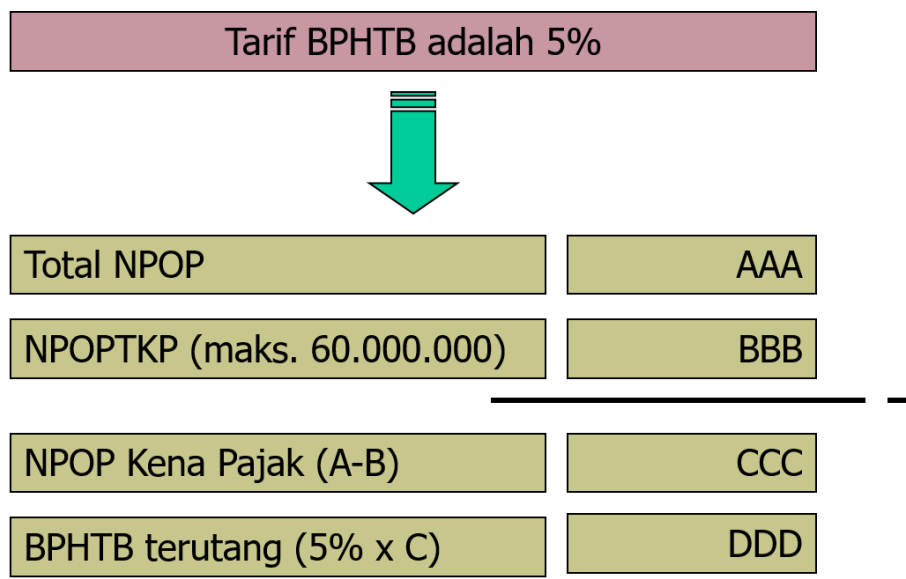
Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan sbb:



#### 5. Ketentuan BPHTB

- 5% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
- DPP = Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOP KP).
- NPOP KP = Nilai perolehan setelah dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak.
  - ditetapkan regional maks 60 juta,
  - khusus untuk hibah wasiat NPOPTKP maks 300 jt.
- Saat terutang pada saat terjadinya perolehan hak.
- Tempat terutang di DATI II atau DATI I.
- Surat Tagihan BPHTB dikeluarkan jika pajak kurang bayar sanksi 2% per bulan maks 24 bulan.
- SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu lima tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan.

## 6. Tarif dan Perhitungan BPHTB



## 7. NJOP Tidak Kena Pajak



## 8. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

- a) Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) dihitung berdasarkan: NPOP – NPOPTKP.
- b) Nilai NPOP (Lihat Pasal 6 UU BPHTB):
  - Harga transaksi
  - Nilai pasar
  - Harga transaksi yang tercantum pada risalah lelang.
- c) Jika NPOP tidak diketahui/ lebih rendah dari NJOP PBB pada tahun perolehan maka DPPnya adalah NJOP PBB.
- d) NPOPTKP: maksimum **Rp 60juta**
- e) NPOPTKP untuk perolehan karena waris/hibah wasiat :

maksimum **Rp 300 juta** → hub. Sedarah dalam garis lurus satu derajat ke atas/ bawah dengan pemberi hibah, termasuk suami/istri.

## 9. Dasar Pengenaan BPHTB

Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), NPOP ditentukan sebesar:

- Harga transaksi, dalam hal jual beli.
- Harga pasar, dalam hal:
  - Tukar menukar.
  - Hibah.
  - Hibah wasiat.
  - Waris.
  - Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya.
  - Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak.
  - Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.
  - Penggabungan usaha.
  - Peleburan/pemekaran usaha.
  - Hadiah.
- Harga Transaksi, dalam risalah lelang.
- NJOP PBB, jika NPOP tidak diketahui atau  $NPOP < NJOP$ .

## 10. BPHTB Karena Waris/Hibah Wasiat

- a) Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- b) Perolehan hak karena hibah wasiat adalah peroleh hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
- c) BPHTB yang dibayar atas perolehan waris dan hibah wasiat adalah 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang.

## 11. Saat Terutang BPHTB

- a) Saat dibuat atau ditandatangani akta, untuk transaksi:
  - Jual beli.
  - Tukar menukar.
  - Hibah.
  - Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya.
  - Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak.
  - Penggabungan atau peleburan usaha.
  - Pemekaran usaha.
  - Hadiah.
- b) Saat tanggal penunjukkan pemenang lelang, untuk lelang.
- c) Saat tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk putusan hakim.
- d) Saat tanggal didaftarkan ke kantor pertanahan, untuk waris dan hibah wasiat.



- e) Saat tanggal diterbitkannya keputusan pemberian hak.

## 12. TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

- a) Tempat pajak terhutang adalah:

- Kabupaten.
- Kota.
- Provinsi.

Tempat tersebut meliputi letak tanah atau bangunan sbg objek pajak.

- b) BPHTB terhutang harus dibayar di:

- Bank BUMN/BUMD.
- Kantor Pos dan Giro.
- Tempat pembayaran lain yang ditunjuk Menteri Keuangan.

- c) Sarana pembayaran adalah Surat Setoran Bea (SSB), yaitu formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran BPHTB terhutang.

- d) SSB dibuat dalam rangkap 5 (lima).

### Contoh :

- 1) Tanggal 4 Juli 2000, WP "E" membeli tanah dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 55.000.000, NPOPTKP Rp 60.000.000

Jawab :

NPOP lebih kecil dari NPOPTKP maka perolehan hak atas tanah tersebut **tidak dikenakan BPHTB**.

- 2) Pada tanggal 17 Agustus 2000 membeli tanah dengan :

|         |                   |
|---------|-------------------|
| NPOP    | Rp 80 juta        |
| NPOPTKP | <u>Rp 60 juta</u> |
| NPOPKP  | Rp 20 juta        |

Pajak terhutang **5% \* Rp 20 jt = Rp 1 jt**

- 3) Tuan A membeli tanah dan bangunan dengan nilai Rp 500 juta. NJOP PBB tanah dan bangunan tsb Rp 400 juta. Bila ditetapkan NPOP TKP Rp 60 juta. Hitung BPHTB yang terhutang atas Tuan A ?

Jawab :

|         |                |
|---------|----------------|
| NPOP    | Rp 500 juta    |
| NPOTKP  | <u>60 juta</u> |
| NPOPPKP | 440 juta       |

**BPHTB = 5% x Rp 440 juta = Rp 22 juta**

- 4) PT Perdana membeli gudang dengan nilai transaksi sebesar Rp 950 juta. Sesuai SPPT PBB, tanah luasnya 1.000 m<sup>2</sup> dengan nilai NJOP Rp 537.000/m<sup>2</sup> dan bangunan gudang seluas 500 m<sup>2</sup> dengan NJOP 700.000/m<sup>2</sup>. Bila NPOPTKP ditetapkan Rp 50 juta, Hitung BPHTB terutang. ?

Jawab :

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| NJOP Tanah :    | 1.000 x 537.000 = Rp 537.000.000      |
| NJOP Bangunan : | 500 x 700.000 = <u>Rp 350.000.000</u> |
| Total NJOP      | = Rp 887.000.000                      |

Karena Nilai transaksi lebih besar maka digunakan nilai transaksi sebagai dasar penghitungan BPHTB

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| NPOP ( pakai nilai transaksi ) | 950.000.000       |
| NPOPTKP                        | <u>50.000.000</u> |
| NPOP PKP                       | 900.000.000       |

BPHTB terutang = 5% x Rp 900.000.000 = **Rp 45.000.000.-**



## **Pelatihan Perpajakan Brevet A / B**

**BEA MATERAI**

## A. BEA METERAI

### 1. Definisi

Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan.

Melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai mengenai :

- a) tata cara pembayaran Bea Meterai.
- b) ciri-ciri keaslian meterai untuk mencegah dan menghindari peniruan, pemalsuan, dan penyalahgunaan meterai tempel.
- c) keabsahan meterai.
- d) tata cara pemeteraian kemudian.
- e) penggunaan meterai tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.

### 2. Objek dan Bukan Objek Pajak

- 1) Dokumen yang dikenakan Bea Meterai
  - a) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan) yang dibuat untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata
  - b) Akta-akta notaris termasuk salinannya
  - c) Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya
  - d) Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah):
    - yang menyebutkan penerimaan uang;
    - yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
    - yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
    - yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
  - e) Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep, yang harga nominalnya lebih dari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - f) Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu:
    - Surat-surat biasa dan surat kerumahtanggaan;
    - Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula

## 2) Bukan Objek Bea Meterai

### a) Dokumen Berupa :

- surat penyimpanan barang;
- konosemen;
- surat angkutan penumpang dan barang;
- keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
- surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
- surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf f.

### b) Segala bentuk ijazah

c) Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu.

d) Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank;

e) Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank.

f) Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.

g) Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut.

h) Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian.

i) Tanda pembagian keuntungan dengan nama dan dalam bentuk apapun

## 3. Subjek Bea Meterai

Pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misal kwitansi, bea meterai terutang oleh penerima kwitansi.

Dalam hal dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, misal surat perjanjian dibawah tangan, maka masing-masing pihak terutang bea Meterai.

## 4. Pembayaran Bea Meterai

a) Pihak yang terutang melakukan pembayaran Bea Meterai yang terutang pada Dokumen pada saat terutang Bea Meterai.

b) Dokumen yang terutang Bea Meterai dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) .

## 5. Saat Pelunasan Bea Meterai

Bendahara dapat melunasi Bea Meterai atas dokumen dengan cara, sebagai berikut:

- Menggunakan benda meterai, yaitu dengan menggunakan meterai tempel atau menggunakan kertas meterai
- Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai
- Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan
- Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi

## 6. Kadaluarsa

Penting karena terkait dengan “Kepastian Hukum”, yakni kapan utang Pajak berakhir dan tidak dapat ditagih lagi.

### Pasal 12 UU BM:

“Kewajiban pemenuhan bea Meterai dan sanksi administrasi yg terutang akan kedaluwarsa setelah lampau 5 tahun terhitung sejak tanggal dokumen dibuat.”

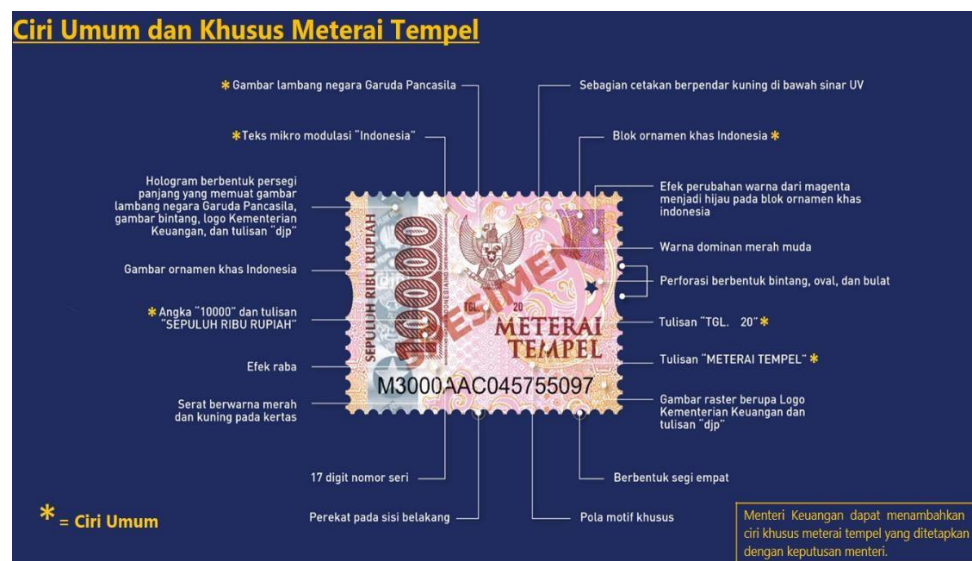
## 7. Jenis-Jenis Bea Meterai

### a) Bea Meterai Tempel

**Pembayaran** dilakukan dengan membubuhkan Meterai yang sah dan berlaku serta belum pernah dipakai.

**Ketentuan Pembubuhan** direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di tempat Tanda Tangan akan dibubuhkan dibubuhkan Tanda Tangan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan

### Contoh dan Ciri-ciri Bea Meterai Tempel :



## b) Bea Meterai Elektronik

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020, Meterai elektronik atau e-Meterai mulai berlaku di 6 Oktober 2021 ini. e-Meterai ini digunakan sebagai objek bea meterai yang dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata dan sebagai alat bukti pengadilan.

Terkait penggunaannya, akan sama dengan meterai tempel dan meterai lainnya, namun memang dibatasi untuk dokumen elektronik saja.



## c) Bea Meterai Dalam Bentuk Lain

Sedangkan untuk Meterai dalam bentuk lain merupakan Meterai yang digunakan dan dibuat menggunakan mesin teraan, menggunakan sistem komputerisasi, dan juga mesin percetakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 4/PMK.03/2021:

- Untuk Meterai yang dibuat melalui mesin teraan, memiliki ciri khusus, yaitu:
  - Terdapat logo Kementerian Keuangan
  - Terdapat tulisan "Direktorat Jendral Pajak"
  - Terdapat logo dan/atau tulisan nama dari Pembuat Meterai
  - Terdapat tulisan "METERAI TERAAN"
  - Disisipkan angka yang menunjukkan tarif Bea Meterai
  - Terdapat tanggal, bulan, dan tahun pembubuhan
  - Terdapat nomor mesin
  - Dan kode unik.
- Untuk Meterai yang dibuat melalui sistem komputerisasi, ciri khususnya meliputi:
  - Memiliki tulisan "BEA METERAI LUNAS"
  - Terdapat angka yang menunjukkan tarif Bea Meterai.

## 8. Surat Setoran Pajak

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

### Surat Setoran Pajak (SSP)



**SSP hanya digunakan** untuk pembayaran Bea Meterai:

- dokumen yang digunakan sebagai **alat bukti di pengadilan** dengan jumlah lebih dari 50 Dokumen
- **tidak memungkinkan** menggunakan Meterai tempel karena tidak tersedia/ tidak dapat digunakan



**Menyetorkan** Bea Meterai yang terutang ke kas negara

- menggunakan formulir SSP/Kode Billing
  - kode akun pajak 411611
  - kode jenis setoran 100



Membuat **daftar Dokumen** jika terdapat dua atau lebih Dokumen



**Melekatkan SSP** yang telah ber-NTPN dan Dokumen yang terutang Bea Meterai/daftar Dokumen

dilakukan paling lama **30 (tiga puluh) hari** sejak saat terutang Bea Meterai

Contoh Surat Setoran Pajak (SSP) :

| DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.<br>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | SURAT SETORAN PAJAK<br>(SSP) |                                                                        | LEMBAR<br>1<br>Untuk Arsip Wajib Pajak |            |     |     |     |     |     |     |                                               |  |  |  |  |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|
| NPWP : _____<br><small>Dilisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                              |                                                                        |                                        |            |     |     |     |     |     |     |                                               |  |  |  |  |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                               |
| NAMA WP : _____<br>ALAMAT WP : _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                              |                                                                        |                                        |            |     |     |     |     |     |     |                                               |  |  |  |  |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                               |
| NOP : _____<br><small>Dilisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                              |                                                                        |                                        |            |     |     |     |     |     |     |                                               |  |  |  |  |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                               |
| ALAMAT OP : _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                              |                                                                        |                                        |            |     |     |     |     |     |     |                                               |  |  |  |  |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                               |
| Kode Akun Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Kode Jenis Setoran           | Uraian Pembayaran : _____                                              |                                        |            |     |     |     |     |     |     |                                               |  |  |  |  |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                               |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | _____                        | _____                                                                  |                                        |            |     |     |     |     |     |     |                                               |  |  |  |  |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                               |
| <table border="1"> <tr> <th colspan="12">Masa Pajak</th> <th>Tahun Pajak</th> </tr> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <small>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small> </td> <td> <small>Dilisi Tahun terutangnya Pajak</small> </td> </tr> </table> |     |                              |                                                                        |                                        | Masa Pajak |     |     |     |     |     |     |                                               |  |  |  |  | Tahun Pajak | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | _____ | <small>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <small>Dilisi Tahun terutangnya Pajak</small> |
| Masa Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                              |                                                                        |                                        |            |     |     |     |     |     |     | Tahun Pajak                                   |  |  |  |  |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                               |
| Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Feb | Mar                          | Apr                                                                    | Mei                                    | Jun        | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | _____                                         |  |  |  |  |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                               |
| <small>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                              |                                                                        |                                        |            |     |     |     |     |     |     | <small>Dilisi Tahun terutangnya Pajak</small> |  |  |  |  |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                               |
| Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____<br><small>Dilisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                              |                                                                        |                                        |            |     |     |     |     |     |     |                                               |  |  |  |  |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                               |
| Jumlah Pembayaran : _____<br>Terbilang : _____<br><small>Dilisi dengan rupiah penuh</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                              |                                                                        |                                        |            |     |     |     |     |     |     |                                               |  |  |  |  |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                               |
| Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran<br>Tanggal : _____<br>Cap dan tanda tangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                              | Wajib Pajak/Penyetor<br>_____, Tanggal : _____<br>Cap dan tanda tangan |                                        |            |     |     |     |     |     |     |                                               |  |  |  |  |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                               |
| Nama Jelas : _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                              | Nama Jelas : _____                                                     |                                        |            |     |     |     |     |     |     |                                               |  |  |  |  |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                               |
| <small>* Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa *</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                              |                                                                        |                                        |            |     |     |     |     |     |     |                                               |  |  |  |  |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                               |



## 9. Penentuan Keabsahan Bea Meterai

### Meterai tempel

- ✓ menggunakan Meterai yang **sah** dan **berlaku** serta **belum pernah dipakai**; dan
- ✓ memenuhi ketentuan pembubuhan Meterai tempel

### Meterai dalam bentuk lain

- ✓ dibuat berdasarkan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak; dan
- ✓ menggunakan Meterai dalam bentuk lain yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan



Jika **tidak memenuhi** maka Pembayaran Bea Meterai **tidak sah** dan Dokumen **dianggap tidak dibubuhi Meterai**



## **Pelatihan Perpajakan Brevet A / B**

Pajak Daerah

&

Retribusi Daerah

## A. Pajak Daerah

### 1. Pengertian Pajak Daerah

Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat 16 jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di mana 7 diantaranya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan 9 lainnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini tertuang dalam UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah nomor 1 Tahun 2002 atau yang lebih dikenal dengan Undang Undang HKPD.

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Alat Berat; d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; e. Pajak Air Permukaan; f. Pajak Rokok; dan g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu; d. Pajak Reklame; e. Pajak Air Tanah; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

## 2. Jenis-jenis dan Tarif Pajak Daerah

Berikut ini jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasannya yang perlu Anda ketahui :

### 1) Pajak Provinsi

#### a) Pajak Kendaraan Bermotor

| No. | Judul                 | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Definisi              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</li> <li>2. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.  | Objek pajak           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek PKB adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Terdapat pengecualian dalam Objek PKB, yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kereta api;</li> <li>b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>c. kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;</li> <li>d. kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.</li> </ol> </li> </ol> |
| 3.  | Subjek Pajak          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.</li> <li>2. Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.  | Dasar Pengenaan Pajak | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar pengenaan PKB untuk jenis kendaraan di darat adalah hasil perkalian dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nilai jual kendaraan bermotor; dan</li> <li>b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Tarif Pajak</p>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan</li> <li>b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).</li> </ol> </li> <li>2. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama paling tinggi sebesar 2% (dua persen); dan</li> <li>b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</li> </ol> </li> <li>3. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).</li> <li>4. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.</li> <li>5. Tarif PKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> </ol> |
| <p>6. Penghitungan Pajak</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB.</li> <li>2. PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.</li> <li>3. PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

| No. | Judul    | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Definisi | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Objek Pajak</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor.</li> <li>2. Termasuk dalam kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Terdapat pengecualian dalam Objek BBNKB, yaitu penyerahan atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kereta api;</li> <li>b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>c. kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;</li> <li>d. kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan</li> <li>e. kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.</li> </ol> </li> <li>4. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk diperdagangkan;</li> <li>b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan</li> <li>c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.</li> </ol> </li> <li>5. Jika kendaraan bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut maka pengecualian tidak berlaku.</li> </ol> |
| <p>3. Subjek Pajak</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.</li> <li>2. Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Dasar Pengenaan Pajak | Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. Tarif Pajak           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12% (dua belas persen).</li> <li>2. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).</li> <li>3. Tarif BBNKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> </ol>                                                                                                                |
| 6. Penghitungan Pajak    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB.</li> <li>2. BBNKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.</li> <li>3. Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran kendaraan bermotor.</li> <li>4. Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran kendaraan bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> |

### c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

| No. | Judul                 | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Definisi              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat</li> <li>2. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.</li> </ol>                                      |
| 2.  | Objek Pajak           | Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.  | Subjek Pajak          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.</li> <li>2. Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.</li> <li>3. Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB, yaitu produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.</li> </ol> |
| 4.  | Dasar Pengenaan Pajak | Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Tarif Pajak</p>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</li> <li>2. Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.</li> <li>3. Untuk jenis BBKB tertentu, Pemerintah melalui Peraturan Presiden, dapat menyesuaikan tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dalam rangka stabilisasi harga.</li> <li>4. Tarif PBBKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> </ol> |
| <p>6. Penghitungan Pajak</p> | <p>Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB dengan tarif PBBKB.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## d) Pajak Air Permukaan

| No. | Judul                 | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Definisi              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Air Permukaan (PAP) adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</li> <li>2. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.  | Objek Pajak           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</li> <li>2. Terdapat pengecualian dalam Objek PAP, yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keperluan dasar rumah tangga;</li> <li>b. pengairan pertanian rakyat;</li> <li>c. perikanan rakyat;</li> <li>d. keperluan keagamaan;</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.  | Subjek Pajak          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</li> <li>2. Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.  | Dasar Pengenaan Pajak | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan air permukaan.</li> <li>2. Nilai perolehan air permukaan adalah hasil perkalian antara harga dasar air permukaan dengan bobot air permukaan.</li> <li>3. Harga dasar air permukaan ditetapkan dalam rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air permukaan.</li> <li>4. Bobot air permukaan dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lokasi pengambilan air;</li> <li>b. volume air; dan</li> <li>c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.</li> </ol> </li> <li>5. Besaran nilai perolehan air permukaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</li> <li>6. Ketentuan lebih lanjut mengenai harga dasar air permukaan dan bobot air permukaan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.</li> </ol> |
| 5.  | Tarif Pajak           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</li> <li>2. Tarif PAP ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.  | Perhitungan           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP dengan tarif PAP.</li> <li>2. PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat air permukaan berada.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### e) Pajak Alat Berat

| No. | Judul    | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Definisi | <p>1. Pajak Alat Berat (PAB) adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.</p> <p>2. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.</p> |

### f) Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat.

Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai.

Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai.

Subjek pajak dari Pajak Rokok ini adalah konsumen rokok.

Tarif pajak rokok sebesar **10%** dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

## 2) Pajak Kabupaten/Kota.

### a) Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10.

Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut.

Tarif pajak hotel dikenakan sebesar **10%** dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

### b) Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Tarif pajak restoran sebesar **10%** dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

#### c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya.

Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut.

Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah **0%-35%** tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

#### d) Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum.

Biasanya reklame ini meliputi papan, *billboard*, reklame kain, dan lain sebagainya.

Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya.

Tarif untuk pajak reklame ini adalah **25%** dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

#### e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.

Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya.

Berikut ini tarif Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 3, yakni:

- Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar **3%**.
- Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar **2,4%**.
- Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar **1,5%**.

#### f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya.

Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial.

Berikut ini tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

- Tarif untuk mineral bukan logam sebesar **25%**,
- Tarif untuk batuan sebesar **20%**.

**g) Pajak Parkir**

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan.

Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar **20%**.

**h) Pajak Air Tanah**

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif Pajak Air tanah adalah **20%**.

**i) Pajak Sarang Burung Walet**

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar **10%**.

**j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

- Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar **0,1%**.
- Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar **0,2%**.
- Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar **50%**.

**k) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan**

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dll.

Tarif dari pajak ini sebesar **5%** dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

**B. Retribusi Daerah****1. Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, **Retribusi Daerah** merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah.

Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah, karena keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

## 2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

### 1) Retribusi Jasa Umum

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Objek Retribusi Jasa Umum mencakup:

1. pelayanan kesehatan;
2. pelayanan kebersihan;
3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. pelayanan pasar; dan
5. pengendalian lalu lintas

### 2) Retribusi Jasa Usaha

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Yang termasuk ke dalam Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa;
5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

10. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset

daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi jenis ini mencakup:

1. persetujuan bangunan Gedung: pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah
2. penggunaan tenaga kerja asing: dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
3. pengelolaan pertambangan rakyat:

### 3. Tarif Retribusi

- nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang, dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- Tarif Retribusi ditetapkan dengan Perda dan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

# Penutup

Mandiri Tax Center (MTC) adalah lembaga kursus perpajakan Brevet AB terpadu terbaik di kota Medan, membuka kesempatan kepada anda untuk mendapatkan keahlian dibidang perpajakan secara lebih komprehensif, terbuka untuk semua kalangan masyarakat, Badan Usaha, Pengusaha, Mahasiswa dan siswa SMA/SMK, Pelaku UMKM dan lainnya.

Sebagai salah satu keahlian yang dibutuhkan saat ini, kursus perpajakan MTC akan membantu anda mendapatkan solusi atas permasalahan perpajakan anda dan meningkatkan nilai tambah anda dalam karir dan menjadikan anda lebih kompetitif.

Kami juga bekerjasama dengan beberapa Perusahaan sekolah dan Universitas dalam kegiatan pelatihan perpajakan bagi Siswa, Karyawan, Dosen, Pengajar dan Mahasiswa

## Visi

Menjadi Lembaga Kursus yang Unggul Dibidang Perpajakan dengan Menghasilkan Lulusan Berkompetensi dan Profesional dibidang Perpajakan

## Misi

- Menjadi lembaga pendidikan perpajakan terkemuka dalam bidang pelatihan dan pendidikan pajak untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan patuh akan pajak
- Menjadi lembaga pendidikan perpajakan terkemuka dalam bidang pelatihan dan pendidikan pajak untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan patuh akan pajak
- Menjadi lembaga pendidikan perpajakan terkemuka dalam bidang pelatihan dan pendidikan pajak untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan patuh akan pajak

